

الموجز المفيد
من مبحث الظنّ
للسيد الشهيد (قدّسُ)

إعداد :

الشيخ كاظم الجبري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

((وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ^ج إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا)) (الإسراء ٣٦)

الفهرس

٤	الفهرس
٧	مقدمة المُعد
١٠	أهمية علم الأصول
١١	أركان علم الأصول
١٢	الركن الثاني : الظن وفيه تفاصيل منها
١٦	مناقشة إشكال العلم الإجمالي
٢٠	المقام الثاني : هل يمكن جعل الحجية للظن أو لا عقلاً ؟
٤١	الوجه الرابع وهو المنسوب للمحقق العراقي
٥٠	المناقشة الثانية
٥٤	مناقشة السيد الشهيد لأصل فرضية الحكم الظاهري
٥٨	التفسير الثاني للوجه الخامس وهو للمحقق النائيني
٦٢	جواب السيد الشهيد الصدر (تتمة) :
١٠١	نظرية الشيخ الأنصاري (المصلحة السلوكية)
١٣٧	إشكال السيد الشهيد على نفسه ورد الإشكال
١٤٣	الخلاصة
١٤٧	المصادر والمراجع

مقدمة المُعدِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على نضر الكائنات وسيد الموجودات أبي القاسم محمد المصطفى وآله سادة السادات الأئمة المعصومين والقادة الهداة الميامين لا سيما مولانا أمير المؤمنين وحفيدهم المهدي المنتظر مُزيل الظلم والاستكبار ومحقق العدل والسلم والسلام (عليه السلام) .

الحمد لله الذي تفضل علينا بكنز من كنوز فقهاء آل محمد الأصولي الكبير والعبقري القدير محمد باقر الصدر (رحمته) الذي هدَّبَ وصَحَّحَ وأَسَّسَ في علم الأصول ، قواعد أصولية جديدة ودفع إشكالات قديمة ومستحكمة ولكنه دَفَعَهَا من جذورها وأَسْقَطَ أسطورتها وقد ظهرت تقريراته الأصولية على يد أحد طلبته الأوفياء وهو الولي السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (رحمته) الذي حفظ لنا هذا الإرث العلمي الجليل الذي ارتقى بعلم الأصول إلى ذروته وقمته حيث ذكر سماحة السيد المرجع كاظم الحائري (رحمته) فالحق إنَّ علم الأصول مرَّ على يد أستاذنا الشهيد الصدر بعصر جديد إذا أضفناه إلى الأعصر الثلاثة لكان هذا عصرًا رابعاً وهو ذروة الكمال (على يد السيد الشهيد الصدر) نرى فيه من الأبحاث القيمة والجواهر الثمينة والدرر المضيئة ما يبهِّر العقول وهي تشتمل على مباحث فريدة في نوعها وفيها ما تكون تارةً جديدة على الفكر الأصولي تماماً . مباحث الأصول ج ١ ق ١ ص ٥٢ .

فله الحمد الذي وفقنا لحضور درس العلامة الشيخ الأستاذ محمود الجياشي (رحمته) شرح تقريرات السيد الشهيد الصدر الأول بخط تلميذه المخلص البار ولي الله الطاهر السيد الشهيد الصدر الثاني (رحمته) .

ومن هنا أردنا أن نثبت القواعد الأصولية التي هي من إبداعات فكر سيدنا الشهيد (تذلل) وهي حيث أختار أستاذنا الشيخ العلامة محمود الجياشي (دام ظلّه) مبحث الظنّ من قرارات السيد الشهيد (تذلل) وينبغي الإشارة إلى أهمية علم الأصول ومن ثمّ أركان علم الأصول وأساس بحثنا وهو مبحث الظنّ الذي طرح فيه عدة مقامات أخذنا باختصار ثلاثة مقامات ولكن قبلها إنارتين هما :

الأولى : إنارة على أهمية علم الأصول .

ثانيها : أركان علم الأصول .

ثمّ مباحث الظن وفيها ثلاثة مقامات منها :

المقام الأول : هل أنّ الظنّ حُجَّتُهُ ذاتية أو مجعولة مثل القطع (حُجَّتُهُ ذاتية) .

المقام الثاني : هل يمكن جعل الحُجَّة للظنّ أو لا يمكن عقلاً جعل الحُجَّة للظنّ ؟ وجاءت إشكالات ابن قبا ومناقشات العقل العملي والعقل النظري ومن ثمّ مناقشة جعل الحُجَّة للظنّ حسب مسلك المشهور (قبح العقاب بلا بيان) وكذلك مسلك السيد الشهيد (حق الطاعة) وفيه نخلص إلى إمكانية جعل الحُجَّة للظنّ .

المقام الثالث : تأسيس الأصل عند الشكّ في الحُجَّة ، وفيه إذا قام عندنا دليل على حُجَّة ظنّ ما فإذا نعمل به ؟ وكذلك إذا قام عندنا دليل على عدم الحُجَّة وما هو تكليفنا عند قيام أمارّة مشكوكة الحُجَّة ؟ كلّ هذا سوف يناقش من قبل السيد الشهيد (تذلل) ونخلص فيه إلى نتائج بعد مناقشات مهمة ومعقدة جداً .

ثمّ الخلاصة وفيها نتائج البحث على شكل نقاط فيها مضمون البحث .

والحمد لله كما هو أهله وكما هو يستحق على نعمة الإسلام والإيمان بنهج الهدى
والاستقامة لمولى الموحدين وأمير المؤمنين لا سِماً خفيه الموعود بتحقيق العدل والسلام
وإزالة الظلم والعدوان الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام) .

أهمية علم الأصول

إنَّ في أهمية علم الأصول في منظومة الفكر الإسلامي التشريعي عموماً وفي مدرسة أهل البيت خصوصاً لأنَّ البحث الأصولي هو الرصيد الأساس الذي يستمد منه البحث الفقهي قواعده الرئيسية التي يستند إليها الفقيه عند ممارسته لعملية استنباط الحكم الشرعي والوصول إلى الأحكام الإلهية من خلال الوقوف على أدلتها التفصيلية لأنَّ القاعدة القرآنية تقول ((وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا))^١ وهذا ينتج منه حرمة الإسناد إلى الله بغير علم فلا يمكن إسناد حكم شرعي إلى الله بدون علم وحجة وكذلك للنبي وأهل البيت فكل حكم لا بد له من دليل يستند إليه لأنَّ الفقيه إنما يبلغ عن الله فينسب الحكم إلى الله ، والله تعالى يقول : ((فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ))^٢ .

فقد جاء في مقدمة كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي (رحمه الله) :

وهذا فنٌ من العلم لأنَّ الشريعة كلها مبنية عليه ولا يتم إحكام شيء من الشريعة من دون إحكام أصولها ومن لم يحكم أصولها فإنَّما يكون حاكياً ومقلداً ولا يكون عالماً^٣.

(١) - سورة الإسراء الآية ٣٦

(٢) - سورة البقرة الآية ٧٩

(٣) - عدة الأصول للشيخ الطوسي

أركان علم الأصول

ولعلم الأصول ثلاثة أركان أساسية وهي :

الأول : مبحث القطع : باعتبار إذا صار عند المكلف قطع بالحكم الشرعي وهذا البحث هو ما يسمى بِحُجَّةِ القطع إذا قطع المكلف بالحكم الشرعي فما مدى حُجَّةِ هذا القطع وكل تفاصيل حُجَّةِ مبحث القطع .

١- حُجَّةِ القطع : بالمعنى العام هل القطع حُجَّةٌ أو ليس بِحُجَّةٍ هل حُجَّةُ القطع ذاتية أو ليست بذاتية .

٢- التجري: وهو القطع الخاطيء الغير مصيب للواقع كمن يقطع بوجود سائل بهذا القدح فيه نمر والواقع فيه عصير بالاصطلاح غير عاصي ولكن هتك وخالف أمر الله فهل يستحق العقاب أو لا ؟

٣- أقسام القطع :

١- القطع الطريقي .

٢- والقطع الموضوعي .

٣- حُجَّةِ الدليل العقلي من مقدمات عقلية .

٤- العلم الإجمالي والأطراف .

١- لم يحصل لي العلم بالحكم الشرعي بل حصل لي الظن وانكشف تام .

٢- لم يحصل لي علم ولا ظن بل مباحث الشك فهنا نعمل بالأصول العملية في

حال استحكام الشك .

٣- مبحث التعارض .

٤- الظنون الخاصة وهو الظهور وخبر الثقة أهم الأمارات والفضل يعود لكاتب وسائل الشيعة لحر العاملی لأن آیات الأحكام القرآنية والروایات المتواترة التي تورث القطع والیقین لا تكفي .

الركن الثاني : الظن وفيه تفاصيل منها

المقام الأول : هل أن الظن حُجَّتُهُ ذاتية أو مجعولة مثل القطع ؟

قلنا إن شبهة أو إشكال استحالة جعل الحجة للظن عقلاً وارد على من يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولكنه في الحقيقة إشكال جعل الحجة للظن وارد على القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أكيداً لأن الحجة للبيان والقطع ، فكيف تجعل الحجة للبيان والظن وكذلك إشكال جعل الحجة للظن وارد على مسلك حق الطاعة أيضاً ولكن من حيثية أخرى هذا لازم نبينه لأن السيد الشهيد (تق) سوف يبين في نهاية البحث فرق القاعدة العقلية عنده عن المشهور .

لأن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : مثل الأحكام الظاهرية التنجزية مثل الوجوب والحرمة يأتيك خبر الثقة بوجوب ، ويأتيك خبر الثقة بحرمة هذا الوجوب والحرمة أحكام ظاهرية تنجزية ، خبر الثقة بما هو حجة يُنجز عليك الحرمة وينجز عليك الوجوب هذا القسم الأول من الأحكام الظاهرية .

القسم الثاني : من الأحكام الظاهرية هو الأحكام الظاهرية الترخيصية لا تُنجز عليك أحكام حرمة ووجوب بل تعطيك ترخيصاً مثل الأصول العملية كأصالة البراءة

في الأصول العملية (رُفِعَ عن أُمَّتِي ما لا يعلمون)^٤ هذا حكم ظاهري جعله الشارع حُجَّةً فَإِنَّ الأصل العملي قد جعله الشارع حُجَّةً يعني يعطي حكم ظاهري بالترخيص .

إِذْنُ الأحكام الظاهرية تارة تعطي أحكاماً ظاهرية تنجزية كالوجوب والحرمة وأخرى تعطي أحكاماً ترخيصية كأصالة البراءة .

فهنا أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان سوف يواجهون مشكلة الأحكام الظاهرية التنجزية والتعذيرية من وجوب وحرمة لأنهم عندهم الا بيان والظن غير مُنَجَزَ لأن قبح العقاب بلا بيان ، فكيف تجعل الحُجَّةَ للظن بحيث يكون مُنَجَزاً للحرمة مُنَجَزاً للوجوب ؟ فأصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان الظن عندهم لا يُنَجَزُ فقط القطع ينجز بهذا المجال يصطدم قبح العقاب بلا بيان بهذه المشكلة فلا بد من حلٍ لِهَكذا قضية مستحكمة عند المشهور .

أما مبنى السيد الشهيد الصدر الأول (تت) بمسلك حق الطاعة سوف يصطدم بالأحكام الظاهرية الترخيصية أيضاً كأصالة البراءة لأنَّ السيد الشهيد قال إنَّ احتمال التكليف مُنَجَزٌ على قاعدة حق الطاعة والظن بالتكليف مُنَجَزٌ والشك بالتكليف مُنَجَزٌ كل هذا على مسلك حق الطاعة فهنا يأتي الحكم الظاهري الترخيصي يرخص برفع (ما لا يعلمون) والسيد يقول : الاحتمال مُنَجَزٌ للتكليف والأصل العملي يقول (رفع ما لا يعلمون) عند ذلك تصير الأحكام الظاهرية الترخيصية فقط تصادم حكم العقل بمسلك حق الطاعة الشامل للاحتمال والشك والظن عند السيد الشهيد وهنا السيد الشهيد كان ملتفت لهذا الإشكال ووضع الحل فكيف تدارك السيد الشهيد هذا الإشكال .

(٤) - وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ج ١٥ ص ٣٦٩ رقم الحديث ٢٠٧٦٩

بخلاف قاعدة المشهور بأن قاعدة قبح العقاب قاعدة عقلية تنجزية غير متوقفة على

شيء •

القبح ثابتٌ تنجزاً للعقوبة بلا بيان يعني غير معلق على شيء فعندما جاءت الحجة للظن بالدليل الشرعي اصطدم بحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فهنا لم يرفعوا أيديهم عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاستحكم الإشكال عندهم •

بينما السيد الشهيد الأول (رحمته الله) كان ملتفت لهذا الإشكال ووضع له الحل السليم وهو إنَّ العقل العملي يحكم ويدرك منجزية احتمال التكليف منجز إذا لم يرد من الشارع ترخيص ولكنه معلق على عدم ورود حكم شرعي عليه يعني لم يرد ترخيص من المولى لأنَّه إذا ورد ترخيص من المولى (رحمته الله) فإنَّه رافع لحكم العقل بالأساس لأنَّ حكم العقل عند السيد الشهيد من الأول مُعَلَّق وليس مُنَجِّز مباشرة بل معلق على عدم ورود ترخيص شرعي •

بخلاف قاعدة المشهور (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) لأنها مؤسسة بلا استثناءات ولا تعليق أسسوها قاعدة تنجزية فلها جاءت حجة الظن اصطدمت بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا يوجد حل عندهم •

إذن إذا ورد ترخيص من المولى بعدم التنجز لاحتمال الذي يقول به السيد الشهيد لا يعارض حكم العقل الذي يقول بمنجزية الاحتمال لأنَّ الحكم العقلي من الأول معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى لأنَّ الرخصة ترفع موضوع حكم العقل •

لذلك الإشكال مستحكم على المشهور الذين يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا يمكن تخصيص القاعدة العقلية •

لذلك قال السيد الشهيد (لا تجعلوا الحجية للقطع بما هو قطع بل الحجية للمولية
وهناك بحث سعة دائرة المولية) لأنَّ قاعد قبح العقاب بلا بيان من أساسها خاطئة .
لأنَّ مشكلة قاعدة قبح العقاب بلا بيان مشكلتها ليست فقط بالظنِّ بل سيالةً .

مناقشة إشكال العلم الإجمالي

وتشمل : العلم الإجمالي مثال على ذلك :

بالعلم الإجمالي عندنا يقين بالجامع وشك بالأطراف ضع يدك على طرف (أ)
عندك شك فيه مثال وضع يدك على (ب) عندك شك فيه إذن في الإنائين عندك
علم بأن أحدهم نجس ضع يدك على الإناء الأول عندك شك إذن عندك يقين بنجاسة
الجامع بنجاسته نرجع للثاني أيضا عندك شك به - نجري عليه قاعدة قبح العقاب بلا
بيان تنجز قاعدة قبح العقاب لذلك الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي (يعني تم مخالفة
المجموع المعلوم النجاسة بالعلم الإجمالي وهذا لا يقول به أحد ، ولكن حسب الا بيان
لا يجري تنجز قاعدة الا بيان .

أما السيد الشهيد بالعلم الإجمالي لا توجد عنده مشكلة ، لأنَّ عنده الاحتمال
منجز لذلك أطراف العلم الإجمالي عند الشك في إي طرف يجري فيه منجزية
الاحتمال بوجوب الاحتياط فيحكم بمنجزية الحكم الإجمالي في الأطراف تأتي إلى
الطرف الأول مشكوك النجاسة فنجري منجزية الاحتمال ونأتي إلى الطرف الثاني
الذي هو أيضاً مشكوك النجاسة فنجري منجزية الاحتمال وبذلك يفتي بالاحتياط على
القاعدة العقلية مسلك حق الطاعة ولا يوجد إي إشكال على مبنى السيد الشهيد حسب
مسلك حق الطاعة .

مختصر مفيد يعني السيد الشهيد بالعلم الإجمالي عنده المسألة سليمة ومحلولة ولا
إشكال فيها لأنه توضع يدك على الطرف الأول محتمل النجاسة والاحتمال منجز على
مسلك حق الطاعة .

ثم نأتي إلى الطرف الآخر وهو كذلك محتمل النجاسة والاحتمال مُنَجَّز على مبنى السيد الشهيد لأنَّه بالحكم العقلي العملي بالمولوية الحقيقية التي لها حق الطاعة فيحكم بالاحتياط بمنجزية أطراف العلم الإجمالي بشكل طبيعي لأنَّ المبنى عنده لا توجد فيه مخالفة لأنَّه من البداية عنده الاحتمال مُنَجَّز (الجامع معلوم) ومخالفة العلم الجامع لا يقول به فقيه .

إذْنُ الآن الأحكام الظاهرية التنجزية من الوجوب والحرمة عندما يجعل الشارع الحُجَّةَ لها إذا جاءت من خبر الثقة يصطدم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أمَّا على مستوى أهل مسلك حق الطاعة فإنَّ الأحكام الظاهرية التنجزية الحرمة والواجب والظن لا ينافي مسلك حق الطاعة لماذا لا ينافي مسلك حق الطاعة ؟ لأنَّ مسلك حق الطاعة يقول أنَّ الموارد الداخلة في مولوية المولى موارد الشك والاحتمال بحيث يحاسب عليها هي موارد التكليف الواقعي المشكوك على فرض وقوعه أنَّ المولى مهم به ولا يرضى على تفويته وتضييعه حتى على مورد الشك حكم واقعي أشك به واحتمل أيضاً أنَّ المولى لا يرضى بتفويته حتى من الشك فهذا داخل بالمولوية عندنا بحق الطاعة ، والسؤال كيف أعرف مراد المولى في ذلك ؟ الجواب كما يقول السيد الشهيد من لسان الحكم الظاهر الذي وصلك فإذا وصلك رفع ما لا يعلمون معنى ذلك إنَّ المولى غير مهم يعني يرضى بتفويت هذا الحكم في موارد الشك كما هو واضح من (رفع ما لا يعلمون) يعني السماح منه تعالى بما لا تعلمون فهذا الحكم الظاهري أبرز عدم اهتمام المولى .

ومرة أخرى يقول لك المولى ، يقول لك يونس بن عبد الرحمن ثقتي ويونس ينقل وجوب أو حرمة في رواية مثلاً (وهو ثقة وحجة عليك ويقول خذ منه معالم دينك) .

فهنا جعل المولى الحُجَّةَ لخبر يونس بن عبد الرحمن فهنا المولى لا يرضى بتفويتها حتى مع عدم العلم وعدم القطع لأنَّ المولى أبرز اهتمامه من خلال جعل الحُجَّةَ لخبر الثقة وعندئذٍ يكون المكلف قد قامت عليه الحُجَّةُ لأنَّ الشارع جعل الحُجَّةَ لخبر الثقة حتى لا يضيع ذلك الملاك الواقعي رغم إنَّ خبر الثقة يبقى ظَنٌّ ومحمَّل الخطأ والصواب وليس فيه علم تام ومع ذلك فأنت مأمور بتعبيد المكلف إذن هذا الاهتمام أدخل التكليف في مسلك حق الطاعة .

وإذا جاءنا الحكم الظاهري بالترخيص مثل رفع عن أمّتي ما لا يعلمون إذن المولى غير مهتم بالتكليف الواقعي المشكوك ويرضى بتفويته من المكلف فيخرج هذا المورد عن حق الطاعة إذن هنا تصير عندنا براءة شرعية ونعمل بالأصل العملي وهو البراءة الشرعية فإذا الأحكام الظاهرية سواءً كانت تنجيزية أو تعديرية إلزامية أو ترخيصية بالحقيقة هي تكشف خطابات وإبرازات عن مدى اهتمام المولى بأحكامه الواقعية في حالات الشك عند المكلف مرةً يهتم ولا يرضى بالتفريط والتفويت وأخرى يرضى بالتفويت لمصلحة برفع ما لا يعلمون مثل التدخين (يجري البراءة بعد الفحص) جئكم بالشرعة السمعاء ملحوظة : نحن مُحْطَةٌ .

وبناءً على مسلك حق الطاعة الحكم الظاهري إذا كان مُنَجَّزاً فهذا يدل على إبراز شدة اهتمام المولى في حالات الشك وعدم العلم إذن يدخل في حق الطاعة فإذا كان الحكم مرخصاً كالأصول العملية هذا يدل على أنَّ المولى غير مهتم وليست عنده درجة اهتمام ويرضى بتفويت بعض ملاكات الأحكام الواقعية في حالات الشك فيخرج المورد عن حق الطاعة لأنَّ نحن أسسنا من أول مرة وقلنا أنَّ الاحتمال المنجَّز في مسلك حق الطاعة هو الاحتمال المركب كون نحرز اهتمام المولى بأغراضه الواقعية في

حالات الشك فإذن نحن على مسلك حق الطاعة ليس عندنا مشكلة في جعل المحيَّة للحكم الظاهري في الأحكام الإلزامية التجيزية ولا عندنا مشكلة في الأحكام الظاهرية الترخيصية مثل أصالة البراءة وخصوصاً أننا قلنا إنَّ الحكم العقلي المؤسس في مسلك حق الطاعة هو حكم عقلي تعليلي قائم على عدم ورود الترخيص من المولى فإذا وردَ ترخيص من المولى بالحكم الظاهري ارتفع موضوع الحكم العقلي لا منفاة بعدئذٍ بمسلك حق الطاعة لا توجد مشكلة مبنائية ولا عندنا مشكلة بنائية نتيجة هذه المباني .

والخلاصة تبقى مشكلة اصطدام الأحكام الظاهرية التجيزية كالوجوب والحرمة وهي ظنِّية اصطدامها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية .

شبهة استحالة جعل المحيَّة للظنِّ بالأحكام الظاهرية بناءً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما تأتي في جعل الأحكام الظاهرية الظنِّية التجيزية الإلزامية كالوجوب والحرمة إذ أنَّ جعل الظن ملزماً ومنجزاً في حق المكلف أكيداً سوف يتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان الحكم العقلي وحيث أنَّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية لا يمكن تخصيصها ومن جهة أخرى لا يمكن رفع اليد عن الأحكام الظاهرية الظنِّية التي جعلها المولى حجةً فإذا يفعل أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا بد أنْ يمسكوا (الرماتين بيد واحدة) لا يمكن التنازل عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا يمكن التنازل عن جعل المحيَّة لخبر الثقة وبعض الأمارات المعتبرة شرعاً فماذا يفعلون هنا ؟ اتجهوا إلى تفسير كيفية جعل الحكم الظاهري من قبل المولى سبحانه وتعالى (المولى الشرعي طبعاً) وإيجاد طريقة لكيفية جعل الحكم الظاهري الظنِّية بحيث ينسجم جعل الحكم الظاهري الظني مع مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني هكذا ماذا فعل الشارع عندما جعل المحيَّة للخبر الواحد ماذا فعل بالضبط سنجد بلسان المشهور تفسيراً

لكيفية الجعل في الأحكام الظاهرية الظنّية وهذا التفسير يساعدنا في التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وجعل الحكم الظاهري الظني هنا جاءوا إلى الحلول المطروحة في كيفية جعل الحجية للحكم الظاهري .

المقام الثاني : هل يمكن جعل الحجية للظنّ أو لا عقلاً ؟

طبعاً هناك عدة تفسيرات في كلمات أعلام الأصوليين منها :

الوجه الأول : مثلاً جاءوا إلى نظرية صاحب الكفاية الشيخ محمد كاظم الخراساني (رحمته الله) قال أن جعل الحكم الظاهري حجة معناه وحقيقته هو جعل المنجزية والمعدرية لأنّ الشارع عندما عبّدنا بالاستناد إلى خبر الثقة هذا معناه أنّ خبر الثقة مُعَدِّرٌ وَمُنَجِّزٌ وعندما عبّدنا الشارع المقدس بالأخذ بالأصل العملي كأصل البراءة تحكم ظاهري أنّ هذا الأصل العملي معذر فالمجوعول من الشارع في الأحكام الظاهرية هو المنجزية والمعدرية فقط وفقط .

يعني جعل الشارع المنجزية في خبر الثقة وجعل المعدرية في الأصل العملي كالبراءة مثلاً فالمجوعول في الأحكام الظاهرية هو المنجزية والمعدرية ، هذا صاحب الكفاية هكذا يقول .

ثم جاء المحقق النائيني ومدرسة المحقق النائيني قالوا هذا التفسير لجعل الأحكام الظاهرية لا يحل المشكلة لأنّ التناقض والتنافي مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنّنا إذا قلنا إنّ المجوعول هو المنجزية خلص اصطدمننا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول عقلاً الظنّ ليس بمنجز (لا بيان) لأنّك أيّها الخراساني جعلت الظنّ منجزاً والقاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان تقول الظنّ غير

منجز وبهذا يكون جعل الحجة للظن تنافي مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذن جعل المنجزية والمعدرية لا يحل مشكلتنا مع الظن لأنه سوف يكون الظن بحكم العقل غير منجز وبحكم الشرع منجز .

فالشرع يخالف الحكم العقلي ، إذن رجعت نفس المشكلة ، ثم جاءت مدرسة المحقق النائيني وطرحت طرحاً آخر لجعل الأحكام الظاهرية حجة ما معنى إن الشارع جعل خبر الثقة حجة ببيان وتنظير بحيث لا يتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فقال المحقق النائيني :

عندنا مبنى جديد ونظرية جديدة في تفسير جعل الأحكام الظاهرية الظنية وهو (مبنى جعل الطريقة ومبنى تميم الكشف ومبنى الكاشفية يذكر بعدة كلمات إلا إنه هو الطريقة) ؟ والمهم هنا يمكن أن يطرح هذا السؤال أيها المحقق النائيني كيف تجيب على هذا السؤال : الشارع عندما جعل الحكم الظاهري حجة يقول المحقق النائيني أن الحكم الظاهري مثل خبر الثقة (حجة خبر الثقة) خبر الثقة ظن يفيد الظن أي ليس كاشفاً تماماً لأن العلم والقطع هو الكاشف التام ؟ والظن كاشف ناقص بنفسه ليس بحجة لأنه لا يكشف كشف تام فجاء المولى (المشرع) فقال خذ بخبر الثقة استند إلى خبر الثقة يعني أن خبر الثقة بالجعل الشرعي أتم كشفه وجعله علماً ولو تعبداً أنا بغير العلم لا أعبدكم ولكن خبر الثقة وإن كان كشفاً ناقصاً أنا أجعل الحجة له بمعنى أتم كشفه وأجعله طريقاً لتنجيز الواقع في اللوح المحفوظ أجعله علماً ولو تعبداً وعلى مبنى النائيني سوف يخرج خبر الثقة من الا ببيان ويصير بيان ؟ لأن خبر الثقة بأصله كان مشمولاً (بالا بيان) بالقاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان ، الظن وخبر الثقة كانوا بلا بيان جاء المحقق النائيني

فقال : صحيح كان خبر الثقة كان لا بيان ولكن جاء الشارع وجعله بيان تعبداً فتم إخراجُه من موضوع القاعدة وجعلناه بيان يعني أصبح بخانة البيانات والقطوعات نعم هو بيان تعبدى يعني أصبح المجعول الكاشفية وليس المنجزية بل الكاشفية والعلمية وتتم الكشف والطريقة وهذا يعني أنَّ الأمانة الظنِّية مثل خبر الثقة خرجت تخصصاً عن الحكم العقلي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وبعبارة أخرى جعل الظن علماً وهو يقتضى ترتيب أحكام العلم على الظنَّ المعتمد ومن جملة الأحكام الحجيَّة يعني لماذا أصبح خبر الثقة حجة ؟ لأنَّه علم جعله الشارع علماً فإذا كان علم إذن خرج من الا بيان وبقى نتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان صحيحة عقلاً وبقى نتمسك بجعل الحجة للخبر الثقة وكذلك الحجة للظهور لا تنافي مع الحكم العقلي لأنه جعلها بياناً.

توضيح : إيَّ أنَّ الحجة المجعولة تعني إيجاد فرد من أفراد العلم من خلال تتميم الكشف للبيان الناقص الظنَّ الذي يمثله خبر الثقة وبذلك يكون تصرفاً في موضوع القاعدة العقلية لا في محمولها لكي يلزم التخصيص هذا تخصص طبيعي لأنَّه خارج موضوعاً بعد هكذا يكون العقاب مع الا بيان قبيح الصياغة العلمية (العقاب بلا علم قبيح) (هذا المحمول) موضوع القاعدة هو القبح يعني الظنَّ يعني إذا خالفت الظنَّ يقبح على المولى أن يعاقبك وإذا خالفت الاحتمال يقبح على المولى أن يعاقبك وإذا خالفت الشك يقبح على المولى معاقبتك وهذا يعني أنَّ المولى عنده حق العقاب فقط بالقطع يعاقبك مرة علم وجداني ومرة علم تشريعي .

والسؤال لازال موجوداً : هل مبنى الطريقة والكاشفية تام أو لا ؟ الجواب عند السيد الشهيد الصدر الأول (رحمته) .

ملاحظة هامة جداً :

السيد الشهيد يقول : هناك خلط بين الأبحاث اللفظية والأبحاث الواقعية .

إنَّ الاستحالة التي ادَّعاها ابن قبا هي ليست إدعاءات لفظية في عالم الألفاظ حتى يتمكن من حلها في عالم الألفاظ حتى نحن نحلها بالحكم التكليفي وبالحكم الواقعي وإنما استحالات واقعية في عالم الملاكات .

ومن الأمثلة : قضية الابن وابن البنت هل هو ابن أو ليس ابن بحث موجود يذكره السيد العلامة في الميزان بعضهم ساق البحث على أنه بحث لفظي فقالوا أنَّ العرب لاتسمي ابن البنت ابن ولذلك يستشهدون بيت من الشعريقول فيه الشاعر :

بنونا بنوا أبناءنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد

فعندما جاءوا إلى الحسن والحسين قالوا ليسوا أبناء رسول الله (ﷺ) ، فهذا خلط بين البحث الحقيقي الواقعي والبحث اللفظي إذ أنَّ المشكلة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ليس بالألفاظ بل في عالم الواقع ابن قبا أشكل بالواقع (مثل الماء يروي ويرفع العطش) هو يبقى يرفع العطش بكل اللغات والألفاظ حتى بدون اسم ولفظ .

إذ أنَّ المشكلة بين الحكم الظاهري والواقعي مشكلة تكوينية في عالم الواقع في عالم الملاكات فإذاً هناك الحل في عالم الملاكات نعم يقول السيد الشهيد هذه الصياغات التي قدمها المشهور مثل جعل الكاشفية والطريقة للمحقق النائي وجعل المنجزية والمعدرية لصاحب الكفاية الخراساني جعل الحجة للمحقق الأصفهاني ، هذه الصياغات المختلفة لم تحل المشكلة ولكن السيد الشهيد يقول فتحت لنا باب في علم الأصول وأسهمت في تطور وارتقاء علم الأصول لأنها أوجبت التنبيه إلى أسئلة كثيرة في جعل الحجة للحكم الظاهري تفيد كذلك في باب التعارض بين أصل عملي مع أمارة

عندئذٍ نقدم الأمانة من أين استفدنا ذلك ؟ من المحقق النائي بنظرية الكاشفية والطريقة لسانها جعل الأمانة علماً فنقدم الأمانة على الأصل والفضل للألسن التي فتحتها الأصوليين الأربعة لأنَّ الأصل العملي فرض الشك ولما جاءت الأمانة بالعلمي انتفى الشك وهكذا خبر الثقة جعل الطريقة ينفعنا للمحقق النائي وهكذا البقية تنفعنا في عالم الألسن والصياغات بباب التعارض من تعارض الأدلة .

أمّا هنا بالحكم الظاهري والحكم الواقعي عالم الملاكات ، البحث بالملاكات أمّا في التعارض الحل يكون بالألسن والدلالات والخاص والمطلق والمقيد حاكم محكوم وارد مورود عليه هناك تتلاعب بالصياغات لحل مشاكل التعارض .

الوجه الثاني

رفع التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية يحصل بسبب التنافي بين مبادئها وليس بين ألسنتها وصياغاتها وأنَّ التنافي يحصل على مستوى عالم المبادئ فالمصلحة الشديدة تنافي المبعوضة الشديدة وتنافي المفسدة والإرادة التنافي يحصل وعلى مستوى المبادئ صحيح إذن هذا الوجه الثاني انتقل انتقالة صحيحة لجعل المشكلة في التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي على مستوى مبادئ الحكم المصلحة حتى لا نبحث بالألسنة والصياغات كالكاشفية والطريقة المجعول الخ .

مثلاً التدخين في الواقع حرام فيه مفسدة ومبعوضة شديدة ودل الدليل في الحكم الظاهري على إباحته ب (رفع عن أمّتي ما لا يعلمون) فهنا الإباحة سوف تنافي المفسدة الشديدة في عالم المبادئ الإباحة لا توجد مفسدة والحرمة توجد مفسدة فيصبح بالواقع مفسدة لا مفسدة مبعوضة لا مبعوضة تحریم لا تحریم فيصير تنافي في عالم المبادئ إذن نقل التنافي إلى عالم المبادئ نقلة صحيحة وجيدة وليست مثل الوجه الأول الذي

يحاول الذي يريد أن يجد حل على مستوى الصياغات وعالم الإثبات والدلالات والمجوعات .

ولكن هل هذه النقلة تحل مشكلة التنافي أو لا ؟

والجواب : إنّ إشكال الاستحالة من توهم بسبب أننا نعتقد أنّ مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري كلاهما في مصب واحد ومركز واحد ومتعلق واحد هنا فعلا يحصل تنافي .

والحل : من قال أنّ مبادئ الحكم الظاهري نفس مبادئ الحكم الواقعي وكلاهما ينصبان في متعلق واحد ومركز واحد نحن نقول لا نحن أصحاب القول الثاني مبادئ الحكم الظاهري تتعلق بشيء ولها منشأ ومبادئ الحكم الواقعي تتعلق بشيء ولها منشأ آخر فصحيح توجد مشكلة في عالم المبادئ ولكن المبادئ منشأها مختلف بين المبادئ في الحكم الظاهري ومنشأ ومتعلق مبادئ الحكم الواقعي وعند ذلك إذا كان المتعلق يختلف بعد يرتفع التنافي مثل (هذه الورقة بيضاء وورقة الجلاب سوداء هل يوجد تنافي الجواب لا يوجد تنافي لأنّ الموضوع هنا البياض أنصب على شيء والسود أنصب على شيء آخر أبيض واسود إذن متى يحصل التنافي ؟

الجواب : يحصل التنافي إذا البياض والسود تعلقا في مركز واحد وموضوع واحد أبيض أسود واحد تنافي ، اجتماع ضدّين مستحيل هذا الوجه الثاني جاء بفكرة سحب مبادئ الحكم الظاهري وجعلها في مركز يختلف عن مركز مبادئ الأحكام الواقعية بهذا الشكل فهنا إذن صحة هذه الفكرة لا يلزم التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ولكن :

مثال لصاحب الوجه الثاني نفرض صلاة الجمعة في زمن الغيبة حكمها الواقعي هو الوجوب في اللوح المحفوظ وحكمها الظاهري هو الحرمة مثلاً كما ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة يقول هنا صارت صلاة الجمعة واجبة ومحرممة فاجتمع الضدان أمّا صاحب الوجه يقول هنا لا يوجد تنافي بدليل لأنّ وجوب صلاة الجمعة الواقعي كانت مبادئه قائمة في نفس المتعلق والمتعلق عنده صلاة الجمعة الخارجية الذي تتحقق بالفعل من المكلف بصلاة الجمعة الخارجية فتكون المصلحة والمحبوبة الشديدة متعلقة بنفس تلك الصلاة مثل صلاة الصبح ولذلك أوجبها المولى أنظر الوجوب هنا ينصب على المتعلق الخارجي .

لماذا حرم الله الكذب لوجود مفسدة شديدة ومبغوضية شديدة لنفس الكذب المتعلق فيقال أنّ مبادئ الأحكام الواقعية موجودة في المتعلقات هذه قاعدة يجب أن تحفظ ونبنى عليها وهي بالحقيقة مبنى (مبادئ الأحكام الواقعية التي نشأت منها الوجوبات والحرّمات مبادئ الأحكام موجودة في المتعلقات الخارجية نفس الصلاة فيها محبوبة وفيها مصلحة شديدة فيأتيها الوجوب هذه الأحكام الواقعية إذن مرتكز الأحكام الواقعية هو متعلقها الخارجي) .

طيب الأحكام الظاهرية مبادئها أين لا بد أن نفرضها خارج المتعلق الخارجي يا صاحب الوجه طبعاً الجواب من صاحب الوجه نعم :

يقول : مبادئ الأحكام الظاهرية ليست في المتعلقات حتى يلزم تنافي (تضاد) في عالم المبادئ وإنّما مبادئ الأحكام الظاهرية التي نشأت منها الأحكام الظاهرية هي في نفس جعل الأحكام الظاهرية وليست في متعلقاتها الحكم الواقعي من يقول يجب صلاة الصبح هنا المبادئ في صلاة الصبح نفسها بينما الحكم الظاهري لا يوجد مبادئ

في متعلقه الخارجي وإنما المبادئ في نفس جعله يعني المولى يرى مصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري ليس نفس الأحكام الواقعية بالأحكام الواقعية المصلحة في نفس المتعلق لذلك يوجبها عليك أمّا الحكم الظاهري المصلحة في نفس الجعل .
المولى يرى أنّ من المصلحة أن يجعل حكماً ظاهرياً .

طيب هذا الحكم الظاهري له متعلق طبعاً الجواب نعم كيف جعلت حكماً ظاهرياً يقول مصلحة في نفس الجعل وليس بالمتعلق فإذا كانت المصلحة في نفس الجعل في الحكم الظاهري والحكم الواقعي المصلحة في المتعلق وليس في نفس الجعل هنا أختلف مركز المبادئ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي وإذا اختلف المركز والموضوع ارتفع التنافي لأنّ صاحب الوجه يريد دفع التنافي حتى لا يجتمعان في محل واحد وموضوع واحد المصلحة والمفسدة والمحبوبة والمبغوضية فهذا الوجه خطي خطوتين :

الخطوة الأولى : إنّه نقل المشكلة إلى عالم المبادئ وهذه صحيحة .

الخطوة الثانية : رفع التنافي بجعل مبادئ الحكم الظاهري متعلق بغير متعلق مبادئ الحكم الواقعي يعني فصل مركز المبادئ فصله وبهذا إشكالات ابن قبا باجتماع الضدين ونقض الغرض المصلحة والمفسدة كلها غير موجودة لأنّه أختلف الموضوع فيرتفع التنافي هذا أصل الوجه بشكل مختصر .

ماذا فعل صاحب الوجه الثاني ؟

جواب هذا الوجه يقع في مرحلتين :

المرحلة الأولى : رد هذا الوجه ببيان مختصر .

المرحلة الثانية : يوجد بيان للسيد الشهيد الأول (تتذكر) يذكر فيه مبنى مهم باب الأحكام الشريعة لم يذكر قبل السيد الشهيد (حسب قول الأستاذ الجياشي / د ١٦ تقريرات السيد الشهيد ج ١٨) .

في الجواب على هذا الوجه (الثاني) هو إنَّك عندما قلت أنَّ الحكم الظاهري مبادئه في نفس جعله هذا معناه أنَّك أفرغت الحكم الظاهري من المبادئ إذن هكذا حكم شرعي خالي من مبادئه وأنَّ المصلحة ومبادئها كلها في نفس جعله هكذا حكم شرعي لا يحكم العقل بوجوب طاعته لأنَّه فارغ من المبادئ لأنَّه تحقق في نفس الجعل وانتهى لأنَّك تقول المصلحة في نفس الجعل وقد جعل المولى وتحققت المصلحة لأنَّه سواءً امتثل المكلف أو لم يمتثل أوقع في الخارج أو لا سيان عند المولى لأنَّ المولى مصلحته كلها في الجعل ومبادئه كلها منصبة في نفس الجعل فهكذا حكم خالي من المباديء في متعلقه تماماً بهذا الشكل لا يوجد فيه محركة ولا باعثة نحو طاعة المولى لأنَّ المولى لا يريد منك الفعل بينما بالأحكام الواقعية فيها محركة تجب صلاة الصبح فعلاً توجد مصلحة في صلاة الصبح والمولى يدفعك ويحركك نحو إيقاع الفعل بالخارج بنحو الوجوب وال لزوم هكذا هي الأحكام الواقعية وتقع في حق الطاعة للمولى .

بينما في الأحكام الظاهرية بناءً على صاحب هذا الوجه الثاني المصلحة في نفس الجعل وقد جعل المولى هذا الجعل وقد تحققت المصلحة وخلص والمولى لا يريد شيء بعد لأنَّ مصلحته تحققت بنفس الجعل سواءً وقع الفعل في الخارج أو لم يقع لا يمتثل بعد شيء للمولى ولا في دائرة اهتمام المولى لأنَّه حقق مصلحته في نفس وليس في المتعلق بناءً على ذلك سوف يخرج هذا الحكم من دائرة حق الطاعة لأنَّ لا يوجد فيه لا محركة ولا دافعية فلا يحكم العقل بوجوب طاعته فأنت يا صاحب الوجه صحيح

نقلت المشكلة إلى عالم المبادئ ولكن تفريغك للحكم الظاهري من مبادئه لكي تدفع المشكلة (مشكلة التضاد والتنافي) هذا سبب لنا مشكلة أخرى وهو إنه خرج الحكم الظاهري من دائرة حق الطاعة .

هذه الخطوة خطأ حسب قول السيد الشهيد إفراغ الحكم الظاهري من مبادئه لأن أصبحت الأحكام الظاهرية فارغة فتسبب بمشكلة أكبر .

إذن تفريغ الأحكام الظاهرية من مبادئها يخرجها من دائرة حق الطاعة وهذا ما حصل لصاحب الوجه الثاني

فكرة السيد الشهيد الصدر الأول (رحمته) هي :

يقول أننا نستطيع أن نتصور أن مبادئ الأحكام الشرعية ليست في متعلقاتها ولكن بلا تفريغ كامل وبتصور آخر يعني المبادئ ناشئة من الجعل نفسه وليس في المتعلق وهذا التصور من محتصات السيد الشهيد حسب (قول الشيخ الجياشي د/١٦) نشوء الأحكام عند المولى (عليه السلام) يمكن أن يتم على ثلاثة فروض يعني من وجوب وحرمة مبادئه :

الفرض الأول : أن يكون الحكم الشرعي ناشيء من مصلحة أو مفسدة في المتعلق كما هو المشهور عندنا الآن كما نعرفه نفس صلاة الصبح فيها مصلحة نفس الكذب الخارجي فيه مفسدة فينشأ المولى الحرمة للكذب والوجوب لصلاة الصبح فالمصلحة أين في المتعلق الخارجي المعتزلة والعدلية يقولون المصلحة متعلقة في متعلقات الأحكام هذا المرتكز عندنا في متعلقات الأحكام بعناوينها الأولية القبح والمفسدة في الكذب نفسه بغض النظر عن حكم الشارع نفس الكذب فيه مبغوضية فيأتي الحكم الشرعي

فيقول الكذب حرام فالمبادئ هنا والمصلحة والمفسدة موجودة في المتعلق هذا الفرض الأول .

الفرض الثاني : هذا الذي مرّ في الوجه الثاني والذي هو المصلحة في تشريع الحكم الشرعي في نفس جعله ولا علاقة لها في المتعلق إطلاقاً كما مثلاً المولى العرفي أتاه رجل وقال له أنشأ حكماً للعبد ولا أريد العبد ينفذ المهم أنشأ حكماً (المصلحة في نفس الجعل) هذا بلا محصل غير معقول ولا يمكن أن يصدر من المولى سواء العرفي أو الحقيقي .

الفرض الثالث : وهو متبنى السيد الشهيد وهو كيفية نشوء الأحكام الشرعية من المولى وخصوصاً المولى الحقيقي وهو أن تكون الأحكام الشرعية ناشئة من مصالح في المتعلق ولكن ليس المتعلق بعنوانه الأولي فمثلاً : عندما تأتي لصلاة الصبح كفعل خارجي فيها مصلحة في نفسها الجواب لا (يعني ليس كما هو الفرض الأول كما هو عليه العدلية لا) طيب متى تكون فيه مصلحة يقول السيد الشهيد : تكون فيه مصلحة إذا أمر فيه المولى فإذا أمر المولى بوجوب صلاة الصبح صارت مصلحة في المتعلق الذي هو صلاة الصبح ولكن هذه المصلحة ليست في ذات الصلاة بل جاءت المصلحة من الأمر المولوي هذا هو الفرق وهو واضح وبين كما ترى .

فإن مبنى العدلية يقول المصلحة في نفس الفعل بغض النظر أمر المولى بها أو هي بنفسها بها مصلحة كصلاة الصبح هي بنفسها فيها محبوبة مبنى السيد الشهيد يقول الفعل بما هو فعل خارجي بدون الأمر المولوي بعنوانه الأولي لا توجد فيه مصلحة ، فارغ من المصلحة هاتان الركعتان فارغات من المصلحة الحقيقية فهما قبل الأمر المولوي عندما يأمر المولى بوجوب صلاة الصبح نشأت وتحققت مصلحة في الإتيان

بهذا الفعل الذي هو الركعتين لصلاة الصبح بهذه الطريقة مصلحة لا بد أن يُحَصِّلَهَا المكلف بالمتعلق لا بما هو متعلق وإنما مصلحة بالمتعلق ببركة الأمر المولوي فهذا المبنى الثالث أو قلّ الفرض الثالث لا يقول مثل العدلية إنّه المصالح في نفس المتعلقات ولا مثل صاحب الوجه الثاني المصلحة في نفس الجعل فقط .

أمّا السيد الشهيد يقول المصلحة في المتعلق في عنوانه الثانوي الذي هو الأمر المولوي الذي جاءه وهو أن تكون الأحكام ناشئةً من مصالح في المتعلق بعنوانه الثانوي الذي انطبق عليه في طول الحكم الشرعي مَنْ أوجبه الشارع صارت به مصلحة من قبيل أن يقوي الإنسان نفسه ويدربها على طاعة الله تعالى .

طيب ما هي المصلحة في الطاعة والامتثال ؟

الجواب : هو انقياد وطاعة للمولى سبحانه وتعالى وهو تعليم على زي العبودية في الطاعة والانقياد هذا مبنى السيد الشهيد .

ما هي المصلحة في ذبح إسماعيل؟ طبعاً لا مصلحة في نفس الذبح ولكن المصلحة في الامتثال والطاعة لأمر المولى سبحانه وتعالى .

تنبيه عام

سوف ننقل قول السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رحمته) كما هي في تقرير الأعلام من طلبته بهذا الخصوص فإنّ هذا المبنى وهو وجود مصلحة في نفس الجعل والمتعلق أيضاً ولكن المتعلق تلحقه المصلحة بعد الأمر المولوي هذا لا هو مبنى العدلية الذين يقولون إنّ المصالح والمفاسد متعلقة في المتعلقات ولا هو مبنى صاحب هذا الوجه الذي يفرغ الأحكام الواقعية من مبادئها ويقول في نفس جعلها لا، لاليس في نفس جعلها تصبح بلا معنى .

ولكن السيد الشهيد الصدر الأول ذهب مذهباً وسطاً يختلف عن العدلية كلهم لأنه لا يقبل المصالح في المتعلقات نفسها على مبنى العدلية وهذه عباراته حسب تقارير طلبته الكبار فثلاً الشيخ حسن عبد الساتر في مباحث الحج والأصول العملية ج ٩ ص ٤٠ .

ولعل الأوامر في باب العبادات كثيرٌ منها يرجع لمثل ذلك يعني المصالح ليس في نفس متعلقاتها إنما جاءت المصلحة بعد الأمر المولوي بها .

أما السيد محمود الهاشمي (رحمته) (مباحث الحج والأصول العملية ج ٤ / ص ١٩٤ .
ولعل جملة من الأوامر العبادية تكون كذلك (كذلك يعني لا يوجد مصلحة في المتعلقات لا توجد مصلحة في الركعتين بل المصلحة في الأمر المولوي الذي صدر من المولى سبحانه وتعالى .

أما السيد كاظم الحائري (دام ظله) في مباحث الأصول ج ٢ ص ٣٢ ، قال:
(تدبُّر) يقصد السيد الشهيد الصدر الأول ونحن لا ننكر إنه كثيراً ما يكون ملاك الحكم في نفس الحكم دون متعلقه لكن لا بمعنى أن لا يكون هناك غرض للهوى وراء الحكم بل بمعنى إن الإتيان بالمتعلق بعنوانه الأولي ليس مطلوباً .

إنما المطلوب هو امتثال حكم المولى الذي تعلق بهاتين الركعتين فيحكم المولى بالمتعلق كي يمتثله العبد فتتحقق هذه المصلحة خارجاً (ولعل هذه المصلحة هي الملحوظة في جل العبادات أو كلها) وهكذا ثم تأتي السيد الشهيد الصدر الثاني (تدبُّر) محاضرات في علم أصول الفقه ج ١٨ من دورة التقارير ص ١٢٤ ، يقول السيد الشهيد الصدر الثاني : فلعله في كثير من العبادات أو في كل العبادات المصلحة

المنظورة لعلها يكون أمرها هكذا ولا يكون في نفسها مصلحة لأنّ المولى أمر بها بقطع النظر عن تعلق الأمر بها .

ملاحظة : في مسألة المصالح والمفاسد التي ذكرها السيد الشهيد يقول : متعلق الحكم الشرعي الذي هو الفعل الخارجي كالصلاة الخارجية ليس لا توجد فيه مصلحة مائة بالمائة بل تتحقق المصلحة به بعد تعلق الأمر المولوي به إذن فيه مصلحة ولكن بعد تحقق هذا البيان وهو الأمر المولوي قبل تعلق الأمر المولوي لا .

وبذلك يختلف السيد الشهيد عن مبنى العدلية الذين يؤمنون بأنّ المصالح والمفاسد كامنة في المتعلقات الخارجية بهذا الشكل .

طبعاً من ثمرات نظرية السيد الشهيد محمد باقر الصدر (تتجلى) منها :

١- مسألة دخول القاصر المخالف إلى الجنّة المتدين بدينه ومذهبه وقاصر وكانت أفعاله الخارجية غير مطابقة للواقع أفعال الصلاة وبعض العبادات الأخرى فهنا إذا قلنا أنّ المصلحة الحقيقية في الفعل الخارجي فهذا المخالف لم يأتي بالفعل الخارجي كما هو في الواقع إنّما جاء بفعل آخر فكيف يدخل الجنّة بهذه الحالة فهنا مشكلة حسب نظرة العدلية أمّا على قول السيد الشهيد الصدر أنّ المصلحة تتحقق بعد أمر المولى به فهذا الشخص كان يعتقد أنّ ما يفعله امتثال وطاعة لأمر المولى كالتكثف مثلاً فجاء بهذا الفعل بنية الانقياد لأمر المولى فحقق المصلحة بحقه وفي مستواه لأنّه سيكون منقاد لأمر المولى بغض النظر عن الواقع وكذلك الشيعي الذي يسبل يده امتثالاً لأمر المولى .

٢- مسألة تغيير فتوى المجتهد والمقلدين يعملون بهذه الفتوى لمدة ٤٠ عام ثم عدل المجتهد عن رأيه فما هو مصير العاملين حسب رأي السيد الشهيد ونظرية امتثال أمر

المولى لا إشكال لأنَّ عملهم كان طاعة وانقياداً لأمر المولى سبحانه وتعالى أما إذا كانت المصالح والمفاسد في نفس المتعلق فلا يمكن تصحيح العبادات لأنها مخالفة للواقع بينما الكل يقول بالصحة .

الوجه الثالث :

لدفع التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية للشيخ المحقق محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية (ع) أراد أن يبطل فعلية الأحكام الواقعية عند وجود الأحكام الظاهرية التي على خلافها وإذا بطلت فعلية الحكم الواقعي ارتفع التصادم والتنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري إذا بقي الحكم الواقعي فعلياً بمائة بالمائة والحكم الظاهري فعلياً بمائة بالمائة فيلزم التضاد والتصادم وتأتي شبهات ابن قبا والاستحالات .

فصاحب الكفاية ذهب إلى الحكم الواقعي وقام بتحليله والتعرف على مراتبه وبعد ذلك نستطيع أن نرفع فعلية الحكم الواقعي عند وجود الحكم الظاهري الذي على خلافه فيرتفع التنافي والتصادم ولكن الكلام كل الكلام كيف ترفع الأحكام الواقعية المشكوكة حتى الأحكام الظاهرية تأخذ راحته عند المكلف في عالم الامتثال حتى لا يصير تصادم المهم كيف نرفع الحكم الواقعي المشكوك ، فذهب إلى تعدد الحكم الواقعي إلى مراتب وذكر ذلك في حاشيته في الرسائل للشيخ مرتضى الأنصاري وذكر هذا الوجه في كتابه الكفاية وفي تقارير السيد الشهيد للشيخ حسن عبد الساتر مبحث علم الأصول ج ٩ ص ٤٢ ، وهنا يقول السيد الشهيد إنَّ جواب صاحب الكفاية له ظاهر وباطن وظاهره يمكن جوابه بطريقة وله باطن يمكن الاستفادة منه بهذه النكات العميقة والظاهر هو المقصود .

وكذلك في قرارات السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (وظهر عباراته عدم فعلية الأحكام الواقعية هذا ما يتراءى من ظاهر عباراته وان كانت عبائره مشكلة ويشوبها تشويش كثير كلام السيد الشهيد الصدر الأول .

والمهم هنا سوف يقدم السيد الشهيد الصدر الأول الفهم الرسمي لصاحب الكفاية لمحاولته دفع التنافي في الأحكام الظاهرية وعدم التضاد مع الأحكام الواقعية بواسطة تحليل الحكم الواقعي إلى مراتب :

المرتبة الأولى : هي مرتبة الاقتضاء من المصلحة والمفسدة .

المرتبة الثانية : هي مرتبة الإنشاء والجعل الإنشائي .

المرتبة الثالثة : هي المرتبة الفعلية لهذا الإنشاء .

المرتبة الرابعة : هي مرتبة التنجيز والتعذير التي يشترط فيها وصول الحكم إلى المكلف .

وقال إنَّ الحكم الواقعي إذا وجد حكم ظاهري على خلافة وهي المشكلة فإنَّ هذا الحكم الواقعي لا يصل إلى مرتبة الفعلية ولا التنجيز ولا التعذير وإنما يبقى في مرتبة الإنشاء فقط التي هي المرتبة الثانية وما دام لم يكن فعلياً إذنَّ يرتفع التنافي ما بينه وبين الحكم الظاهري على خلافه بهذا الشكل وهنا المحقق الخراساني كأنَّه دفع التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي وحافظ على مرتبة من مراتب الحكم الواقعي لكي يبقى مُسلماً بقاعدة اشتراك العالم والجاهل بالحكم الواقعي التي يقوم عليها (مذهب المخطئة) لأنَّنا نؤمن أنَّ الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل ولذلك نحن بالاجتهاد

والاستنباط قد نصيب وقد نخطأ (فنحن مُحْطَةٌ) فلا بد أن نحافظ على أحكام الواقع ما تنفي في حالات الحكم الظاهري على الخلاف بهذا الشكل .

وهكذا صاحب الكفاية أجهد نفسه في تحليل الحكم الواقعي لكي يدفع هذا الإشكال ويتمسك بقاعدة الاشتراك ولو بهذا القدر .

طبعاً السيد الشهيد لا يرتضي ذلك ويقول (تتد) في الحقيقة هذا الوجه الذي ذكره المحقق الخراساني لا نعلم بالدقة هل هو وجه يصلح فعلاً لدفع الأشكال والتنافي في اجتماع الضدين ونقض الغرض أو إنه في الحقيقة تسليم بالإشكال .

واعتراف بالإشكال من حيث يعلم أو لا يعلم فهذا الجواب من الشيخ أو روح الجواب تسليم بالمشكلة واعتراف بالمشكلة لذلك جاء رد السيد الشهيد :

أولاً : نعرف إنَّ هذا الجواب دفع للمشكلة فهذا جواب المحقق الخراساني الذي ذكر في الوجه وهنا التوضيح من السيد الشهيد (رحمته) هل إنَّ جواب الشيخ تعميق للإشكال أو دفع الإشكال لأنَّ الإشكال الذي نشأ بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية نشأ من أصل موضوعي مفترض وهو بطلان التصويب عند العدلية وهذا أصل موضوعي مُسَلَّم .

إنَّنا لسنا مُصَوِّبَةً لذلك لزم الإشكال لأنَّ ابن قبا فاهم وذكي لو كُتِّبَ مُصَوِّبَةً لا يطرح هذا الإشكال التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية لأنَّها سالبة بانتفاء الموضوع لأنَّ المُصَوِّبَةَ لا يوجد عندهم أحكام واقعية حتى يخالفوها .

إذن فقط عند العدلية ينشأ هذا الإشكال بمعنى اشتراك الأحكام بالواقع بين الجاهل والعالم وهذا أصل موضوعي انطلقنا منه لأنَّ اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم

والجاهل مُسلم عند العدلية (وهذا ثابت بعلم الكلام) ولا تتنازل عنه إذا كان الواقع ثابت في اللوح المحفوظ مشترك بين العالم والجاهل ما هو مقدار الاشتراك في الواقع الذي يحفظ مبدأنا نحن العدلية المخطئة هل أنَّ الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل في المبادئ فقط مشتركة بين العالم والجاهل بالإنشائيات فقط مشتركة بين العالم والجاهل في الفعلية مشتركة بين العالم والجاهل في التنجيز والتعذير على هذه المراتب الأربعة التي ذكرها المحقق الخراساني (رحمه الله) ما هو مقدار الاشتراك الذي يحفظ مبدأ العدلية أيها الأخوند في التخطئة وعدم التصويب بعبارة أخرى لا يمكن تفرغ الواقع في اللوح المحفوظ بشكل يلزم منه أن نكون مصوبة هذا لا نقبله .

طبعاً جواب الأخوند قال :

مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية إذا وجد حكم ظاهري على الخلاف تنتفي مرتبة الفعلية من الواقع بعد لا تصير هذه الأحكام الشرعية فعلية بحق الجاهلين والشَّاكين بها مرتبة الفعلية تروح من الواقع في حق الشَّاك والجاهل وتبقى مرتبة الإنشاء لا توجد بها فعلية مجرد تصور هذه فقط المشتركة بين الجاهل والعالم .

فهل مرتبة الإنشاء فقط كافية لحفظ الاشتراك بين الجاهل والعالم فقط وفقط في عالم الإنشاء عند العدلية .

الجواب : كلا لا نقبل بهذا المقدار ، نريد أكثر لأنَّ بقاء هذا الحكم الإنشائي صورة إنشاء هذا ليس بحكم (بل صورة حكم) لا توجد فيه فعلية ولا مبادئ ولا إرادة في حفظ الاشتراك بين العالم والجاهل الذي نحن نؤمن به كعدلية لا بد أن تكون الأحكام الشرعية الواقعية مشتركة بروحها ومبادئها وإرادتها وإنشاءها كذلك .

أما أنت أيها الأخوند فرغت الواقع وتركت فقط الإنشاء بالواقع ونقول هذا كافي
حليت مشكلة التضاد بين مشكلة الحكم الظاهري والحكم الواقعي ولكن وقعنا في مشكلة
أعمق وهي مخالفة الأصل الموضوعي الذي أنطلق منه البحث وهو إننا مُحْطَّةٌ ولسنا
بمُصَوِّبَةٌ فهنا يصير كلام الأخوند تعميق للإشكال وليس حل .

كيف حصل هذا عندما ذهب الأخوند إلى الواقع وفرغه من الفعلية بالنسبة
للشاك والجاهل لا توجد أحكام فعلية بحق الجاهل والشاك الذي عنده حكم ظاهري على
الخلاف ومعنى ذلك فرغت الواقع وتفريغ الواقع من الأحكام الشرعية وهذا تسليم
للإشكال وانسياق مع ابن قبا وفعلاً عندك يلزم التضاد في الواقع لذلك فرغت الواقع
طبعاً إذا فرغت الواقع أصبحت المسألة سالبة بانتفاء الموضوع .

والعلّة يقول كيف فرغت الواقع وقد تركت رتبة الإنشاء الذي هو شامل للعالم
والجاهل ، والتعليق إن هذه المرتبة ليست حكم بل صورة حكم .

روح الجواب جوهره فرغت الواقع من الأحكام ولذلك فعلاً ارتفع الإشكال
ولكن ارتفع الإشكال من باب ارتفاع الواقع في حين أصل الموضوع هو بقاء الحكم
الواقعي مشترك بين العالم والجاهل بروحه ومبادئه وإرادته ومع ذلك المولى يجعل حكماً
ظاهرياً مخالفاً والواقع محفوظ بين العالم والجاهل مع ذلك لا يلزم اجتماع الضدين ولا
يلزم اجتماع نقض الغرض عند تشريع الأحكام الظاهرية على الواقع هكذا يكون
الدفع .

هناك رد من قبل الشيخ المحقق النائيني (رحمته) وإشكال على صاحب الكفاية
الذي قسم الحكم الواقعي إلى أربعة مراتب وهي المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء والثانية

مرتبة إنشاء الحكم عند المولى والمرتبة الثالثة مرتبة فعلية الحكم وهي مرتبة البعث والزجر والمرتبة الرابعة مرتبة التنجيز والتعذير وهي مرتبة وصول الحكم إلى المكلف وعلمه به .

تعليق المحقق النائيني قال : هذا التفكيك بين مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية تفكيك غير معقول في نفسه وغير مقبول (بحيث لا يمكن التفكيك بين مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية) لأنَّ المحقق عنده مبنى خاص به وهو مبنى الجعل والمجوعول في كلمات المحقق النائيني ، لذلك تصور النائيني إنَّ صاحب الكفاية فكك بين مرتبة الإنشاء والمرتبة الفعلية وأنَّ مرتبة الإنشاء عند صاحب الكفاية هي مرتبة الجعل عنده ومرتبة الفعلية عند صاحب الكفاية هي مرتبة المجوعول عنده يعني عند المحقق النائيني هذا التصور عند النائيني أدى به إلى الإشكال على صاحب الكفاية فتصور التفكيك بين مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية فلا حل لمشكلة التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ولكن أسقط مرتبة الجعل والمجوعول التي هي تصورات المحقق النائيني على مرتبة الإنشاء والفعلية للمحقق الخراساني هذه المشكلة المنهجية التي أرتكبها المحقق النائيني، لأنَّه يقول في تشريع الأحكام هناك مقامان :

المقام الأول : وهو مقام الجعل وهو مقام إنشاء الحكم على نحو القضية الحقيقية على موضوعية الكلي المقدر الوجود حتى لو لم يكن له مصداق بالخارج أصلاً هذه القضايا الحقيقية وليست الخارجية هذا الجعل الكلي هناك فقط مقدر الوجود .

المقام الثاني : هو مرحلة المجعول (وهو الوجوب الخارجي) .

فعلى مدرسة الأخوند الخراساني الخطابات الواقعية لو خليت في نفسها وطبعها تدل بحسب الظهور على فعلية كلا المدلولين التصديقيين بالنسبة على جميع المكلفين اغتسل يوم الجمعة سواء كان المكلف عالم أو جاهل هذا أمر صدر من المولى وله صدور تصديقي

بكلا المدلولين هم الفعلية أو الإنشائية يعني فعلي وإنشائي بحق جميع المكلفين بمرتبتها
شاملة لوخلت .

ولكن لو جاء حكم ظاهري جعله المولى على خلاف الحكم الواقعي هذه مشكلتنا
هنا ماذا نفعل لرفع التنافي جاء المحقق الخراساني بالتقسيم حتى نستفيد منه إذا جاءت
الأمانة على خلاف الحكم الواقعي الذي أظهرته الخطابات الواقعية فالحكم الواقعي له
مرتبتان مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية إذا جاء الحكم الظاهري على الخلاف سقطت
مرتبة الفعلية فقط وبقية مرتبة الإنشاء والضرورة تقدر بقدرها ، لا تنزل عن الواقع
وبقاء مشترك بين العالم والجاهل ومن جهة رفعنا التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي
كيف رفعنا التنافي صار الحكم الواقعي ليس فعلي ارتفعت مرتبة الفعلية لا تشمل
الشك والجاهل وبقت من الواقع فقط مرتبة الإنشاء والتي هي شاملة للعالم والجاهل .

وهذا ليس معناه التفكيك بين الجعل والمجوعول يا محققنا النائي وهذا له معنى
خاص بذهن النائي وليس له معنى بما تكلم عن المحقق الخراساني .

تنبيه : يقول السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر سألت السيد الأستاذ خارج
الدرس عن الفرق بين النائي والخراساني هذا مكتوب بالحاشية في محاضرات في
أصول الفقه ج ١٨ ص ١٣٣ ، يقول : قلت لسيدنا الأستاذ (رحمته الله) بعد الدرس بهذا
الخصوص ذكرتم أن إشكال الميرزا إنما يرد إذا كان الأخوند مسؤول عن عبار
واصطلاحات الميرزا وهذا يقتضي المقارنة بين اصطلاحات الأخوند واصطلاحات
الميرزا بمعنى مرحلة الفعلية ومرحلة الإنشاء عند الأخوند ما هو فرقها عند الميرزا عند
مرحلة الفعلية ومرحلة الإنشاء عند الميرزا النائي .

فأجاب (رحمته): إِنَّ كلا مرحلي الفعلية الإنشاء عند الأخوند إنما هي مراحل للإنشاء عند الميرزا النائيني يقعان في عالم المولية والفعلية التي عند الميرزا النائيني التي هي المجعول ليست ملحوظة عند الأخوند الخراساني أصلاً مرحلة المجعول حتى يصير خلط وهو فعلية الحكم بوجود موضوعه خارجاً الأخوند أصلاً لا يتكلم بهذه المرحلة فأنَّ هذا ليس من مراتب الحكم عند الأخوند أمّا الفعلية عند المحقق النائيني فهي مرتبطة بتحقيق الموضوع الخارجي والمكلف وشروط المكلف والاستطاعة في الحج مثلاً.

والمحقق الأخوند يتكلم في عالم المولى في مرتبتين فعلية وإنشائية فعندما يأتي الحكم الظاهري يرفع مرتبة الفعلية وتبقى مرتبة الإنشائية حتى يحل الإشكال ويحافظ على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل.

ملاحظة : كل هذه الوجوه فيها نقاط ضعف ونقاط قوة سوف يناقشها السيد الشهيد (رحمته) .

الوجه الرابع وهو المنسوب للمحقق العراقي

والناسب السيد الحكيم (رحمته) وهو منقول في حقائق الأصول للسيد الحكيم ونسبه إلى أستاذه المحقق العراقي .

والسيد الشهيد الصدر الأول يقول : عندما راجعت كلمات المحقق العراقي في مقالات الأصول وفي تقارير المحقق العراقي النصّية لم أجد هذا الوجه بهذا العرض وإنما وجدت وجهاً لطف وأحسن وأعمق يشبه هذا الوجه الذي نقله السيد الحكيم بكلمات المحقق العراقي الصياغات أدق وألطف وأعمق وقد يكون شيء آخر .

لذلك سوف يناقش السيد الشهيد الصدر الأول هذا الوجه حسب ما جاء بنقل السيد الحكيم (رحمته الله) ويجعل وجه خامس للمحقق العراقي من نفس تقريراته ولذلك السيد الصدر الثاني (رحمته الله) يقول: أنا سألت السيد الأستاذ في ج ١٨ ص ١٤٨ في تقارير السيد محمد محمد صادق الصدر في الحاشية لم ينسب سيدنا الأستاذ (رحمته الله) هذا الوجه لأحد أثناء المحاضرة لذا فقد سألته عن قائله فأجاب سلمه الله نسب هذا الوجه للمحقق العراقي في حقائق الأصول ج ٢ ص ٧٧. للسيد محسن الحكيم (رحمته الله) .

والكلام في الوجه الرابع يحتاج إلى مقدمة أولى صدور الواجب للمكلف وتحقيقه في الخارج هذا يتوقف على مقدمتين :

المقدمة الأولى : إلزام المكلف بوجوب صلاة الجمعة بإيجاب صلاة الجمعة .

المقدمة الثانية : هي أن يتكفل المولى المشرع نفسه بإيصال هذا الإلزام إلى المكلف .

إذا اجتمعت هاتان المقدمتان تحققت صلاة الجمعة في الخارج من المكلف هذا الكلام جيد وصحيح في حدود بيانه .

ولكن ماذا سيفعل المحقق العراقي لدفع التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي يقول إرادة المولى سبحانه وتعالى إرادته الواقعية سوف نبعضها .

قسم منها : متعلق بإلزام المكلف بإيجاب صلاة الجمعة والقسم الآخر من الإرادة متعلق بإيصال هذا المتعلق إلى المكلف فتبعضه الإرادة الواقعية للمولى بتبعض المقدمات فبعض الإرادة فإذا لم تتحقق المقدمة الثانية وهي التكفل بإيصال الحكم الشرعي إلى المكلف بأي طريقة فهنا لم تتحقق المقدمة الثانية وعندما لم تتحقق المقدمة

الثانية بعد لا تتحقق صلاة الجمعة من المكلف لأنَّه لم يصله الإلزام فهنا انتفت صلاة الجمعة بانتفاء مقدمتها وهي عدم إيصال الإلزام للمكلف فهنا المقدمة الثانية لم يردّها المولى فلم يوصل للمكلف الإلزام والاحتياط فانتفت المقدمة الثانية يعني ما أرادها المولى يقول بقت إرادته متعلقة بأصل الإلزام الموجود في لوح التشريع وجوب صلاة الجمعة يريده في لوح التكليف ولكن المكلف الشّاك الذي لم يصله الإلزام لا يريده لأنَّه لم يوصل له الإلزام .

وهذا ينفعنا إذا جاء حكم ظاهري على الخلاف إلى هذا المكلف الشّاك الذي لم يصله الإلزام بوجوب صلاة الجمعة فإذا جاءه حكم ظاهري أمارة تقول له صلاة الجمعة ليست واجبة أو أصل عملي (رفع ما لا يعلمون) فهذا الحكم الظاهري لا يوجد شيء ينفيه لأنّ لا توجد إرادة للمولى في هذه المرتبة فلا يوجد اجتماع إرادتان متخالفتان للمولى إرادة الترخيص وإرادة الوجوب مصلحة ومفسدة محبوبة ومبغوضة فهنا المكلف الشّاك لا يوجد إرادة من للمولى في حقه لإيقاع صلاة الجمعة فعندما يأتي حكم الظاهري لم يجد شيء منافي .

وبهذا حافظ المحقق العراقي على أصل الإلزام في الإرادة الأولى للمولى والتي هي شاملة للجاهل والعالم وهنا تكون الإرادة مبغضة إرادة بأصل الإلزام وإرادة بتوصيل هذا الإلزام رفع المقدمة الثانية فلم يصل الحكم الشرعي للمكلف .

سؤال : نقول هل المولى يريد صلاة الجمعة من المكلف في الإرادة الأولى ؟

الجواب : نعم لماذا لأنّها باقية على حالها ولم تتبعض إذن رجعت اجتماع الضدين ونفص الغرض بلحاظ تلك الإرادة العليا فإنّ أجاب صاحب التبعض إنّ الإرادة

العليا أيضا ندعي فيها التبعض والرد من السيد الشهيد إذن لزم التسلسل كلما نبعض مرة نحتاج مثلها وهكذا .

إذن لا بد أن نصل إلى إرادة إعلائية متعلقة بذات الفعل وهو صلاة الجمعة بالتالي سؤال المولى يريد صلاة الجمعة أو لا يريد بها بذاتها كفعل من الأفعال الجواب : نعم يريد بها خالص الحكم الظاهري يقول لا يريد بها فيلزم التضاد من جديد .

فهذا الوجه لا يوصلنا إلى نتيجة محصلة ومناسبة يبقى إشكال التضاد موجود هذا هو الوجه الرابع المنسوب للمحقق العراقي فحافظ على الأحكام الإنشائية كاملة أرادة وإنشاء إذن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية ومركز الأحكام واحد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هذه خطة للحل فصار مركز الحكم الواقعي والظاهري واحد فهنا رفع لمشكلة ابن قبا من تضاد ونقض الغرض يعني الحكم الظاهري والحكم الواقعي يدوران في المبادئ على مركز واحد حتى لو اختلفا تبقى مبادئهم واحدة إذن الطريقة بناءً على المحقق العراقي هذا معناها أن الأحكام الظاهرية طريق للحفاظ على الأحكام الواقعية ليس كاشفية وطريقة المحقق النائيني ولا منجزية ومعدنية بل طريق للحفاظ على الأحكام الواقعية فإن الأمانة عند المحقق العراقي عندما يجعل الشارع لها حجة لا يوجد لها مبادئ خاصة بها وإنما نفس مبادئ الحكم الواقعي ، فطريقة العراقي تقع قبال السببية لأن السببية تقول الأحكام الظاهرية تسبب مبادئ خاصة بها بينما المحقق العراقي يقول الأحكام الظاهرية تولد طريق فقط للحكم الواقعي وتحافظ على الأحكام الواقعية وبناءً على الطريقة العراقية للمحقق العراقي سوف يرتفع عندنا مشكلة التضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية لأنه لا توجد مبادئ مختلفة .

وهناك ملاحظة مهمة :

وهي نحن إذا أردنا نبحث على جواب يرفع التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لابد أن نحافظ على الحكم الواقعي وهي الإيرادات الواقعية في لوح التشريع وإلاّ أصبحنا مُصَوِّبَةً لوح التشريع والإيرادات الواقعية خط أحمر لأنّ الاشتراك بين العالم والجاهل في الأحكام الواقعية لأن لكل واقعة حكم في لوح التشريع مبدأ ثابت عندنا نحن المخطئة فأَيّ فقيه وأصولي النائي ، العراقي ، الأخوند ، الصدر يجب أن يكون جوابهم المحافظة على الواقع ويرفع التنافي .

أمّا مشكلة نقض الغرض يقول المحقق العراقي إنّ هذا الجواب لدفع نقض الغرض يتوقف على بيان مقدمة منهجية أنّ المطلوب التشريعي للمولى الذي يريده من العبد كالحج مثلاً مطلوب تشريعي من المولى يريده المولى من العبد الحج الصلاة هذا المطلوب التشريعي له مقدمات حتى يتحقق هذه المقدمات تنقسم إلى قسمين لكي يتحقق المطلوب التشريعي .

القسم الأول : هو المقدمات التي تكون مقدمة لنفس الفعل بما هو فعل وبغض النظر عن الإرادة التشريعية من المولى لهذا الفعل يتوقف عليها الفعل في الخارج ثابتة للفعل بغض النظر المولى شرع أو لم يشرع وجوب الحج مثلاً مثالها طي المسافة للحج مقدمة تكوينية للتواجد في الحج مقدمة للفعل بما هو فعل هذا القسم الأول .

القسم الثاني : من المقدمات التي يتوقف عليها الفعل المراد التشريعي في الخارج وهي التي تقع في طول تعلق إرادة المولى بالفعل بالحج بالخارج وهذه لم تكن موجودة كمقدمات للحج قبل التشريع تولدت إرادة أخرى توقفت مقدمات الحج وهذه على نحوين :

النحو الأول : المقدمات التي ترجع إلى المولى نفسه إبراز إرادته بخطاب للذهاب للحج يتوقف عليها وقوع الحج في الخارج ولكن مقدمة متى حصلت ؟ حصلت بعد إرادة المولى للحج يعني في طول الإرادة .

النحو الثاني : المقدمات التي ترجع إلى العبد نفسه مثل إرادة العبد للذهاب إلى الحج لولا إرادة العبد ترك القسم الثاني الخاصة بالمولى مثل إبراز الخطاب هنا ، هذه مقدمة يتوقف عليها الفعل الذي يريده المولى في الخارج .

الوجه الخامس

للمحقق العراقي هو ذكره وهو من أهم الوجوه التي ذُكرت لدفع هذه الشبهة وبعبارة أخرى هذا الوجه سوف يتقدم بنا خطوة مهمة نحو الحل ودفع الشبهة وإن كان لم يرتضيه السيد الشهيد (رحمته) وهذا الوجه مبني على فكرة اسمها الطريقية ولكن هذه الطريقية للمحقق العراقي ليست هي كمثل طريقية النائي .

فلا بد من التفريق لأنّ بينهما فرق كبير فطريقية المحقق العراقي لدفع الإشكال والتنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي تقوم على إنّ الحكم الظاهري ليس له مبادئ مستقلة في نفسه حتى يتضاد مع الحكم الواقعي إنّما مبادئ الحكم الظاهري نفس حكم مبادئ الحكم الواقعي وهذا معنى الطريقية الذي يقع في قبال السببية ويرفع اجتماع الضدين لا تجتمع مصلحة ومفسدة في الحكم الظاهري والواقعي لأنّ لا توجد مبادئ مستقلة وإنّما مبادئهم واحدة وإنّ اختلفت مرتبتهما لأنّها عند المولى واحدة ولكن تبقى مشكلة نقض الغرض قائمة إذن نريد نرفع مشكلة نقض الغرض لا بد من مقدمة .

المطلوب التشريعي للمولى الذي يريده من العبد كالحج مثلاً .

ويمكن اختصار جواب الشيخ المحقق العراقي (رحمته) بأنه قال إنّ إبراز الخطاب من المولى (إبراز الخطاب الشرعي) هو مقدمة لوقوع الفعل المطلوب بالخارج وهو مقدمة ترجع إلى المولى المولى لا بد أن يخاطب ويبرز خطابه لكي يقع فعله في الخارج وهذا الإبراز إبراز الخطاب يقع في طول الإرادة الواقعية عند المولى (يعني المولى سبحانه وتعالى المشرع عندما يريد الصلاة في نفسه في أفق نفسه الإرادة الواقعية للمولى يقع في طولها الإبراز) يعني إبراز الخطاب متأخراً رتبةً عن وجود الإرادة الواقعية في نفس المولى هذا كلام المحقق العراقي .

وهذا الإبراز مقدمة لوقوع الفعل من المكلف في الخارج ولذلك هذا الإبراز مادام يقع في طول الإرادة الواقعية فيحتاج إلى إرادة أخرى مستقلة إرادة إبراز الخطاب غير الإرادة الواقعية ومن خلال هذا التفكيك بين الإرادتين الإرادة الواقعية وإرادة إبراز هذا الخطاب يتجه المحقق العراقي للجواب الذي ذكرناه سابقاً لدفع التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية .

هذا الوجه : يقول السيد الشهيد في بعض كلماته وإن كان وجهاً فنياً وصناعياً في صياغته الأصولية والعلمية ولكنه في الحقيقة لا محصل له في دفع التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية .

يقول السيد الشهيد نستطيع أن نناقش ذلك ونعترض عليه من خلال أمرين أو مناقشتين :

الأمر الأول : والمناقشة الأولى لهذا الكلام إنّ إبراز الإرادة الواقعية بخطاب واقعي أو ظاهري والذي هو من مقدمات وقوع الفعل في الخارج كما قلنا هذا الإبراز هو مقدمة لوقوع الفعل في الخارج صحيح ولكن كيف وما هو المناط في مقدميته

لوقوع الفعل في الخارج ؟ يعني لماذا أصبح إبراز الخطاب مقدمة لوقوع الفعل في الخارج ؟ هذا إبراز الخطاب يعني نال هذا المقام بحيث لا يقع الفعل في الخارج من المكلف إلاّ بإبراز الخطاب من المولى كيف صار؟ هنا نسأل ما هي الحيثية والمناط الذي جعل إبراز الخطاب مقدمة لوقوع الفعل في الخارج هنا الجواب :

إنّ هذه الحيثية التي يكون بها هذا الإبراز مقدمة لوقوع الفعل في الخارج هي أنّه كاشفٌ عن إرادة المولى لماذا عندما تسمع الخطاب من المولى تندفع وتتحرك دفعك نحو أداء الواجب لمن أبرزه لماذا ؟ لأنّه كاشف عن إرادة المولى فكاشفيته عن إرادة المولى بما هي (كاشفية) هي المناط في وقوعه مقدمة لإتيان الفعل في الخارج وإلاّ لو لا كاشفيته لا يقع مقدمة سواء أبرز أو لم يبرز بأي طريقة ظهر إبراز الخطاب .

فكل المناط في مقدميته هذا الإبراز هو أنّه كاشف ولكن هذا الكاشف أخذ بحيث إنّهُ مطابق للواقع أو أخذ الكاشف بما هو مقدمة لكشف الواقع سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع كل كاشف الإبراز خطاب قضية من القضايا كاشفة إذن كل كاشف مرة نفترضه كاشف بما هو كاشف طابق الواقع أو لم يطابق الواقع نأخذه بهذه الحيثية .

ومرةً ننظر للكاشف بما هو مطابق للواقع بهذا القيد وبهذه الحيثية بحيث إنّهُ الكاشف غير المطابق للواقع لا نريده يعني نريد الكشف المطابق للواقع فقط هنا إبراز الخطاب قلتم كاشف وصار مقدمة لوقوع الفعل في الخارج وهذا كله صحيح ولكن كاشف بما هو كاشف بشكل عام طبيعة الكشف أو لا كاشف بما هو مطابق للواقع .

يقول السيد الشهيد : أكيداً إنّ إبراز الخطاب مقدمة لوقوع الفعل في الخارج بما هو كاشف وليس بما هو كاشف مطابق للواقع أكيداً الآن لو قطعت بواجب شرعي

هذا القطع يحركك نحو الامتثال لو لا يحركك نحو الامتثال الجواب : نعم يحركك بما هو كشف لو بما هو كشف مطابق للواقع الجواب بما هو كشف فقط فقط لماذا ؟ لأنه لا يوجد عندنا الواقع حتى تقول هذا مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع الحقيقة أن الذي يحركنا نحو الامتثال هو الكشوفات الحاصلة عندنا في أفق أنفسنا نحو الأحكام الشرعية عندما تقرأ (وإذا حييتم....) هذا خطاب هذا أبرز الخطاب ولا يوجد شك فيه وارد في الكتاب الذي هو قطعي الصدور فصار عندي يقين وعلم وقطع برد التحية فصار الانكشاف والإبراز مقدمة لوقوع الفعل منا في الخارج أخذ بما هو كشف وليس بما هو كشف للواقع لأن إذا فرضنا لا بد من الكشف المطابق للواقع فلن نصل لهذا الكشف لأن الواقع ليس عندنا نحن عندنا الكشف عن الواقع والسلام .

لأننا لا نستطيع إثبات قطعنا بدليل مطابق للواقع غاية الأمر إن كل قاطع يرى في نفسه إن قطعه مطابق للواقع الخطاب المبرز لإرادة المولى صحيح يقع كمقدمة لوقوع الفعل في الخارج ولكنه يقع مقدمة بما هو كشف للواقع لا بما هو واقع فإذا افترضنا إن الكشف مطابق للواقع تعدد الواقع لأن صاحب كل قطع عنده واقع فتعدد الواقع .

إذن يا شيخ هذا الإبراز للخطاب الذي صار مقدمة لوقوع الفعل في الخارج وأنت أخذته وقلت هذا في طول الإرادة الواقعية للمولى ومتأخر رتبة عنها نقول لا هذا الإبراز بما هو كشف لا يقع في طول الإرادة الواقعية وإنما هو أمر آخر لا علاقة له بالإرادة الواقعية والشاهد على ذلك إنه لا علاقة له بالإرادة الواقعية ولا متولد منها ولا في طولها الشاهد على ذلك إنه إذا وجدت أنا إبراز من إبرازات المولى وقطعت به

فإنني سوف أتحرك حتى لو مخالف للواقع سوف أتحرك لأنّ نفس الكاشفية دفعتني للتحرك.

إنّ إبراز الخطاب بما هو كاشف لا يقع في طول الإرادة الواقعية وليس متأخر عنها نخلص الوجه انتهى لأنّ الوجه يفترض إنّه واقع في طول الإرادة الواقعية ونحتاج إلى إرادة جديدة تبرزه وهذه الإرادة الجديدة هي التي حلت لنا مشكلة الحكم الظاهري والواقعي والتنافي في حين إذا انهدمت هذه الفكرة وهو أنّه ألبراز بما هو مقدمة لوقوع الفعل في الخارج ليس متأخر رتبة عن الإرادة الواقعية ولا يقع في طولها انتهت الفكرة وانهدمت نتيجتها هكذا نمنع كون الإبراز الخطاب يقع في طول الإرادة الواقعية ومتأخر عنها.

المناقشة الثانية

غير منتجة وبلا محصلة لذلك أعرضنا عنها والحمد لله كما يقول السيد الشهيد.

الوجه السادس

لرفع التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية وهو الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري نقلاً عن المجدد الشيرازي (رحمته الله) ونقله الشيخ الأنصاري في مبحث التعارض في كتاب الرسائل فرائد الأصول مبحث الأصول حيث ورد عنهما عبارة نقلها الشيخ الأنصاري عن المجدد الشيرازي عبارة حيث قالوا لا تنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية بسبب الطولية بين الحكمين فإنّ الحكم الظاهري يقع في طول الحكم الواقعي أي أنّ رتبة الحكم الظاهري ليس هي رتبة الحكم الواقعي ومع اختلاف الرتبة بينهما فلا تنافي بينهما لماذا لا تنافي بينهما فهذه مقدمة مهمة يقوم عليها هذا الكلام.

العبارة المنقولة عن المجدد الشيرازي قال إنَّه يوجد طولية بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي أي إنَّ كل واحد في مرتبة نعم لو في الواقع إنَّ الدعاء في الواقع عند رؤية الهلال واجب وفي الواقع ليس بواجب أو الدعاء عند رؤية الهلال الظاهر واجب والدعاء عند رؤية الهلال في الظاهر ليس بواجب هنا يحصل تعارض وتنافي ، أمَّا إذا كان الوجوب في مرتبة وعدم الوجوب في مرتبة أخرى هنا لا يوجد تنافي ولا تضاد لأنَّ الأحكام الواقعية في اللوح المحفوظ مرتبة وفي الأحكام الظاهرية عند المكلف الشاك مرتبة أخرى فلا يلزم التناقض ولا التنافي بهذا الشكل المختصر أكو طولية بين رتبتين بين الواقع والظاهر .

وعندما جاءوا من بعد الشيخ الأنصاري ففسروا هذا الكلام بتفسيرين فكان الأول لصاحب الكفاية والتفسير الثاني للمحقق النائيني .

التفسير الأول : هو ما ذكره صاحب الكفاية نستطيع أن نسمي هذا التفسير بالتفسير العقلي ، الخراساني فسَّرَ الطولية في عالم الرتب العقلية اختلاف رتبة نعم اختلاف رتبة ولكن أين حصل هذا الاختلاف في عالم العقل يقول الخراساني : أنَّ اختلاف الأحكام الظاهرية مرتبتها غير مرتبة الأحكام الواقعية بل هي متأخرة عن الأحكام الواقعية برتبتين وذلك لأنَّ الحكم الظاهري أخذَ في موضوعه الشك .

س : الأحكام الظاهرية متى تثبت للمكلف؟

ج : عندما يفقد العلم وعندما يفقد العلم جعلت الأمانة حُجَّة جعل خبر الثقة حُجَّة وجعل الظهور حُجَّة في حالات عدم العلم فلا بد لكي يثبت الحكم الظاهري أن يوجد حكم واقعي في اللوح المحفوظ هذه الرتبة الأولى ونشك في الحكم الواقعي وإذا شكنا في الحكم الواقعي يثبت في حقنا الحكم الظاهري فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي

برتبتين وحينئذٍ كلُّ منهما يقع في مرتبة خاصة به ولا منافي له فيها فلو أتينا إلى عالم الأحكام الواقعية عالم التشريع مثال الدعاء عند رؤية الهلال واجب في عالم الواقع لا منازع له ولا منافي له هو بمرتبته الخاصة والأحكام الظاهرية غير موجودة أصلاً فلا منافي له وعندما نأتي إلى رتبة الحكم الظاهري ، الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب مستحب هذا كذلك وحده موجود بمرتبته في الحكم الظاهري يعني في مرتبة الأحكام الظاهرية موجودة فقط الأحكام الظاهرية فقط أمّا الأحكام الواقعية موجودة في عالمها الخاص فهنا اختلفت المرتبة وإذا اختلفت المرتبة ارتفع التنافي .

فالحكم الظاهري ثابت بمرتبته لا تنافي وكذلك الحكم الواقعي ثابت في مرتبته لا تنافي فيه هذا بيان العبارة بناء على هذا البيان فأنَّ الخراساني فسرها لنفسه ثم يناقشها ويشكل عليها .

فيقول هذا الكلام ليس بتمام لأنَّه لا يرفع مشكلة التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كيف لا يحل المشكلة ؟ يقول : كيف صار الحكم الظاهري في مرتبة لا ضد له فيها وكذلك الحكم الواقعي في مرتبة لا ضد له فيها هذا الكلام ليس بدقيق فإذا جئنا إلى مرتبة الحكم الواقعي فهذا صحيح لا وجود للحكم الظاهري فيها بالواقع لا يوجد ظاهر ولكن في مرتبة الحكم الظاهري الحكم الواقعي موجود فكيف تقولون لا يوجد حكم واقعي لأنَّ بمجرد تقولون لا يوجد حكم واقعي تكونون (مُصَوِّبَة) فمن هذه الجهة لا يمكن قبول هذا الكلام .

س : بمرتبة الحكم الظاهري المكلف الشَّاك الذي شرعت له استحباب الدعاء عند رؤية الهلال بهذه المرتبة يوجد واقع أو لا يوجد واقع؟

ج : يوجد واقع وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بهذه المرتبة اجتماع نعم بمرتبة الواقع لا يوجد اجتماع ونحن نريد مرتبة الحكم الواقعي لا يوجد فيها حكم ظاهري ومرتبة الحكم الظاهري ليس فيها حكم واقعي عندئذٍ تحل المشكلة وإلاّ فلا أمّا بهذا البيان فهذا قاصر لأنّ الواقع ثابت وإنّ أدعية اختلاف الرتبة في الواقع الوجوب وفي الظاهر عدم الوجوب فرجع التنافي من جديد .

وهنا جاء تدخل السيد الشهيد الصدر الأول (رحمته) قال : إنّ أصل هذا البيان للعبارة غير تام عند الشيخ الخراساني لأنّ الشيخ الأنصاري يقول : أنّ الحكم الواقعي في مرتبة والحكم الظاهري في مرتبة أخرى يعني إنّ الحكم الواقعي بمرتبه الخاصة ثابت لا يوجد معه حكم ظاهري والحكم الظاهري في حالات الشك والجهل ثابت في مرتبه ولا يوجد حكم واقعي في مرتبه .

س: الآن الشاك عنده حكم واقعي في مرتبه ؟ كلا بمجرد نفرض عنده حكم واقعي يعني ليس بشاك نعم حكم واقعي في عليائه موجود ولكن ليس له علاقة فيه ولكنه موجود ولكن بالساحة مرتبة الحكم الظاهري لا يوجد حكم واقعي يقول الشيرازي : فلا يلزم التنافي في مرتبة الحكم الظاهري .

فهنا السيد الشهيد الصدر يقول لصاحب الكفاية هم يفرضون المرتبتين مختلفتين فعندهم الواقع غير موجود بمرتبة الظاهر فتفسير الأخوند الخراساني غير صحيح للعبارة وكذلك إشكالك لا موضوع له لأنّ التفسير غير صحيح .

مناقشة السيد الشهيد لأصل فرضية الحكم الظاهري

ثمَّ يرجع السيد الشهيد الصدر ويقول الآن نحن نتكلم ، كيف نرد هذه المغالطة في التفسير الأول بتعدد الرتبة فالحكم الواقعي له رتبة والحكم الظاهري له رتبة ؟ ولكن الصحيح الذي يقال في رد هذه المغالطة في تعدد المراتب ودفع المشكلة هو هذا .

تنبيه قبل الجواب :

الحكم الظاهري - والحكم الواقعي متضادان فلزم إشكال ابن قبا جاء هذا الوجه قال : لنرفع هذا الإشكال بتعدد الرتبة الحكم الواقعي في رتبة والحكم الواقعي في رتبة اختلفت رتبة القضيتين فارتفع الإشكال

فاختلاف الرتبتين هو جوهر الكلام فالسيد الشهيد الصدر يقول :

إنَّ التضاد في علم المعقول هو استحالة اجتماع الضدين في الواقع وليس استحالة اجتماع الضدين في المرتبة فقط فمرة الضدان لا يجتمعان في المرتبة صحيح ولكن هذا ليس مناط استحالة اجتماع الضدين إنما هو استحالة اجتماع الضدين في الواقع في لوح الواقع الضدان ضدان في الواقع وليس فقط في مرتبتهما .

مثال : السواد والبياض في مرتبة واحدة ضدان صحيح في موضوع واحد فهذا الجهار لا يمكن أن يجتمعان فيه السواد والبياض في مرتبة واحدة يستحيل اجتماعهما ولكن إذا اختلفت المرتبة هل يعني هذا زال البياض والسواد إذا اختلفت المرتبة الجواب لا لنفرض إنَّ السواد بهذه المرتبة والبياض بمرتبة أخرى هل زال التضاد من السواد والبياض ؟ الجواب : لا لأنَّ السواد ضد البياض والبياض ضد السواد ففي الواقع ضدان وفي مرتبة واحدة هما ضدان حتى لو اختلفت مرتبتهما .

فالكراهية ضد المحبوبة سواءً اجتماعاً في رتبة واحدة أو اختلافاً هذه تطرد هذه وهكذا..... من أمثلة الضدين فأنتم أردتم أن ترفعوا التضاد باختلاف المرتبة لنذهب لقضية الحكم الشرعي الدعاء عند رؤية الهلال في الواقع محبوب بشدة لأنه واجب في الظاهر ليس محبوب بشدة لأنه مستحب فمحبوب ليس بمحبوب كمثال هذا محبوب ليس بمحبوب ضدان بأي مرتبة هم ضدان لأنهم في عالم الواقع ضدان فإذا كانا ضددين في عالم الواقع بقى الإشكال ، لأنّ مناط التضاد وهو استحالة اجتماع الضدين في الواقع ليس الاستحالة في الرتبة فقط وإنما يكون في استحالة الجمع بينهما في الواقع وفي عمود الزمان ولوح الواقع التضاد متحقق على أية حال لذلك التضاد ثابت في عمود الزمان ومتحقق بحسب الخارج على أية حال حتى لو فرض هذا في مرتبة وهذا في مرتبة أصل تعدد المرتبة لا يحل المشكلة هذه هي الملاحظة الأولى من السيد الشهيد ثم يترقى السيد الشهيد ويقول هذا الفرض بتعدد الرتب لا أساس له من الأصل لا وجود له يعني الأصل خطأ .

لأنّ صاحب هذا الوجه المجدد الشيرازي يعتقد أنّ رتبة الحكم الظاهري متأخرة عن رتبة الحكم الواقعي ونحن قلنا :

أولاً : هذا التأخر والتقدم لا يحل المشكلة .

ثانياً : لا يوجد تأخر وتقدم بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كيف بهذا البيان موضوع الحكم الظاهري الشك بالواقع والشك في الواقع متأخر عن الواقع فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي .

السيد الشهيد يقول : إنّ الشك في الواقع الذي افترضته متأخر ليس متأخر عن الواقع بأي وجه من الوجوه لا توجد رتبة واقعية بين الشك في الواقع والواقع أصلاً لا

توجد رتبة في الوجود بينهما ولا تقدم ولا تأخر بينهما بالوجود في الواقع والشك في الواقع لماذا لا يوجد تأخر وتقدم الشك في الواقع ما متأخر عن الواقع نرجع إلى كبرى التقدم والتأخر في علم المعقول التقدم والتأخر في علم المعقول إنما هو التقدم والتأخر بالطبع كما نقول مثلاً : تقدم العلة على معلولها وتأخر المعلول عن علته هذا تأخر في الطبع والرتبة هذا صحيح يعني التقدم والتأخر بالطبع إذا نظرنا من جهة العلة فقط المعلول موجود في العلة أولاً؟ ج : غير موجود المعلول في مرتبة العلة ليس له فرض أمّا إذا نظرنا من جهة المعلول هل العلة موجودة أولاً؟ .

ج : نعم موجودة مع المعلول فيقال إنّ العلة متقدمة بالطبع على المعلول والمعلول متأخر بالطبع عن العلة ومناطها هكذا إنك إذا نظرت من الجهتين من جهة العلة من المتقدم فإنّ المعلول غير موجود ومن جهة المعلول أنّ نجد أنّ العلة موجودة مع المعلول سوية فالعلة التامة موجودة مع معلولها ولا ينتهي المعلول وينعدم هذا مناط التقدم والتأخر في علم المعقول .

وهناك مثال آخر وهو الاثنين والواحد من المتقدم طبعا الواحد فهل تتحقق الاثنين بلا واحد ؟

الجواب : كلا لأنّ الواحد سابق الاثنين .

فهنا نقول الواحد متقدم على الاثنين والاثنين متأخرة عن الواحد هذا المناط ما موجود بين الحكم الظاهري والواقعي في مرتبة الحكم الواقعي لا يوجد حكم ظاهري من جهة الحكم الظاهري يوجد حكم واقعي لا ليس بالضرورة لأنّ الشك في الحكم الظاهري يمكن أن يكون هذا الحكم في الواقع ويمكن لا وجود له .

إذن لا يوجد تقدم ولا تأخر ، يمكن أن نلتزم بحكم ظاهري بدون وجود حكم واقعي أساس التقدم والتأخر بين الحكم الواقعي والظاهري ليس صحيح عقلياً لا أساس لها لأنه يمكن أن نفرض الثاني بدون الأول ونفرض الأول بدون الثاني .

وبهذا يكون السيد الشهيد ناقش هذا الوجه بمناقشتين :

المناقشة الأولى : أن تعدد الرتبة لا يحل المشكلة .

المناقشة الثانية : أصلاً لا توجد رتبة والسلام .

التفسير الثاني للوجه الخامس وهو للمحقق النائيني

الذي يقول أنَّ عبارة المجدد الشيرازي والشيخ الأنصاري أُسيء فهمها من قبل الأعلام بعدهم ومنهم صاحب الكفاية وذكر المحقق النائيني نقاشاً يرد فيه فهم صاحب الكفاية وقال هذا فهم خاطئ للعبارة والصحيح أنَّ نقول في العبارة ويعني بالعبارة (إنَّ هناك طولية بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري وأنَّ الحكم الواقعي متقدم رتبةً عن الحكم الظاهري والحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي ولكن وقع الخلاف في فهم هذا التقدم والتأخر فهم هذه الطولية) المحقق النائيني يقول : عندنا طريقة لفهم هذه الطولية وهذا التقدم والتأخر ولعل هذا التفسير الذي يذكره النائيني فيه شيء من الدقة والصياغة أكثر عمقاً وترتيباً من صياغة الأخوند الخراساني وإنَّ كان المحقق النائيني في تقريراته مشوش كما يقول السيد الشهيد في البحث وأنَّ الذين قرروا بحث المحقق النائيني تلامذته الكاظمي والمحقق الخوئي والكاظمي صاحب فوائد الأصول والسيد الخوئي أجود التقريرات .

ولكن السيد الشهيد يقول نحن أخذنا ما فهمناه من تفسير الطولية التي أدعاها المجدد الشيرازي والشيخ الأنصاري المحقق النائيني يقول :

إنَّ الحكم الظاهري صحيح مترتب على ثبوت الواقع ولكن هذا الترتب نحن نطرحه بشكل غير الذي طرحه المحقق الخراساني فنقول إنَّه لو لم يكن هناك واقع وحكم واقعي لما كان عندنا أحكام ظاهرية (بمعنى أنَّ الحكم الواقعي عند المولى في الأحكام الموجودة في لوح التشريع عند المولى هي التي تقتضي أنَّ يوجد حكم ظاهري وتكون الأحكام الواقعية في لوح التشريع الواقعية عند المولى تكون سبب لوجود وتحقيق الأحكام الظاهرية .

بعض النظر عن إنَّ الحكم أخذ في موضوعه الشك والشك متأخر عن الواقع هذا بيان صاحب الكفاية نحن نقول (النائيني) : أنَّ الأحكام الواقعية هي السبب الذي يقتضي ويوجد ويحقق الأحكام الظاهرية .

بعبارة مني (الجياشي) : الأحكام الظاهرية تولد وتتحقق من الأحكام الواقعية ولولا وجود الأحكام الواقعية لما صار عندنا أحكام ظاهرة نأخذ مثلاً الحكم الظاهري بالرخصة رُفِعَ عن أمّتي ما لا يعلمون (الترخيص الظاهري) البراءة هذا مترتب ملاكاً وخطاباً على أن يكون هناك واقع تشريعي في نفس الأمر يعني رفع ما لا يعلمون ما هو ملاكها من أين نشأت يقول شرعه المولى ملاكاً من ملاكات الحكم الواقعي خطاباً ظهر هذا الخطاب بسبب وجود خطابات واقعية فالحكم الظاهري - ملاكاً وخطاباً نشأ من وجود الحكم الواقعي وإذا لم يكن هناك واقع مشرع ومنجز عند المولى في لوح التشريع فلا يمكن أن يتحقق أصل ظاهري أصلاً فنقول هنا ، ونرجع للعبارة عندما يقول الشيخ الأنصاري والمجدد الشيرازي أنَّ الأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الواقعية الطولية هذه هي المقصودة وليس الرتب العقلية التي قالها الأخوند

الطويلية : هي أنَّ الحكم الظاهري ولد ووجد من الحكم الواقعي بعبارة أخرى (كلمة ظاهري تعني أكو واقعي) عندما نقول أكو ظاهري يعني أكو ظاهر .

إذن الحكم الظاهري يعني وجود واقع وهذا الظاهر ظاهر الواقع قصد النائيني نفس الحكم الظاهري ظهر من الحكم الواقعي فلو لم يكن هناك أحكام واقعية في لوح التشريع لما وجدت أحكام ظاهرية (رفع ما لا يعلمون) ليس له معنى بلا واقع .

هكذا يقول المحقق النائيني أنَّ الأحكام الظاهرية (الأمانة) الأصول العملية - ما دام أحكام ظاهرية فهي نشأت من أحكام واقعية ، لو لم يوجد واقع بحقنا في لوح

التشريع هل يوجد معنى لما رفع ما لا يعلمون وهكذا احتط لدينك إذا لم يكن علينا أحكام واقعية لمن أحتط والاحتياط حسن على كل حال .

فالأحكام الظاهرية سواء كانت ترخيصية أو إلزامية بالحقيقة هي متولدة من وجود الأحكام الواقعية بهذا الشكل وهذه هي الطولية التي يريدها الشيخ الأنصاري والمحقق الشيرازي وليست بالمعنى الذي يريده المحقق الخرساني .

طيب هذه الطولية التي نريد نحن نرفع المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي حتى لا نقع بشبهة ابن قبا نرفع التضاد ؟ كيف نحل ذلك يقول : إذا فرض ذلك يعني الفهم للطولية فيستحيل أن يكون الحكم الظاهري مانعاً من الحكم الواقعي لأنَّ الحكم الظاهري تحقق من الحكم الواقعي وأنتم تقولون بأصل الإشكال أنَّ الأحكام الظاهرية تضاد وتنافي الأحكام الواقعية فتمانعها الحكم الواقعي وجوب والحكم الظاهري إباحة هذا الحكم الظاهري الإباحة ينافي الواقع يمانع الواقع ينافي الواقع نحن نقول بناءً على هذا البيان هذه المضادة والممانعة مستحيلة بل من المستحيل تصورهما فضلاً عن تحققها لماذا ؟ لأنَّ هذا الحكم الظاهري متولدٌ من الحكم الواقعي فكيف نتصور أنه يمانع الواقع ويمنع من الواقع ويضاد الواقع وهو ابن الواقع .

فلو تصورنا الحكم الظاهري ينافي الواقع لكان قد نفى نفسه .

ففرضوا أنَّ الأحكام الظاهرية تنافي الأحكام الواقعية يلزم منه أنَّ الأحكام الظاهرية تنفي نفسها وتعدم نفسها مثال للتقريب لو فرضنا أنَّ يوم الاثنين لا يتحقق إلاَّ بعد يوم الأحد فيستحيل أنَّ يكون يوم الاثنين مانعاً من تحقق يوم الأحد .

هذا فهم وتفسير النائي لقول الأنصاري والمجدد الشيرازي .

جواب السيد الشهيد الصدر الأول (رحمته) عن هذا الفهم الذي قدمه المحقق النائيني (رحمته) يقول السيد الشهيد عن بيان النائيني : هذا صورة بيان الصياغة الفنية والأصولية لطيفة ولكنه لا يرجع إلى محصل يعني لا يرفع مشكلة الأحكام بين الظاهري والواقعي لماذا؟ لأن هذا البيان وإن أبطل مانعية الحكم الظاهري للحكم الواقعي صحيح لأنّها واقعة من جهة رتبة معلولاتها لحد هنا صحيح .

إلاّ إنّ الأحكام الواقعية تنافي الأحكام الظاهرية من جهة أخرى نعم تنافيا الحرمة الواقعية تنافي الحكم المخالف لها إذن لم يبطل المانعية من هذه الجهة نحن نريد رفع التنافي من كل الجهات وليس فقط من جهة واحدة وغاية ما ينتجه هذا البيان أنّه لو أمكن ثبوت الحكم الظاهري مترتباً على الواقع فلا يكون الحكم الظاهري مانعاً على الأحكام الواقعية ولا منافياً للأحكام الظاهرية ولكن المشكلة في أصل إمكان حكم ظاهري مضاد للأحكام الواقعية هذا فرض وجود حكم واقعي ولكن لو فرض في الأحكام الظاهرية مخالف للواقع والسؤال هل يمكن أن يتولد حكم ظاهري مضاد للحكم الواقعي أو لا ؟

لذلك يبقى الحكم الواقعي مضاد للحكم الظاهري هذا يقول بالحرمة وهذا يقول بالإباحة فكل الخطابات المتنافية تبقى متضادة فيرجع التضاد نفسه .

ابن قبا قال : الأحكام الظاهرية تنافي الأحكام الواقعية ويلزم اجتماع الضدين وتلزم المحاذير العقلية الإشكال اجتماع الضدين .

ويقول الشيخ الجياشي : لن نجد حل لأنّ فرضية التضاد من أساسها غير صحيح لأنّ فرضية التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية لن ترفع ويقول السيد الشهيد ما دام تفرضون الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية أضداد ولا يمكن اجتماعهما سواء

تعددت الرتبة أو اتحدت وعليه يقول السيد الشهيد الصدر (تقضى) فالجواب الصحيح لرفع هذه المشكلة لا بد أن نعين نكته في نفي التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي فلا تعدد الرتب ولا غيره ينفع لأن المشكلة ليس لها وجود حقيقي وقول ابن قبا يمكن أن نقول له لا يوجد تضاد ، ويمكن أن نصح له فلا بد من صرف عنان البحث والتحقيق لعدم وجود التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري كلاًهما أحكام يشرعها الباري عز وجل .

ولكن سوف يناقش ذلك فالضدين لا يجتمعان .

جواب السيد الشهيد الصدر (تقضى) :

السير الحقيقي يجب أن يتجه لنفي التضاد أصلاً لماذا تفترضون وجود تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي ثم تدخلون في البحث في تغيير الرتبة وبعض الحثيات الأخرى في حين البحث لا بد أن يتجه لنفي التنافي فلا يوجد تضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية لكي نغير مرتبتها أو تتلاعب بجهاث أخرى فإذا الوجه المختار الذي يريد أن يختاره السيد الشهيد يقوم على هذه النكته الارتكازية وهي أن يصور لنا أن الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية لا يوجد تضاد بينها سالبة بانتفاء الموضوع ولكن كيف يتم ذلك لا يوجد تضاد كيف إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة وكان الحكم الظاهري هو الإباحة ببركة رفع ما لا يعلمون الحرمة والإباحة على كل حال كما درسنا متضادة في الأحكام التكليفية لأنها ترجع إلى مبادئ متضادة ولذلك هذا الوجه الذي سوف يذكره السيد الشهيد هو وجه يقوم على مقدمات وفيه إذا يصح التعبير فدلالة عميقة لتصوير عدم وجود التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية نحن مازلنا نتكلم عن المحاذير العقلية الراجعة إلى العقل النظري وهي لزوم اجتماع الضدين ولزوم

نقض الغرض وأما محاذير العقل العملي وهي الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة فيأتي لها مقام آخر في سير البحث هنا في هذا الوجه المختار، يوجد مقامان من البحث .

المقام الأول : أننا نتكلم في هذا المقام بناءً على طريقة المحقق العراقي إنَّ الأحكام الطريقية هنا ليس بالمعنى الذي ذكره المحقق العراقي ، وهو أن نلتزم أن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية من دون أن تكون وراء الأحكام الظاهرية مبادئ خاصة من دون الأحكام الواقعية وهذه هي الطريقة التي يقول بها المحقق العراقي وهي مقابل السببية ، نتكلم هنا نحل المشكلة بناءً على أنَّ الأحكام الظاهرية طريقية لا مبادئ فيها بخصوصها إنما بمبادئها هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية هذا المقام الأول .

المقام الثاني : نتكلم في الجواب ولكنه بناءً على مبنى السببية ما هو مبنى السببية ؟ السببية معناه : إنَّ الخطابات والظاهر لها مبادئ خاصة بها وراء مبادئ الأحكام الواقعية بنحو من أنحاء السببية ليست مشكلة كيف صارت المبادئ الأمانة التي هي الحكم الظاهري عندما تأتي على وجوب شيء تكون سبباً لوجود مبادئ خاصة لهذا الحكم الظاهري يعني الحكم الظاهري له مبادئ خاصة صنعها جعل الحجة للأمانة وجعل الحجة للأصل العملي وجعل الحجة للحكم الظاهري بأيّ نحو من أنحاء الجعل لكن المهم الحكم الظاهري صنع له مبادئ مستقلة لذلك سميَّ مبنى السببية يعني الحكم الظاهري له مبادئ هذا المقام الثاني .

فهنا يقول السيد الشهيد على مبنى الطريقية : نرفع التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية وعلى مبنى السببية كذلك نرفع التضاد وبالبيان الذي سوف يذكره السيد

الشهيد تتكلم الآن على مبنى الطريقة بطريقة السيد الصدر ، وهو لا يوجد للأحكام الظاهرية مبادئ خاصة وراء الأحكام الواقعية أي (أنَّ الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية يرجعان إلى مبادئ الحكم الواقعي الحكم الظاهري الطريقي يحافظ على مبادئ الحكم الواقعي الطريقي يحافظ على مبادئ الواقع لا توجد له مبادئ خاصة عنده يريد الحفاظ على الواقع شُرْعَ أنَّ الحكم الظاهري (حُجَّةُ الأمانة حُجَّةُ الأصل العملي) .

من هنا هذا المقام الأول يقول السيد الشهيد : لا بد من ذكر مقدمات وهذه المقدمات ضرورية للوصول إلى الجواب الصحيح إنَّ هذه المقدمات وبعض حيثيات الجواب الذي يذكره السيد الشهيد أمّا مأخوذة منهم يعني السيد الشهيد عندما جاء للمحقق النائب والمحقق العراقي وجاء لصاحب الكفاية للمجدد الشيرازي هذه الوجوه الستة التي ذكرت السيد الشهيد من الناحية العلمية والإنصاف العلمي أخذ منها نقاط القوة و نقاش نقاط الضعف حيثيات أظهرها هؤلاء الأعلام وهي حيثيات صحيحة يمكن تنفيذها بالجواب الصحيح .

من هنا الجواب ---- هناك عدة مقدمات :

المقدمة الأولى : التفريق بين دائرة الغرض المولوي وبين دائرة المحركة للوصول لذلك الغرض المولوي ما هي دائرة الغرض المولوي ؟ وما هي دائرة المحركة ؟ ومن هنا السيد الشهيد يضرب مثال للتوضيح والتفريق بين دائرة الغرض المولوي ودائرة المحركة

افرضوا شخص من الأشخاص يريد يكرم العالم ولديه دائرتان الدائرة الأولى دائرة الغرض - دائرة المبادئ يحب ويريد أن يكرم العالم، العالم منه زيد فغرضه أكرم زيد العالم ، محبوبيته إرادته متعلقة بإكرام زيد العالم ولكنه عندما جاء لإكرام زيد في

الواقع في الخارج تردد زيد العالم بين خمسة أشخاص بسبب شك جهل صار عند هذا الشخص الذي يريد أن يكرم زيد الحقيقي إكرام زيد (العالم) الذي هو أحد هؤلاء الخمسة دائرة الغرض واحدة أراد التحرك فتردد بين خمسة أشخاص ، فهنا هذا الشخص الذي يريد أن يكرم زيد العالم سوف يضطر إلى إكرام هؤلاء الخمسة لأجل أن يصل إلى غرضه الحقيقي الذي أحبه وهو إكرام زيد العالم فإكرامه للخمسة في دائرة الامتثال والمحركة نسميها دائرة المحركة وغرض دائرة المبادئ الموجودة عند المولى .

ملاحظة : هنا دائرة الغرض الواقعي لها متعلق واحد وهو زيد العالم ، ودائرة المحركة صارت أوسع من دائرة الغرض الواقعي - لأنها شملت أربعة إضافة لزيد العالم من اجل الوصول إلى إكرام زيد العالم المهم توسعت دائرة المحركة إذن دائرة الغرض الواقعي ثابتة - ودائرة المحركة للغرض الواقعي توسعت بخلاف دائرة الغرض الثابتة هذا بالغرض التكويني وهذا ليس المحل .

ومحل شاهدنا في الغرض التشريعي ما هو الغرض التشريعي ؟

نفرض مولى له غرض واقعي ويأمر عبده إنه حَقَّق لي هذا الغرض الواقعي ولكن عندما جاء العبد في مقام التحرك والامتثال لتحقيق غرض المولى من تشريعاته وجد أن الغرض المولوي مردد بين ثلاثة أفراد (ثلاثة أفعال حسب التكليف) فالمولى لكي يصل إلى غرضه الحقيقي يشرع لعبده الاحتياط يقول له هذه الأفراد الثلاثة كلّها أتت بها من أجل أن تحقق الأمر الواقعي فإذا فعل المولى هنا ؟

ج : وَسَّعَ دائرة محركة العبد فبدلاً من أن يأتي بفعل واحد كما مضى هنا يأتي بعدة أفعال فتوسعت دائرة المحركة أيضاً بخلاف دائرة الغرض الواقعي التي بقيت ثابتة فإكرام الخمسة لا يغير الواقع لأنّ الواقع متعلق فقط في زيد في دائرة الغرض الواقع

ثابت أمّا التي توسعت هي دائرة المحركة عند العبد نتيجة الشك والاشتباه لذلك توسعت المحركة لأجل إصابة الواقع بإكرام زيد العالم وهذا طبيعي للأغراض التكوينية والتشريعية والمهم عندنا هو الأغراض التشريعية فإذن هاتان الدائرتان لكل أمر يتعلق به الأمر المولوي .

أولاً : دائرة الغرض وثانيا دائرة المحركة وعندما تتوسع دائرة المحركة لا يلزم منه توسع دائرة الغرض الواقعية أي أنّ أمر المولى الواقعي ما زال متعلقاً بإكرام زيد العالم أمّا إكرام الأربعة الجهلة لا غرض للمولى فيه ولا محبوبة ولا يريده أصلاً لكن تردد العلم بين جماعة لا يوجب سراية حب المولى لباقي الأشخاص الذين هم في الواقع جهلة أبداً .

المبادئ الواقعية تبقى بإكرام زيد العالم فقط وفقط فلا يجب إكرامهم لا نفسياً ولا غيرياً (الجهلة) .

النتيجة : هذه المقدمة إنّ الغرض لا يتوسع ولا يتغير ولا يتبدل (الغرض الموجود عند المولى واحد أبداً) .

حتى لو جعل المولى أحكاماً إضافية أوسع من الواقع والتي هي إكرام الأربعة (الذي لم يكن بالواقع) ولكن بالظاهر إكرام الأربعة رغم عدم وجود مبادئ لهم في الواقع لذلك دائرة المحركة توسعت وتغيرت ولم تتوسع دائرة الغرض إذن المقدمة الأولى تقول هناك دائرتان :

أولاً : دائرة الأغراض الواقعية .

وثانياً : دائرة المحركة ودائرة المحركة يمكن أن تتوسع وأما دائرة الأغراض الواقعية فهي ثابتة ولا يمكن فرض التوسع فيها .

إشكال : قد يقول قال دائرة الأغراض الواقعية ممكن تتوسع باعتبار كان الغرض إكرام زيد العالم ولكن توسع الغرض لإكرام أربعة غير زيد . فيقول السيد الشهيد : هذا توهم لأن دائرة الأحكام المولوية للمولى ثابتة ومنشئ هذا التوهم له منشئان :

المنشئ الأول : إن إكرام الجهلة الأربعة أصبح مقدمة لإكرام العالم زيد المحبوب وإكرام الأربعة وقع مقدمة لإكرام زيد العالم فصار إكرامهم محبوب فتوسعت دائرة الغرض المولوي ، يقول السيد الشهيد : هذا باطل كيف ؟ لأن إكرام الجهلاء الأربعة لم يكن مقدمة لإكرام العالم ، وإنما إكرام الأربعة هو لحصول العلم بإكرام العالم زيد وليس مقدمة لإكرام العالم بل لحصول العلم .

يعني تحتاط حتى يحصل اليقين بإكرام العالم (مقدمة علمية) وليس مقدمة وجودية .

انتباه : المقدمة الوجودية : يترشح لها محبوبة في الواقع مثل الضوء مقدمة وجودية .

أما المقدمات العلمية ليس بها محبوبة في الواقع إذن :

التوهم الأول : تم رده وليس بصحيح .

التوهم الثاني : إن توسعة دائرة الغرض وشمولها للأربعة هي مقدمة للوصول إلى غرض المولى وهو إكرام العالم ، فالمشكل هنا يقول أيها المولى عندما أحبت إكرام

العالم وتعذر ذلك عند العبد توسع حبك لإكرام الأربعة الباقين وهذا يدل على أنَّ حبك توسع لأجل غرضك الواقعي .

الجواب : هذا أيضاً غير تام لأنَّ توسعة الغرض الحقيقي ليست اختيارية للمولى يوسعها ويضيقها وإنما الحب أمر قهري يراه المولى من مصلحة متعلقة به يعني (المولى يحب إكرام زيد لعالميته يعني وجود ملاك) والأربعة الذين صار معه جهلاء وليس علماء وحبّه متعلق بالعلماء وليس بالجهلاء إذن إذا وجد الحب وجد متعلقة وإذا لم يوجد الحب لم يوجد متعلقه متعلق حبه بزيد العالم ولا يحب إكرام الجهلاء لذلك عندما يشرع المولى الأحكام الظاهرية فإنَّ كلَّ مبادئ هي مبادئ الحكم الواقعي على كل حال إذن الإشكال الثاني مردود .

النتيجة : إنَّ دائرة الغرض الواقعي تبقى ثابتة التي هي دائرة المبادئ المحبوبة والمبغوضية وغيرها .

ودائرة المحركة تتوسع بمقدار اهتمام المولى بالحفاظ على أهدافه الواقعية . وكذلك في المبغوضية فلو حرم المولى غرض معين وشك في أربعة أو أكثر منها إذن الوجوبات والمحرمات الإضافية كلها تدور على غرض واحد عند المولى وإنَّ توسعت دائرة المحركة إذن اتضحت لنا فكرة دائرة الأغراض الواقعية ودائرة الأغراض المحركة .

المقام الثاني

قلنا في المقدمة الأولى : هي التمييز بين دائرة الأغراض الواقعية ودائرة الأغراض المحركة وقلنا دائرة الأحكام الواقعية في دائرة الأغراض عند المولى لا تتغير ولا تبدل ولا تتوسع وإنما التوسعة تقع في دائرة المحركة وذلك من أجل أن يصل المولى إلى غاياته وملاكاته الواقعية فيوسع دائرة المحركة هذه هي المقدمة الأولى .

ومن الآن نبدأ بالمقدمة الثانية : وهي في بيان أقسام التزاحم بين الأحكام الشرعية وهذه المقدمة ضرورية لأنَّ أصل المشكلة في الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية هو التزاحم والتنافي العقلي والتنافي العقلائي تنافي العقل النظري وتنافي العقل العملي أصل المشكلة : هو وجود تنافي وتزاحم بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية ، السيد الشهيد (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) لكي يصل إلى الجواب الصحيح قال : تعالوا نقسم التزاحم والتنافي بشكل عام وشمولي لأنَّ هذا سيكون جزء من الجواب فقسم التزاحم الذي يقع بين الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : وهو ما يمكن أن نسميه التزاحم الملاكي والذي يقع في موضوع واحد ، كما لو كان في فعل ما كان فيه مصلحة وفيه مفسدة لنفس الفعل الواحد هنا المولى يريد يشرع حكم لهذا الفعل الذي فيه حلال وحرام وواجب هو فعل واحد وهذا الفعل الواحد فيه مصلحة تقتضي المحبوبة والإرادة وفيه مفسدة وهو نفس الفعل تقتضي المبغوضية والحرمة مثلاً وهو فعل واحد فهنا : تزاحم ملاك المصلحة مع ملاك المفسدة في موضوع واحد طبعاً ملاك المصلحة يريد تشريع وجوب يقتضي تشريعاً وجوبياً وملاك المفسدة الموجود في نفس هذا الفعل يقتضي تشريع حكماً تحريمياً والحرمة والوجوب متضادان يستحيل اجتماعهما فإذا يفعل المولى هنا في مثل هذا التزاحم الملاكي الذي وقع في عالم الملاكات الحقيقية الذي وقع لهذا الفعل الواحد فحصل تزاحم في موضوع واحد مثاله قوله تعالى : ((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا)) وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)) إذن فيه منافع للناس وفيه مفسدة يعني في الملاك مصلحة ومفسدة فالمولى هنا عنده تزاحم ملاكي موضوع شرب الخمر وموضوع المنافع للناس لذلك لابد للمولى أن يشرع أمّا حرمة أو حليّة .

فيحصل كسراً وانكساراً يرى المولى بعلمه ملاك الحرمة أهم من ملاك الإباحة الذي فيه منافع للناس صحيح فيه مصلحة ولكنَّ المفسدة والمبغوضية أهم من ملاكات الإباحة والمنافع فبعد الكسر والانكسار والمقايضة في عالم المولوية يشرع المولى حرمة شرب الخمر المنافع هنا قد ضحى بها المولى من أجل ملاكات وأغراض أهم هذا يسميه السيد الشهيد (رحمته الله) التزاحم الملاكي على موضوع واحد.

وهذا المثال بخصوص التحريم ، وبالعكس كذلك يمكن أن يصير في موضوع الحلية فهناك مواضع خارجية فيها المصلحة أهم يشرع المولى الإباحة لأنه في موضوع واحد سواء المشرع الإلهي أو المشرع البشري .

القسم الثاني : وهو الذي يسميه السيد الشهيد (رحمته الله) التزاحم الامتثالي : في عالم الامتثال وليس في عالم الملاكات عند المولى .

وهو التزاحم الناشئ بملاك ضيق القدرة عند المكلف لا بملاك ضيق الموضوع في القسم الأول الذي سبب التزاحم في الموضوع الآن هذا التزاحم سببه ضيق عند القدرة عند المكلف ، المكلف لا يستطيع الامتثال

لكلا التكليفين في وقت واحد فيصير عند المكلف التزاحم لا عند المولى هذا هو التزاحم الامتثالي ، مثاله كما لو كان للمولى غرضين لزوميين في الواقع أحدهم متعلق بالصلاة والآخر بإزالة النجاسة من المسجد مع ضيق الوقت فهنا يجب إزالة النجاسة من المسجد الفورية ويجب صلاة العصر ففي الصلاة محبوبة وفي إزالة النجاسة وجوب الإزالة فهنا التزاحم في ضيق قدرة المكلف وهو التزاحم الامتثالي، وحله في مبحث الترتب دليل إزالة النجاسة من المسجد ودليل وجوب صلاة العصر عند المكلف متعارضان ونحل هذه المشكلة في باب الترتب وليس في باب التعارض لأنَّ هذه

الأدلة غير متعارضة لأنَّ أدلة إزالة النجاسة من المسجد غير متعارضات في عالم التشريع وإنَّما التعارض حدث في ضيق التشريع عند المكلف .

القسم الثالث

وهو الأهم الذي سوف يشارك في حل المشكلة وسبق وأن قدم السيد الشهيد قسمين هما :

التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي حتى نفرق ويصبح عندنا قسم ثالث وهو :

التزاحم الحفظي : وهو من مبتكرات السيد الشهيد الصدر الأول (رحمته) وهذا القسم لا يرجع إلى القسم الذي فيه تزاحم ملاكي وكذلك لا يرجع إلى القسم الثاني يوجد فيه تزاحم امتثالي إذ يمكن للمكلف في هذه الحالة في التزاحم الحفظي أن يأتي بكلا الطرفين ولا توجد مشكلة من ناحية القدرة فلا يوجد تزاحم الملاكات لوجود القدرة واختلاف الموضوع — ولا يوجد تزاحم في دائرة الامتثال لوجود القدرة على الامتثال مع أنَّهم متنافيين .

إذن أين يحصل التزاحم الحقيقة التزاحم يحصل في مقام الحفظ التشريعي عند المولى وذلك في حالة اشتباه واختلاط موارد أغراضه الإلزامية والترخيصية أو الوجوبية أو التحريمية عند (المكلف) مثال : لو أمر المولى بوجوب إكرام العدول وحرمة إكرام الفساق هذان غرضان لزوميان مختلفان هذا موضوع وهذا موضوع وجوب إكرام العدول وحرمة الإكرام موضعه الفساق فلا يوجد تزاحم ملاكي لأنَّ الموضوع مختلف ولا يوجد تزاحم امتثالي الموضوع مختلف ، يمكن للمكلف أن يكرم الاثنين ويمكن أن يحرم الاثنين

بمثل هذا الحال لا يوجد محذور عقلي .

التزام الحفظي إذا كان المكلف يعرف العدول يكرمهم ويعرف الفساق فلا يكرمهم فهنا لا توجد مشكلة ولكن إذا اختلقت الأمور عند المكلف لا يعرف الفساق منهم ولا يعرف العدول منهم مثال :

عشرة أشخاص لا يعرف العدول منهم ولا يعرف الفساق منه ويجب عليه إكرام العدول ويحرم عليه إكرام الفساق هذان تكليفان شرعيان على المكلف تنفيذهما ولكن إذا اختلقت عند المكلف وليس عند المولى وهنا المولى يشاهد ويرى أغراضه وإرادته الواقعية اختلقت عند المكلف ولا يمكن للمكلف الحصول والوصول لليقين لتنفيذها فيصير عند المولى إكرام العدول فيه مصلحة في الواقع وحرمة إكرام الفساق فيه مفسدة ومبغوضية في الواقع وكلا التشريعان قد وصلا للمكلف ولكن المكلف اشتبه بالمورد ولا يقين عنده بل شك واشتباه فإذا يفعل المولى هل يتركه ولا يتدخل في حالات الشك عند المكلف في حالات فقدان العلم عند المكلف المولى مخير يتركه سدى ولا لا مقتضى حكمته ورحمته وفضله أن يجد له مخرجاً فإذا تركه فسوف يضحى بكل الملاكات الحرمية والوجوب سوف لنتحقق بالخارج ، كحالنا نحن اليوم في زمن الغيبة وفقدان العلم الواقعي ولذلك عند فقدان العلم شرع المولى الأخذ بِحُجَّةِ الخبر الواحد الثقة وحجية الظهور وهذه الأمارات الظنية حتى نحافظ على الملاكات بنسبة أكثر وأكبراً ملاكات الحرمية شديدة الأهمية والمولى يريد لها من المكلف أن تتحقق لذلك المولى هنا في مقام الحفظ ضحى بملاكات الإباحة وضحى بملاكات الوجوب .

وقدم ملاكات الحرمية في مقام الحفظ لملاكاته وهذا ما يسميه السيد الشهيد التزام حفظي .

فالمولى إذا قدم مثلاً الحرمة فهذا يعني إنَّ الحرمة أهم عند المولى فماذا يقول المولى للمكلف يشرع له الاحتياط في الظاهر حتى لو فاتت عليه مباحات ليس مشكلة نضحي بكل هذه الملاكات لأجل الحرمة الشديدة كما في موضوع الدماء وموضوع الفروج فلا يستطيع المكلف أن يعمل بحديث (رُفِعَ عن أمّتي ما لا يعلمون) .

والجواب : كلا لأنَّ المولى قدم ملاكات الحرمة (لأنَّ المعصوم غائب عنا والواقع مظنون ومشكوك) فالموارد لا بد أن تحفظ وعليه فإنَّ المولى قد ضحى بملاك وحفظ ملاك آخر أكثر أهمية يعني يجعل الحجة لخبر الواحد والظهور والأصل العملي لأجل حفظ الملاكات .

إذن هذا القسم الثالث وهو التزام الملاكي الحفظي هو القسم الذي يعيننا في حل مشكلة التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية وهو من مبتكرات السيد الشهيد الصدر الأول وهذه المقدمة الثانية حتى تبرز شكل جديد أسمه (التزام الحفظي) لا هو التزام ملاكي ولا هو التزام امتثالي هذا التزام الحفظي وهو روح حل المشكلة التزام بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي .

المقدمة الثالثة

كما قلنا أنَّ السيد الشهيد (رحمته) في المقدمة الأولى : فرقنا بها بين دائرة الأغراض ودائرة المحركة وقلنا دائرة المحركة يمكن أن تتوسع ودائرة الأغراض الواقعية لا يمكن أن تتوسع بل هي ثابتة

وفي المقدمة الثانية : -أقسام التزام : الملاكي ---- الامتثالي --- الحفظي

الآن المقدمة الثالثة :هي في تقسيم الإباحة الشرعية وهذا أيضاً تقسيم مهم جداً في كلمات السيد الشهيد .

يقول السيد الشهيد أنَّ الإباحة التي تتكفل بها الخطابات الترخيصية الواقعية تنقسم إلى قسمين (الإباحة) :

القسم الأول من الإباحة : أنَّ تكون الإباحة صادرة من المولى لشيء من الأشياء هذه الإباحة تكون ناشئة عن اقتضاء وناشئة عن ملاك وناشئة عن غرض حقيقي ثبوتي وجودي عند المولى سبحانه وتعالى يعني

الإباحة فيها مبادئ حقيقية في نفس المولى وهي هذه المبادئ أنَّ يكون المكلف في سعةٍ ويسرٍ وغير مقيد الله (ﷻ) عندما يبيح شيءٍ يبيحه لغرضٍ وملاك هذا الملاك الموجود في نفس المولى أنَّ يكون المكلف مطلق العنان ويسر فيسمي السيد الشهيد (تثبُّت) هذا القسم الإباحة الاقتضائية : يعني لها مقتضي في نفس المولى ولها ملاك فالمولى عندما أباح هذا الشيء لمقتضي وملاك في نفسه ما هو هذا الشيء يقول المولى أنا أريد المكلف في يسر وسهولة (جئكم بالشرعة السمحاء) .

إذن هذه الإباحة الاقتضائية، مثال يذكره السيد الشهيد مثل إباحة (السواك) .

س: السواك واجب أم مباح الجواب مباح وهذا حكم شرعي السواك مباح الحديث المعروف عن النبي (ﷺ) (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) .

فهذه الإباحة التي ثبتت للسواك هي إباحة اقتضائية لولا أنَّ المولى يريد لنا اليسر والسهولة ولو لم يريد المولى لنا ذلك لأوجب علينا ذلك فهو أباح لنا السواك لغرض في نفس المولى هو يريده لنا أنَّ تكون الأمة الخاتمة في يسر وسهولة هذه هي الإباحة الاقتضائية وهذا هو القسم الأول من المقدمة الثالثة .

القسم الثاني من الإباحة من المقدمة الثالثة : الإباحة الاقتضائية : هي أي موضوع من الموضوعات الخارجية لا فيه محبوبة ولا فيه مبغوضة للمولى صفر محبوبة صفر ومبغوضة صفر فهنا الحكم الشرعي مباح لا اقتضاء لأشئ فيه ، مثال شرب عصير الرمان لا يوجد فيه استحباب ولا كراهة في العناوين الأولية لذلك السيد الشهيد يسمي هذه الإباحة الاقتضائية مقابل الإباحة الاقتضائية التي لها هدف وغرض عند المولى .

هذا التقسيم مقدمة مهمة للوصول للجواب عن الشبهة خصوصاً في تصوير الإباحة الاقتضائية فهذه الإباحة الاقتضائية مهمة عند السيد الشهيد ، والذي يهمننا في الجواب الإباحة الاقتضائية فهي حكم شرعي ناشئ من ملاكات حقيقية شرعية واقعية فنحن لسنا بكاقي الأمم ففي حديث الرفع الذي نطلق عليه وارد مورد المنة من الحنان المنان يعني الله (ﷻ) أمتن على الأمة الخاتمة بحديث (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)

فهذه مباحات للتوسعة أمّا الإباحة الاقتضائية لا تتصور لها تعارض وتنافي مع الأحكام الأخرى هي لا اقتضائية لا يوجد فيها ملاك لا تقاطع بينها فهي خارجة موضوعاً أمّا الإباحة الاقتضائية يمكن أن يقع فيها التضاد فأنّه إذا كان الخطاب من المولى ناشئ من مبادئ اقتضائية ثبوتية وهي إطلاق العنان فأنّ هذا الخطاب سيكون مثل خطاب التحريم وخطاب الوجوب بمعنى أن يكون له دائرة محركة مثل خطاب الوجوب إذا شئ واجب له دائرة محركة لكي يحفظ المولى أغراض الوجوب وخطاب التحريم له دائرة محركة يحفظ فيها المولى ملاكات التحريم خطاب الإباحة الاقتضائية أيضاً له ملاك وله دائرة محركة يحفظ فيها المولى ملاكات الإباحة الاقتضائية ومن هنا نستطيع أن نتصور وقوع التزاحم الحفظي في الإباحة الاقتضائية مع الحرمة والوجوب والأحكام الأخرى يعني إباحة تتزاحم مع وجوب إباحة تتزاحم

مع حرمة كيف يحصل ذلك التزاحم يحصل مع الملاكات وكذلك هذه الإباحة فيها ملاك واقتضاء تتصور فيها التزاحم مثال : كيف تتزاحم الإباحة مع الوجوب والحرمة مثال يذكره السيد الشهيد (تتد) يقول لو فرض أن المولى كان له غرض قائم عنده في أن يكون عبده مطلق العنان في الدرس إنه يدرس عند زيد أو لا يدرس عند زيد الأستاذ المولى ملاكه وغرضه أن يكون عبده مطلق العنان من هذه الناحية ليس مهماً عنده أن يدرس عند زيد المهم عنده أن يكون عبده في سعة لا يضيق على عبده بالدرس عند زيد أو عند غير زيد المهم عبدي في سعة ومطلق العنان المهم أن تدرس هذا هدف وغرض ومبدأ واقعي عند المولى أن يكون عبده مطلق العنان عند زيد أو عند غير وقد تردد زيد في الخارج زيد الأستاذ صار اشتباه عند العبد الطالب تردد زيد بالخارج بين خمسة أو أكثر أو أقل (تنبيه المولى يريد لعبده سعة وتسهيل وإطلاق) .

وكان بين هؤلاء خمسة أستاذ يحرم عنده الدرس يقول السيد الشهيد لأن هذا الأستاذ من بين الخمسة ساحر ومشعوذ طبعاً في نظر المولى هذا الأستاذ الساحر المشعوذ يحرم عند الدرس وحرام عنده الدرس وفيه مضرة وزيد الموجود بين هؤلاء الخمسة ممكن أن يحقق هدف المولى هنا صار عندنا تزاحم فنرجع للتزاحم الحفظي، نقول أنت أيها المولى ما هو المهم عندك في حفظ ملاكك ملاكات إطلاق العنان والسعة لهذا الطالب أو إن المهم عندك ملاكات الحرمة عند هذا الأستاذ فإذا كان الملاك الإباحة الاقتضائية يعني المولى يريد لهذا العبد الطالب أن يبقى في سعة من أمره يدرس عند زيد أو غير زيد نفس إطلاق العنان مهم عند المولى جداً مهم بحيث يعطيه ترخيص ظاهري حتى لو يدرس عند هذا المشعوذ الساحر ويرتكب المحرم لأن

الدراسة عند المشعوز حرام ولكن المولى هنا يمثل هكذا حال يقول ليس بمهم أنا قدمت ملاكات الإباحة.

فهنا الحكم الظاهري جاء مبرزاً للخطابات الإلهية لأنَّ المولى يريد عبده في سعة من أمره ومطلق العنان فالمولى ومرة أخرى عندما رأى المولى أنَّ زيد الأستاذ مع الخمسة الذين فيهم الساحر المشعوز وهذا الفعل قبيح ومبغوض وفيه مفسدة عند المولى ولا يريده أن يتحقق بكل حال فإنَّ المولى سيبرز خطاب الاحتياط ويضحى بالإباحة لأنَّ ملاكات الحرمة شديدة جداً والمولى يريد الحفاظ على ملاكاته حتى في موارد الشك فيشرع الاحتياط فهنا :

التزاحم الحفظي عند المولى مرةً يقدم ملاكات الإباحة الاقتضائية ومرة أخرى يقدم ملاكات الحرمة لأنها تتعارض مع ملاكات الإباحة الاقتضائية فهذه المقدمة (الثالثة) صورة لنا لإباحة الاقتضائية التي لها ملاك كلُّهم السيد الشهيد (تتد) في تصوير الإباحة الاقتضائية التي لها ملاك حتى يعارضها مع الحرمة التي لها ملاك ومع الوجوب الذي له ملاك فتزاحم الملاكات إذا تزامت الملاكات يصير صغرى للتزاحم الحفظي مرةً المولى يقدم هذا الملاك والأخرى يقدم الآخر بتقديم فكرة الإباحة الاقتضائية استطاع تصوير التزاحم بين الإباحة والحرمة وهنا السيد أثبت للإباحة الاقتضائية ملاك حقيقي عند المولى وهذا الملاك الحقيقي قد يتصادم مع ملاكات الحرمة وملاكات الوجوب الواقعي فترجع المشكلة للإباحة الاقتضائية هي التي تصنع لنا صغرى التزاحم الحفظي إذا صار تزاحم بين الحرمة والإباحة والوجوب والإباحة لا بد أن نفرض الإباحة الاقتضائية التي لها ملاك :

إذن بناءً على هذه المقدمات الثلاث الحصيلة في مقام حفظ ملاكات الواقع في حالات اشتباه المكلف وشك المكلف في الخارج فإن المولى يتصرف في تقديم الملاكات الأهم عنده بسبب اشتباه المكلف هذه هي الحصيلة التي هي التي سوف يبتنى عليها الجواب لحل مشكلة التنافي بين الأحكام الظاهرية والواقعية واجتماع الضدين ونقض الغرض فيكون الجواب مبني على هذه المقدمات الثلاثة .

هناك ملاحظة :

حول التزاحم الحفظي يحصل التزاحم الحفظي عند المولى المشرع في مقام حفظي ملاكاته الواقعية عندما تختلط وتشبه على المكلف فيوازن المولى المشرع حسب علمه بين هذه الملاكات ويرى الأهم من هذه الملاكات فيحفظه (التزاحم الحفظي) من خلال جعل خطاب ظاهري واسع يحفظ به ملاكه الواقعي والملاك الثاني الذي يتم التوضيح فيه في مقام التزاحم الحفظي ما هو مصيره الذي هو مهم الذي قدمنا عليه الأهم هل انتفى أو موجود ؟ الجواب من كلام السيد الشهيد في التقرير في (الجزء ١٨ ص ٢٠٠) يقول () : إنَّ مقتضى التقديم بالتزاحم الحفظي ليس هو زوال ذاك بالمرّة (الملاك الثاني الذي تم التوضيح في مقام الحفظ) فإنَّ التزاحم هنا ليس تزاحم في أصل الوجود والفعالية لأنَّ الموضوع متعدد ملاكات الحرمة ملاكها شيء وملاكات الإباحة موضوعها شيء وملاكات الوجوب شيء آخر لا يوجد بينها تضاد عند المولى نعم يوجد تزاحم لأنَّ الموضوع متعدد فأنَّه قدّم خطاب الإباحة لأجل حفظ ملاكات الإباحة في مقام الحفظ على ملاك الحرمة فهذا ليس معناه زوال خطاب الحرمة في الواقع الأهم خطاب الإباحة قدمه فليس معنى ذلك زوال ملاك الحرمة في الواقع كلا بل هي فعالية الوجود ؟ ولكن ليست فعالية الحفظ ؟ مع إنّها

فعلية الوجود في مقام شك المكلف وجهله قدم ملاكات الإباحة يعني منح المكلف حكم ترخيصي يعني لم تنعدم ملاكات الحرمة حتى لا نكون مصوبة يعني مغلوبة في مقام الحفظ والمحركة الغالب ملاكات الإباحة التي شرعها المولى للشك والمختلط عليه وهو المكلف يعني ملاك الحرمة موجود بالواقع ولكنه غير مُفَعَّل لأنَّ دائرة الحفظ توسعت طبقا لخطاب الإباحة لا طبقاً لخطاب التحريم فأنَّ قانون هذا التزامم يقتضي التقديم في ما فيه التزامم ، وما فيه التزامم إنما هو دائرة الحفظ لا أصل الفعلية والوجود (يبقى اللوح المحفوظ سالم كل الملاكات وكل الأحكام موجودة فيه فعلية فيه لا علاقة لها بجهل المكلف) جهل المكلف وعلم المكلف له دور في دائرة الحفظ التزامم الحفظي المولى هنا يقدم ملاك ويؤخر ملاك وهذا ليس معناه عدم وجود ملاك في الواقع حتى ندفع شبهة التصويب لأنَّنا مُحْطَئَةٌ .

إذن : عندنا ثلاث مقدمات :

المقدمة الأولى : دائرة الملاكات الواقعية الغرض الواقعي ، ودائرة المحركة والحفظ وهذه أوسع من الأولى .

المقدمة الثانية : في أقسام التزامم ---- التزامم الحفظي الذي يقع عند المولى وهو المهم .

المقدمة الثالثة : وهي تقسيم الإباحة اللا اقتضائية والإباحة الإقتضائية .

ومن هنا ندخل في حل الإشكال في الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية يقول السيد الشهيد (تتبع) بناءً على هذه المقدمات أنَّ الأحكام الظاهرية التي نتكلم عنها في هذا الموضوع والتي سببت مشكلة التنافي والتضاد الأحكام الظاهرية أما أن تكون

أحكاماً ظاهريّةً إلزاميّةً بمعنى الوجوب والحرمة وإما أن تكون أحكاماً ظاهريّةً ترخيصية مثل الإباحة (رفع عن أمّتي ما لا يعلمون) .

لنأتي وننظر للأحكام الظاهرية الإلزامية ثم نأتي للأحكام الترخيصية بناءً على المقدمات الثلاثة التي تقدم ذكرها ثم نرى هل يوجد تنافي أولاً يوجد تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي ؟ ملاحظة تخص جواب السيد الشهيد روحه وجوهره هو تبيان وتوضيح ما هي حقيقة الحكم الظاهري .

س : ما هي حقيقة هذا الحكم الظاهري؟

ج : من السيد الشهيد أنّه سوف نقوم بتحليل هذا الحكم الظاهري وعندما نعرفه سيكون الجواب تفصيلي وتحليلي حسب قول الشارح الأستاذ الجياشي (رحمته الله) : هل يوجد تنافي أولاً ؟ لأنّ الأصوليين افترضوا وجود تنافي وتضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، لنفهم الحكم الظاهري فإنّ الأحكام الظاهرية أمّا أن تكون إلزامية وجوب وحرمة أو ترخيصية إباحة وحليّة وغيرها ولنأتي إلى الأحكام الظاهرية الإلزامية دلت الأمانة على الحرمة دل خبر الثقة على الوجوب أحكام ظاهريّة وجوبية إنّ الخطابات الظاهرية الإلزامية مبادئها نفس مبادئ الأحكام الواقعية الإلزامية هذا الفهم جداً مهم وليس للأحكام الظاهرية الإلزامية مبادئ وراء مبادئ الواقع غاية الأمر أنّ هذه الخطابات الظاهرية الإلزامية هي في الحقيقة نتيجة لتوسعة دائرة الحفظ والمحركة لتلك الأحكام الإلزامية الواقعية عندما يأتي خبر الثقة ويوصل لك حرمة شيء أو وجوب شيء أحكام ظاهريّة إلزامية فيها ملاكات مستقلة الجواب : كلا لا توجد لها ملاكات مستقلة فيها ملاكات نعم فيها ملاكات الحرمة والوجوب التي هي في الحكم الواقعي نفسها بعينها لأنّ دائرة الغرض عند المولى ثابتة ودائرة المحركة تتوسع لأنّ هناك

ملاكات عند المولى ، يريد المولى الحفاظ على هذه الملاكات ويريد أن يوصل لعبده هذه الوجوبات والحرمات والعبد وقع في شك وشبهة لغيب العلم وفقد العلم فماذا فعل المولى جعل المحيية لخبر الثقة وخبر الثقة ربما لا يصيب الواقع مائة بالمائة لذلك وسع المولى محركية العبد لكي لا تضيع كل الملاكات ويحفظ المولى الملاكات الواقعية إذن الحكم الظاهري هذا نفس ملاكات الواقع فالأحكام الظاهرية من وجوب وحرمة نشأت من الاهتمام بالحفاظ على الملاكات الواقعية بالوجوب والحرمة غاية الأمر توسعت دائرة المحركية من أجل حفظ الملاكات الواقعية لأن الأحكام الواقعية ضاع موضوعها على المكلف بسبب شك المكلف وجهله فالمكلف لا يدري ما هو الواجب وما هو الحرام فقد العلم بالأحكام الشرعية الواقعية وبعد التردد الذي يحصل عند المكلف كما نحن الآن صار تراحم حفظي عند المولى قال هذا المكلف شك لا يعرف الحلال من الحرام الواقعي ماذا أفعل له أقدم له حكم ظاهري أحفظ به ملاكات الحرمة والإباحة فقال أريد أن أحفظ ملاكات الإلزام حتى لا تضيع الالتزامات من هذا المكلف ويرتكب محرمات ويترك واجبات هذه كلها إلتزامات لا أريدها أن تضيع أريد أحفظ ملاكات الإلزام فأقول له خذ بخبر الثقة أقول له صدق العادل وإن كان خبر الثقة والعادل لا يصيب الواقع مائة بالمائة وأن كان أنا ضحيت ببعض الواجبات والمحرمات سوف تضيع ، كل هذا لأجل حفظ ملاكات الواقع لا تنقض اليقين بالشك حكمك الظاهري التزم بيقينك وكذلك بموارد الاحتياط حتى تتيقن منه بإصابة الواقع كله من أجل أن أحفظ ملاكات الواقعية ، لذلك سوف يحلل السيد الشهيد الحكم الظاهري حتى يثبت إنه لا يوجد حكم ظاهري فلا توجد قائمتين عند المولى قائمة للأحكام الظاهرية وقائمة للأحكام الواقعية الجواب : كلا لا توجد قائمتين .

المولى سبحانه وتعالى عنده قائمة أحكام واحدة وهي فقط فقط الأحكام الواقعية التي لها مبادئ ولها موضوع ولها محمول إذن هل توجد أحكام شرعية غير الأحكام الواقعية ؟ الجواب : لا ، لا ولكن مرة تصل للمكلف فيعمل بها وأخرى لاتصل هذه الأحكام الواقعية للمكلف إذا لم تصل للمكلف حال الشك والشبهة فيبرز المولى خطاباً يحفظ فيه أحكامه الواقعية حتى لا تضع على المكلف جاء الأصوليون فسَمَوْا هذا الموقف حكم ظاهري وهو ليس بحكم فلما قال الأصوليون حكم ظاهري وهناك حكم واقعي فأصبح لدينا حكان مبادئهم تختلف فيلزم اجتماع الضدين ونقض الغرض وشبهة ابن قبا ---- الخ .

والسؤال هل توجد آية أو رواية على وجود حكم ظاهري مجرد اصطلاح أصولي يحدد الموقف العملي للمكلف في حالات الشك والشبهة تجاه الأحكام الواقعية المشكوكة والحقيقة نحن عندنا أحكام واقعية فقط فقط .

أمّا الأمارات والأصول أسمها خطابات أبرزها المولى للاهتمام بملاكاته الواقعية التي اشتبهت عليك أيها المكلف لذلك ثنائية الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا أساس لها إنما هو توهم ، لذلك إذا كان الحكم الظاهري الشرعي له مبادئ والحكم الواقعي الشرعي له مبادئ فيصير اختلاف بالمبادئ ويصير تصادم وبدأت الشبهة وتعمقت وتوسعت في حين السيد الشهيد بالمعنى يقولها الشيخ الجياشي : حقيقة الحكم الظاهري هو المحافظة على الأحكام الواقعية فلا يوجد اجتماع ضدين والمولى عندما شرع الحكم الظاهري الترخيصي الذي يخالف الواقع لم ينقض غرضه بل المولى هنا نقض غرضه من أجل الحفاظ على غرض أهم هذا جداً مقبول ومعقول بل السيد الشهيد يقول

هذا ضروري الحكم عندما يواجه مشكلة وشبهة لو تضيع كل أغراضه لو يحافظ على بعض أغراضه ماذا يفعل يضحى بالقليل ليحفظ الكثير.

إذن لا يوجد ضياع لغرض المولى هنا يقول السيد الشهيد في ج ١٨ ص ٢٠٧ من الأصول تقاريرات السيد الشهيد

إلاَّ إنَّ هذه الاقوائية التي يتقدم بها الملاك الأهم لا توجب زوال الآخر بالمرّة لأنَّ التزاحم ليس في أصل الوجود والفعلية وإنَّما في مقام الحفظ فالآخر الذي ضحى به المولى بالتزاحم الحفظي فالآخر يبقى أيضاً على فعليته في الواقع فلا نقض للغرض ولا اجتماع للضدين ويقول السيد الشهيد وأظنَّ أنَّ تمام من بحث بهذه المسألة من زمان الشيخ الأنصاري (تتخلّى) إلى اليوم كان بالارتكاز ، يحاول بيان هذا المطلب الذي نحن بيناه بارتكازه الأصولي إلاَّ أنَّ هذا المطلب بقي ثمانين سنة ينتظر الصيغة التي لا يرد عليها إشكال في مورد بيانه وإلاَّ فالذي أظنه أنَّ الأعلام بتماهم كانوا بالارتكاز الذهني الذي عندهم يحاولون بيان هذا المطلب الواضح البديهي لا إشكال فيه ولا شبهة أصلاً إلاَّ إنَّه حصلت بعض الشوائب التي أوجبت تقريريهم للجواب بتقريبات غير صحيحة أصلاً لا يوجد ضدين ولا المولى يريد يجمع ضدين بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي غاية الأمر فذلكة الحكم الظاهر من قال كاشفية ، معذرية ، طريقية جعل الحكم المماثل المصلحة السلوكية كل هذه النظريات تنظر للحكم الظاهري حتى لا تتنافى مع الحكم الواقعي في حين إنَّ الحكم الظاهري ليس بحكم حقيقة وله مبادئ حتى نفرض التضاد ونغوص في حل الإشكالات التي لا مبرر لها .

إذن نجتمع البحث فقد انتفى اجتماع الضدين ونقض الغرض وهي إشكالات العقل النظري وأما إشكالات العقل العملي وهو الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة هذا له بيان آخر.

قال السيد الشهيد (رحمته) في ختام هذا البحث : إلى هنا أمكننا التوفيق بين الأحكام الظاهرية الترخيفية والإلزامية وبين ثبوت المبادئ الواقعية للحكم الواقعي بتمامها على موضوعاتها وثبوت الخطابات الواقعية المتكفلة لإبراز تلك المبادئ الواقعية فلا مانع في اجتماع الأحكام الظاهرية بالمعنى الذي فسرنا (يعني حقيقة المعنى الظاهري حسب المبنى والمعنى الذي قلنا في الأبحاث السابقة من كونها الأحكام الظاهرية خطابات في مقام توسعت دائرة الحفظ للأحكام الواقعية فلا مانع أن تجتمع مع الواقع حتى لو خالفه لأنه يريد يحفظ الواقع) إلى هنا اندفع عندنا اجتماع الضدين ونقض الغرض لا يمكن أن تصطدم بالملاكات الواقعية لكي يلزم اجتماع الضدين أو نقض الغرض بالمعنى الذي بينه السيد الشهيد .

إشكال ورد الإشكال :

لإكمال البحث ورفع التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية بشكل معمق أكثر ودفع هذه المشكلة والغائلة بكل حيثياتها يفتح السيد الشهيد بحث متمم آخر بناءً على هذه النتيجة نحن نقول أن الأحكام الظاهرية التي فسرنا السيد الشهيد لا تنافي الأحكام الواقعية بهذا البيان فرفع المناقاة .

س : ما هو المراد بالأحكام الواقعية لعله يأتي شخص ويقول أن الأحكام الواقعية المطلوبة والمشاركة بين العالم والجاهل نحن المخطئة وأن الأحكام الواقعية فيها أمر زائد

حيثية زائدة لم نلتفت لها ولو أبرزنا هذه الحيثية والأمر الزائد في الأحكام الواقعية لما كان هذا الجواب الذي ذكرتم صالحاً لدفع الشبهة .

لأنَّ الحكم الشرعي الواقعي عندنا يتكون من مبادئ وإرادة وجعل وخطاب هذا الحكم الشرعي في مرحلته الثبوتية والإثباتية هذا هو الحكم الشرعي الواقعي يتكون من هذه العناصر الثلاثة .

بهذا اللحاظ مشكلتنا مدفوعة بجواب السيد الشهيد لأننا بعالم المبادئ رفعنا التنافي وبالعالم الخطابات رفعنا التنافي بين الأحكام الواقعية والظاهرية فإذن القدر المشترك بين العالم والجاهل في الواقع هو هذا الحكم الواقعي الذي يتكون من هذه العناصر الثلاثة مبادئ جعل خطاب .

ولكن لو ادعى أنَّ الحكم الواقعي فيه عنصر زائد غير هذه الثلاثة المذكورة وإذا أثبتنا هذا العنصر الزائد في الحكم الواقعي سوف يلزم التصويب من خلال الحل الذي قدمه السيد الشهيد لأنَّ الحل المذكور لا يعالج هذا العنصر الزائد فإذا جاء الحكم الظاهري ورفع هذا العنصر الزائد يكون قد تصرف في الواقع ووقعنا بالتصويب الذي لا تؤمن به كمُخْطِئَة .

لذلك وجب علينا أن نرفع هذا الزائد في الحكم الواقعي حتى يبقى الجواب سالم ولا تنافي بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية ما هو هذا الأمر الزائد ؟ هو داعي الباعثية والمحركة وبهذا يكون الحكم الواقعي مكون من مبادئ وجعل خطاب وداعي المحركة والباعثية هذا عنصر آخر .

لا يوجد حكم واقعي خالي من الباعثية هذا عنصر رابع نحتمل وجوده في الحكم الواقعي وهذا سوف يشكل لنا مشكله للحل إذا التزمنا أنَّ الأحكام الواقعية فيها هذا

العنصر داعي للباعثية والمحركة فإذا جاء هذا الحكم الظاهري مثل (رفع ما لا يعلمون) فإذا جاء الحكم الظاهري انتفت الباعثية والمحركة لأنَّ عندنا حكم بالترخيص والباعثية والمحركة عنصر في الحكم الواقعي ، وبهذا نكون مُصَوِّبَةً فتصبح الأحكام الظاهرية ضد الباعثية والمحركة .

لذلك سوف يستأنف السيد الشهيد يقول : نريد أن ندفع هذا الاحتمال أنَّ داعي المحركة والباعثية ليس مأخوذ جزءاً من الحكم الواقعي في (ص ٢٢١ ج ١٨) إذا قلنا بالالتزام بشيء آخر زائداً على ذلك ، هذا الأمر الجديد حينئذٍ يقع الكلام أنَّ هذا الأمر الآخر الزائد هل يكون منافياً للأحكام الظاهرية فهل هناك وراء المبادئ لذهاب الخطاب الإنشائي أو الخبري شيء أو ليس هناك شيء بالحكم الواقعي .

الآن نبحث في الحكم الواقعي حول الأمر الزائد يقول السيد الشهيد الصدر (تتأمل) قبل أن نبحث في الأمر الزائد ما هو بالضبط هناك بحث مهم في عنوانه هذا البحث أصلاً ما هو الأمر الزائد في العنوان نفسه ؟ صاحب الاحتمال يقول لعله هناك أمر زائد معتبر في الحكم الواقعي .

س : ما هي حيثية الاعتبار ؟ لماذا ومن أين نشأ هذا الاعتبار للأمر الزائد ؟ وما هو الأمر الزائد ؟ هناك أربع حيثيات متصورة يمكن أن ينشأ منها اعتبار الأمر الزائد هو داعي الباعثية والمحركة في الأحكام الواقعية .

إنَّ الجواب الذي ذكره السيد الشهيد (تتأمل) في دفع شبهة التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية يعتمد على فهم حقيقة الحكم الشرعي ما هو تعريف الحكم الشرعي ؟ وما هي حقيقة الحكم الشرعي ؟ إذا كان الحكم الشرعي هو مجموع المبادئ والجعل والخطاب الإلهي إذا كان هذا هو الحكم الشرعي فأنَّ الجواب الذي ذكرناه

يكون تاماً وأماً إذا قلنا أنَّ الحكم الشرعي فيه حيثية زائدة وفيه أمر زائد على هذه العناصر الثلاثة وهو أنَّ الحكم الشرعي يتألف من ملاك وجعل وخطاب وداعي للمحركية والباعثية، فهذا داعي المحركية والباعثية يكون جزء من حقيقة الحكم الشرعي وهذا موجود في الحكم الشرعي فهذا سوف يسبب مشكلة لنا من جديد ويرجع التنافي لأنَّه إذا كان الحكم الظاهري ترخيصي والحكم الواقعي جعل بداعي البعث والتحريك فهنا يحصل تصادم وتنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري الترخيصي إذا أخذ هذا الزائد ثبوتاً وواقعاً ولكي نجعل هذا البحث بحث علي لا بد من تصور أربعة لهذا الحكم الزائد في الحكم الشرعي ولكن بدواعي حقيقية ليم مناقشتها فن دون تشخيص حيثية الاعتبار يكون البحث لغواً وبدون فائدة وغير صناعي فما هي المناشئ العلمية أيها المستشكل ؟

يقول السيد الشهيد : نستطيع أن نتصور أربع حيثيات لنشوء هذا الاحتمال :

الحيثية الأولى : باعتبار أمر زائد في الحكم الشرعي ترجع إلى صدق عنوان الحكم عرفاً فإنَّ عنوان الحكم بما هو عنوان من العناوين العرفية إنَّما يصدق مع الالتزام بالأمر الزائد وهو داعي الباعثية والمحركية يعني هكذا يقول المدعي نحن عندما نطلق هذه الكلمة حكم شرعي حكم مولوي ظاهرها العرفي الحكم مع الأمر الزائد يعني فيه (مبادئ وجعل وخطاب والأمر الزائد الباعثية والمحركية) هذا مفاد مفردة حكم يعني لا تصدق مفردة عرفاً حكم بلا هذه الأربعة (حكماً تكليفاً لا اعتبار الحكم الزائد عرفاً) .

الحيثية الثانية : إنَّ يقال لا علاقة لنا بكلمة حكم عرفاً بل بكلمة حكماً اصطلاحاً عند المخطئة عندما يقول المخطئة (المدرسة الإمامية) عندما يقول أنَّ الحكم الشرعي الواقعي المشترك بين العالم والجاهل ماذا يريد المخطئة من الحكم الشرعي المشترك بين

العالم والجاهل هل يريدون الحكم الشرعي بعناصره الثلاثة الأولى (مبادئ جعل خطاب) أو لا ؟ أن الحكم الشرعي الذي هو معقد إجماع المخطئة بعناصره الثلاثة فقط أو مع أمر زائد .

إذا تم الجواب أن الحكم الشرعي فيه عنصر زائد بداعي الباعثية والحركية فتحدث مشكلة فعلا .

وإذا كان الجواب لا فقط العناصر الثلاثة فلا مشكلة .

الحيثية الثالثة العملية : لا ظهور كلمة حكم عرفاً ولا حقيقة الحكم الشرعي الواقعي عند المخطئة الذي ينشأ منها اعتبار العنصر الزائد بل (أننا نرجع إلى مدلول الخطابات التي وصلتنا) كأقم الصلاة هذا خطاب وهذا خطاب واقعي الخ فهي لها مدلول تصوري ولها مدلول تصديقي ، عملنا مع المدلول التصديقي قد يقال أن الخطاب التصديقي يدل على هذا الأمر الزائد وهو الباعثية والحركية .

الحيثية الرابعة العملية : وهو لا ظهور كلمة الحكم ولا حقيقة الحكم الشرعي عند المخطئة ولا المدلول التصديقي للخطابات الواقعية التي ينشأ منها الأمر الزائد ، ولكن التي ينشأ منها الأمر الزائد من حيثية عقلية .

إنَّ العقل العملي يحكم بحق الطاعة والامتثال والمولوية بخصوص الأحكام الشرعية التي فيها داعي الباعثية والحركية يعني موضوع الحكم العملي يجب على العبد أن يطيع مولاه هذه الطاعة ما هو موضوعها ؟ فيقول : موضوعه مجعول بداعي الباعثية والحركية الذي فيه الأمر الزائد وإلا إذا لم يكن الحكم الشرعي متضمناً لداعي الحكم الزائد الذي فيه الباعثية والحركية فإنَّ العقل العملي لا يحكم بوجوب الطاعة والامتثال هكذا الدعوى وهذا بحث عقلي ! نسأل العقل العملي فهذه حيثيات أربعة هي التي تسبب لنا

المشكلة في الجواب إذا صدقت بعضها يقول السيد الشهيد هذه محتملات أربعة في محل الكلام ولا بد من جعل البحث فنياً من أن تلحظ حيثية الاعتبار في المقام وفي معنى منطلق من سؤال علمي ليس احتمالات فتارة تكون حيثية الاعتبار نفس صدق الحكم عرفاً وأخرى تكون معقد الإجماع عند الخُطَّة إذ نرى إنَّ الواقع المشترك الذي انعقد عليه إجماعهم هل يوجد فيه أمر زائد أو لا والثالثة تكون حيثية الاعتبار مدلول الخطابات الواقعية وأن مدلولها التصديق هل هو إبراز المبادئ الحقيقية أو أمر زائد آخر وتارة رابعة تكون في كيفية الاعتبار لدخل أمر آخر في كون التكليف مما يجب امتثاله عقلاً موضوع الحكم العملي واجب الامتثال أبو العناصر الأربعة أو أبو العناصر الثلاثة وعلى كل تقدير تختلف الآثار والثرات في هذه الاحتمالات فسنخ الثمرة المترتبة على كل تقدير تختلف عن سنخ الثمرة المترتبة على التقدير الآخر وبعض هذه التقديرات يكون البحث فيها إثباتياً مثل الحيثية الأولى والثانية والثالثة بحث إثباتي وبعضها بحث ثبوتي وهو الحيثية الرابعة لأنَّها تتكلم عن ثبوت الحكم العملي للبحث عن الحكم الزائد في الحكم الشرعي يوجد أو لا يوجد لأنَّ صار له منشأ علمي - والنتيجة سوف يثبت السيد الشهيد منهجه ويثبت أنَّ الحكم الشرعي يتكون من ثلاث عناصر وليس أربعة كما يقول المستشكل وهذا وهم (المبادئ الجعل والخطاب الإثباتي) ولا يوجد أمر زائد .

س : احتمال وجود الأمر الزائد في حقيقة الأحكام الشرعية الواقعية ، وهو أنَّ الحكم الشرعي جعل بداعي المحركة والانبعث وهذا الأمر الزائد لو تم فعلاً وأصبح جزءاً من حقيقة الحكم الشرعي فأنَّ ذلك سيتنافى مع الأحكام الظاهرية الترخيصية لأنَّ الأحكام الترخيصية سوف تكون مضادة لهذا الداعي وهو داعي المحركة والأحكام الظاهرية الترخيصية فيرجع إشكال الضدين بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي وقد بين السيد الشهيد مناشيء هذا التنافي والآن اقربنا من جواب هذا الإشكال فهل يوجد

عنصر زائد في الحكم الشرعي هو داعي الباعثية والمحركة أو أنَّ هذا العنصر غير موجود يقول في الحقيقة يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال في جوابين :

أولاً : جواب إجمالي بشكل عام على القواعد .

ثانياً : جواب تفصيلي يتعرض للمشكلة من جميع جهاتها مشكلة هذا العنصر الزائد وهو (داعي الباعثية والمحركة) .

أمَّا الجواب الإجمالي العام على القواعد فسوف ندفعه على نحوين :

الجواب الإجمالي العام : أنَّ الحكم الشرعي الواقعي أكيد لا يخلو من داعي الباعثية والمحركة وإلاَّ كيف يكون هو حكم شرعي ولكن نحن نلتزم بوجود داعي الباعثية والمحركة في الواقع ولكنَّه موجود في الواقع بدرجة لا يتنافى مع الحكم الظاهري الذي هو على الخلاف في موارد الشك والجهل أنت يا صاحب فرضية داعي الباعثية والمحركة نقول نعم موجود ولكنه ليس بدرجة يصل فيها إلى التنافي مع الأحكام الظاهرية الترخيصية المجعولة على خلافه لا يصل إلى هذه الدرجة لأنَّه إذا فرضنا أنَّ داعي الباعثية والمحركة الموجود في الأحكام الواقعية بدرجة يتنافى مع كل حكم على خلافه بهذه الدرجة هذا معناه إنَّ الإشكال لا يلزم فقط في الأحكام الظاهرية الترخيصية وإنَّما يلزم الإشكال حتى على مستوى البراءة العقلية التي يقول بها أهل قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنَّه في مورد قبح العقاب بلا بيان المكلف لا يوجد عنده بيان فالعقل يحكم بالبراءة (ترخيص) فإذا التزمتم بأنَّ الأحكام الواقعية مجعولة بداعي الباعثية والمحركة إلى درجة تتنافى مع الأحكام الظاهرية فهذا يلزم التصويب لأنَّ من يلتزم بقاعدة فبح العقاب بلا بيان ملتزم بقاعدة الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل لأنَّ صاحب البراءة العقلية يقول المكلف في ترخيص مادام جاهل رغم أنَّ

الواقع موجود في حقه فهنا تلزم بوجود الحكم الواقعي مع عدم وجود المحركة والباعثية في حالات الجهل وتقول براءة عقلية فكيف تلزم بالواقع المجهول وتتصرف مع المكلف الشاك فيف تخرجون ذلك على مستوى البراءة العقلية تخرجون ذلك بأن تلتزمون في ذلك بدرجة من الباعثية والمحركة في الوجود الواقعي لا تتنافى مع الترخيص الذي تقره البراءة العقلية نفس هذا البيان والفدلة نجرها مع الأحكام الظاهرية الترخيصية الشرعية مثل (رفع ما لا يعلمون ...) وكل شيء لك حلال وغيرها .

إذن : نقول إنَّ الأحكام الواقعية فيها باعثية ومحركة ولكن بدرجة لا يتنافى مع الحكم الظاهري الشرعي المجعول على خلافه بهذا الشكل والبيان إذن الأحكام الواقعية وإن احتوت على الباعثية والمحركة ولكنها لا تتنافى مع البراءة العقلية المجعول على خلافها ولا تتنافى مع الأحكام الظاهرية المجعول على خلافها مع إنه تحتوي داعي البعث والتحريك فيها لأنه به بدرجة فمرة المولى يجعل له باعثية ودرجة مائة بالمائة أعلى درجات الباعثية والمحركة فهنا لن يضع لك حكم ظاهري على الخلاف فلا رخصة وأخرى موجود

ولكن بدرجة أقل غاية الأمر إنَّ المولى يقدم الخطاب الترخيصي الحفظي وهو لا يعارض حكم الواقع لأنَّ داعي البعث والمحركة باقي ولكنه غير محفوظ لأنَّ المولى حفظ الملاك الترخيصي .

وباختصار : نحن نلتزم بالأحكام الواقعية التي تتضمن داعي الباعثية والمحركة ولكن ليس بدرجة تتنافى مع الحكم الظاهري المجعول على خلافه في موارد الشك حتى مع الأحكام العقلية في البراءة العقلية .

يقول السيد الشهيد (تت) حسب ما جاء في (تقريرات بحث الأصول ج ١٨ ص ٢٣٦) :

فكما نتصور انحفاظ الواقع وانحفاظ البعث والتحريك في حال جريان الأصول المؤمنة العقلية الذي تتصورونه ولا يوجد إشكال فيه فكذلك نتصور انحفاظ الواقع بداعي البعث والتحريك في حال جريان الأصول الظاهرية المؤمنة أيضاً فلا بد أن يفسر داعي البعث والتحريك في الأحكام الظاهرية بمعنى يتناسب مع عدم المحركة وعدم الباعثية من قبل العقل وهذا المعنى الذي يناسب الأصول العملية عقلية وشرعية هو داعي البعث والتحريك بقدر قابلية الخطاب الذي فيه مقتضي التحريك ومقتضي البعث هذا كافي في وجوده في الواقع وهذا يشمل العالم والجاهل هذا اشتراك الأحكام بحق الجاهل والعالم رغم أن الجاهل سوف يعمل بالأحكام الظاهرية التي على خلاف الواقع نقول نعم لأن داعي البعث والتحريك مجعول بشكل يناسب درجة الحكم الظاهري المجعول على الخلاف قابليته شأنيته اقتضائه للبعث والتحريك طبعاً ليس البعث والتحريك الفعلي لأن لو كان على البعث والتحريك الفعلي عندئذ لا يوجد عاصي وغير ممثل لأنه إذا عصى لا يبقى حكم ظاهري بحقه لأن العاصي لم يتحرك فليبقى حكم ظاهري بحقه وهذا لا يلتزم أحد بينما هو الحكم باقي بحقه حقيقة إذن ما هو هذا البعث والتحريك الموجود في الواقع وغير موجود في الأحكام الظاهرية .

أن هذا الخطاب الواقعي الصادر من المولى صادر بداعي البعث والتحريك فإنه صادر من باب سد باب عدم المحركة من ناحية الخطاب قابلية الخطاب وإيجاد ما يرتبط بالمولى من مقدمات البعث والتحريك وهي إبراز المولى عليه أن يجعل حكماً فيه مبادئ وجعل وخطاب وإبراز هذه المقدمة التي يتوقف عليها الامتثال وهي

المقدمة المولوية والمولى أبرز ذلك وقال : ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)) ، ثم يقول وهذا المعنى من داعي من داعي البعث والتحريك الموجود في الأحكام الواقعية لا ينافي جريان الأصول المؤمنة (رفع ما لا يعلمون ...) فأنه محفوظ حتى في موارد جريان الأصول المؤمنة سواء كانت هذه الأصول عقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو شرعية كأصلالة البراءة أو أصلالة الحل فأن داعي البعث والتحريك بمقدار قابلية الخطاب وبمقدار ما يقتضيه الخطاب موجود ومحفوظ على أي حال في حق الجاهل وفي حق العالم في الحكم الواقعي الشرعي غاية الأمر حصل الخلل في سائر المقدمات لا في هذه المقدمة المولى جعل حكماً وخطاباً وإبرازاً فيه مبادئ وفيه داعي البعث والمحركية نعم توجد مقدمات لم توصل هذا الحكم إلى المكلف عدم قدرة المكلف على الامتثال وهذه ليست عند المولى بل في ساحة المكلف إذن الأحكام الواقعية ثابتة في حق الجاهل والعالم حتى في الباعثية والمحركية ولكن بهذه الدرجة فهذه نكتة انخفاض الحكم الواقعي مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبنفسها هي نكتة انخفاض الحكم الواقعي مع جريان الأصول العملية المؤمنة التي هي الأحكام الظاهرية هذا هو الجواب الإجمالي عن هذه الشبهة وباجملة إن المرتبة التي هي للحكم الواقعي وداعي المحركية والباعثية في الواقع لا تنافي الأحكام الظاهرية فكما يكون محفوظ مع القاعدة العقلية يكون محفوظ مع الأصول الشرعية المؤمنة .

نحن نلتزم بالجواب أن هناك أمر زائد في الحكم الواقعي اسمه داعي الباعثية والمحركية ولكن هذا الزائد مجعول بدرجة لا تتنافى مع وجود حكم ظاهري على خلافه يعني داعي المحركية والباعثية (شأني اقتضائي) وهذا مشترك بين العالم والجاهل بناءً على المخطئة وأن لم نلتزم بهذه الدرجة نصير مَصَوِّبَةً .

بعد أن رد السيد الشهيد دعوى العنصر الزائد (داعي الباعثية والمحركة) وأنه غير موجود في الحكم الواقعي توسع أكثر في الاحتمالات وناقشها بكل أشكالها كما سيأتي مختصراً لأنَّ المطلب تم .

وقاعدة (التزاحم الحفظي) ثابتة ومُسلَّمة ولكن لترسيخ وتعميق ثبوت قاعدة التزاحم الحفظي نقول إنَّ دلالات الخطابات الواقعية على داعي البعث والتحريك إمَّا أن تكون دلالة عقلية وإمَّا أن تكون دلالة عرفية عندما نسمع خطاب أقم الصلاة ما هي هذه الدلالة هل هي عرفية أو عقلية فإنَّ قلم دلالة عقلية يأتي عليها نقاش وإذا قلم دلالة عرفية يأتي عليها نقاش طبعاً نحن نرفض هذه الدلالة لأننا لا نريد الأمر الزائد لأنَّه سوف يناقض الحكم الظاهري لذلك سوف ندفعه أيضاً ولا نقبله .

الأمر الأول : أمَّا الدلالة العقلية فإنَّ السيد الشهيد يقول أنَّ الخطاب الواقعي إذا وصل فإنَّه يدل على الباعثية والمحركة وهذا حاصل ولكن يدل على الباعثية والمحركة بالمقدار الذي يمكن أن يحرك المكلف نعم الخطابات الواقعية فيها داعي المحركة والانبعاث ولكن ليس بدرجة يتنافى مع الحكم الظاهري على الخلاف وإنَّما العقل إذا وصلته آية كريمة فإنَّ العقل إذا كان قادر على الامتثال فإنَّه يحرك وهذا داعي البعث والتحريك الشأني بدرجة ما بحيث الخطاب الواصل يسد باب عدم التحرك فهنا لا يوجد عذر لأنَّه وصل لك الخطاب والخطاب فيه داعي الباعثية والمحركة (الشأنية الاقتضائية) وليس داعي الباعثية والمحركة التي فيها الامتثال الفعلي الخارجي .

وإذا لم يصل الخطاب إلى المكلف الشك وهو الحكم الظاهري فهل يوجد باعثة ومحركة الجواب كلا فيأتي الحكم الظاهري بدون تنافي وهو المطلوب .

الأمر الثاني : أمّا الدلالة العرفية إنّ الخطابات الواقعية تدل عرفاً على داعي الباعثية والمحركة جواب ذلك أنّ الخطابات الواقعية تدل عرفاً على الباعثية والمحركة في حال الوصول فمن الناحية العرفية الإثباتية هل يمكن أن تفهم الباعثية والمحركة من تكليف لم يصل لك لذلك نقول أنّ الخطابات الواقعية تدل عرفاً على الباعثية والمحركة على تقدير وصول الخطاب وليس مطلقاً فإذا لم تصل فهل العرف يعلم الغيب العرف هو والإثبات وإلاّ سالبة بانتفاء الموضوع إذن مشروطة بوصول الخطاب إلى المكلف ولذلك في حال المكلف الشاك ووجود الحكم الظاهري على الخلاف هنا لا يحصل تنافي وهو المطلوب لا يوجد عرفاً باعثية ومحركة والخلاصة : إذن لو قلتم الخطابات الواقعية دالة على المحركة والباعثية عقلاً هذا غير تام وعرفاً غير تام .

إذن الخطابات الواقعية ليس فيها دلالة على أخذ داعي الباعثية والمحركة بدرجة يتنافى مع الحكم الظاهري على الخلاف .

الأمر الثالث : هو أمر عقلي ثبوتي (وليس إثباتي) إنّ العقل العملي يحكم بوجوب الطاعة والامتثال لأحكام المولى الذي له حق الطاعة الجواب ، أحكام المولى تجب طاعتها عقلاً فنأتي لنقول هذه الأحكام التي تجب طاعتها هي التي داخلية في دائرة حق الطاعة والتي هي موضوع الحكم العقلي هل هذه الأحكام مأخوذ فيها داعي المحركة أو لا ؟ المستشكل يقول الأحكام الشرعية التي وقعت في دائرة حق الطاعة أخذ فيها (داعي الباعثية والمحركة) وهذا هو الذي أجمعت عليه المخطئة ولكن من الناحية العقلية لأنهم يقولون الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل والسؤال أي حكم شرعي يجب طاعته ؟ عقلاً الحكم الذي مأخوذ فيه داعي الباعثية والمحركة أمّا إذا حكم شرعي غير مجعول فيه داعي المحركة والباعثية فلا يحكم العقل بوجوب طاعته

فيخرج وليس لنا علاقة فيه فمادام الحكم الشرعي الذي فيه داعي المحركة والباعثية وهنا يحصل تنافي فهذا موضوع عقلي .

فيقول السيد الشهيد : هذا غير تام أكيداً ولكن نقول هذا داعي الباعثية والمحركة مقدمة للامتنال هل هو غرض نفسي أو يجعله لأنه مقدمة للامتنال لأن المولى يعلم أن العبد إذا لم يصله هذا الخطاب بداعي المحركة والباعثية لن يتحرك والمقصود عند المولى أن يحرك المكلف نحو الامتنال وتحرك المكلف يكون بالخطاب الذي داعي الانبعاث والامتنال إذن أخذ بنحو المقدمة للامتنال وليس بالغرض النفسي إذن المطلوب المقدمي وليس النفسي هذا المقدمي نعم وهذا كذلك بداعي الباعثية بدرجة حسب الاقتضاء وليس بدرجة كاملة وهذا لا يتنافى مع جعل الحكم الظاهري على الخلاف لأن هذا الداعي شأني وليس فعلي حتى يتنافى معه وهذا الأمر الزائد لا يتنافى مع الأحكام الظاهرية التي هي على الخلاف فحافظنا على الواقع ومع ذلك نستطيع أن نتمسك بالأحكام الظاهرية حتى لو خالفت الواقع إلى هنا تم رفع الشبهة شبهة التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية على مستوى العقل النظري أما على مستوى العقل العملي يأتي لاحقاً ولكن على مستوى العقل النظري هناك إشكالين اجتماع الضدين ونقض الغرض وببركة نظرية التزاحم الحفظي التي بينها السيد الشهيد (رحمته) يرتفع محذور ارتفاع الضدين بل لا موضوع له لا يوجد ضدان فإن الحكم الظاهري ليس ضداً للحكم الواقعي حتى نختار وإيجاد تبريرات لذلك حسب ما بيناه في الأبحاث السابقة وبقي التزاحم الحفظي بعد رد التنافي في الأحكام الظاهرية وإثبات عدم وجود حكم ظاهري مستقل وإن فرضية وجود أحكام ظاهرية من أساسها ليست بصحيحة وببركة قاعدة التزاحم الحفظي .

بقي عندنا تنبيهان :

والتنبيهان لا علاقة بينهما مع التنافي في الأحكام الظاهرية والواقعية بهذا العنوان وإنما يتعلقان بمقولة المخطئة وهي اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية وهما التنبيهان :

الأول : إنَّ كلَّ البيان الذي قدمناه في الأبحاث السابقة ورفعنا به التنافي في الأحكام الظاهرية والواقعية ما كان في فرض انسداد باب العلم عند المكلف ووقوع المكلف في حالة الاشتباه والظن والتردد وضياع الأغراض الواقعية على المكلف انسداد باب العلم على المكلف بالأحكام الشرعية فجعل الشارع له الأحكام الظاهرية في حالات الشك والجهل والظن وكل الكلام السابق يأتي حرف بحرف في انسداد باب العلم عند المكلف وعندما المكلف وقع في الشك فجاءت نظرية التزاحم الحفظي في الأمارات والأصول وجعل الأحكام الظاهرية لأنَّ باب العلم انسَدَ على المكلف هذا كله قد تم مناقشته في الكلام السابق .

ولكن لو فرضنا انفتاح باب العلم في الأحكام الشرعية الواقعية وإمكان تحصيل العلم بالحكم الواقعي لدى المكلف في هذا الفرض يقول السيد الشهيد : نحتاج تتميم لنظريتنا السابقة (التزاحم الحفظي) يعني يستطيع المكلف أن يحصل على العلم بالأحكام الواقعية فهنا قد يقال لا يوجد تزاحم حفظي أصلاً لأنَّ المكلف إذا كان قادراً على تحصيل الواقع والعلم بالواقع فيستطيع أن يعلم الترخيصات الواقعية والإلزامات الواقعية فإذا علم الواقع فلا معنى أن نفرض هناك تزاحم والمولى يريد أن يحفظ أغراضه الواقعية في حالات التزاحم لأنَّ المكلف يستطيع أن يعلم .

والسؤال : هكذا مكلف نستطيع أن نضع له أحكام ظاهرية أو لا ؟

جواب السيد الشهيد : نعم هذا ممكن ويجب معالجته ونلحقه بالنظرية والحل ولذلك سماه تميم قد يقال هذا المكلف يستطيع أن يحصل على العلم بالواقع وهنا المولى يوجب عليه تحصيل العلم لأنّ باب العلم عندك ليس مسدود كأنّ يكون هذا المكلف في زمن الحضور يجب عليك تحصيل العلم أسعى من باب مقدمة بالعلم بالأحكام الواقعية وهنا لا توجد مشكلة عند المولى صحيح المكلف ليس عنده علم ولكن باب العلم مفتوح ولا نحتاج نظرية التزاحم الحفظي مباشرة أقول له يجب عليك تحصيل العلم وطلب العلم مفتوح وتنتهي هذه المشكلة فيحصل له العلم فيحفظ المولى أغراضه الإلزامية وأغراضه الترخيصية والأحكام الواقعية على حالها لا تزاحم ولا ضياع وهذا الحل خارج عن الحل الذي ذكرناه سابقاً.

ولكن نريد أن نصور لهذا الفرض صورة بحيث تشملها قاعدة التزاحم الحفظي فنصور واحد باب العلم مفتوح عنده ولكن لا يوجد عنده علم مثلاً شيخي في الكوفة والإمام الصادق في المدينة.

الثاني : بالنسبة لمحدور اللغوية السيد الشهيد يجيب عنه فيقول : محدور اللغوية إمّا أن يكون على مستوى مبادئ الحكم المبعوضة والمحبوبة عند المولى وإمّا أن يكون على مستوى إبراز الحكم في لوح الجعل والتشريع تصبح اللغوية أمّا اللغوية على مستوى مبادئ الحكم فلا معنى لها أصلاً لأنّ مبادئ الحكم من مبعوضة ومحبوبة هي أمور تكوينية قهرية ليس في مجال الاعتبار حتى نقول إنّها لغو كيف وهي قهرية المولى إذا أدرك مصلحة الصلاة فإنّه يحبها فهل يستطيع أن تقول جبك لغوي لأنك أدركت المصلحة أحببتها أمر تكويني إذن، اللغوية على مستوى المبادئ ممتنعة من أصلها مثال ذلك أنت تحب أن ولدك يعمل عمل ما وأنت لسبب ما لا تستطيع أن توصل له هذا

الحكم وابنك قاطع بعد وجود هذا التكليف الذي في قلبك فهل يسقط حب هذا التكليف من قلبك ويصبح لغوي ؟

ج : كلا لأنه قهري وقلبي علم به ولدك أو لم يعلم عمله به أو لم يعلم فالمبادئ لا يتصور فيها اللغوية أبداً لمن يقولون باللغوية حتى إذا كان المكلف قاطع بالعدم تبقى المبادئ من محبوبة ومبغوضية ثابتة ولا تسقط .

أمّا إذا كانت اللغوية على مستوى إبراز الخطاب هنا صحيح تحصل اللغوية فإذا كان إبراز الخطاب لا فائدة فيه فيلزم اللغوية صحيح هنا في عالم الإثبات وعالم الخطاب فيمكن أن نتصور اللغوية فهنا المستشكل ماذا يقول ، يقول المكلف قاطع بعدم التكليف فيصبح الخطاب لغواً وليس له تأثير لأن قاطعين بالعدم فلنفرض مائة فرد قاطعين بعدم التكلف هؤلاء لا يمكن توجيه الخطاب لهم لأنهم قاطعين بعدم التكليف هنا يمكن تصوير اللغوية ، ولكن السيد الشهيد يجب ويحل هذا الإشكال ويقول : يمكن دفعها كيف ؟ يقول : إبراز الخطاب والخطابات الشرعية الواقعية عندما يبرزها المولى للمكلفين هذا لا يعني إن جميع المكلفين قاطعين بالعدم لنفرض المكلفين مليون بالخارج فإذا كان تسعمائة ألف يظنون ويحتملون أحكام شرعية موجودة بحقهم وهناك مائة ألف قاطعين بالعدم فالمولى عندما يبرز أحكامه الشرعية لا يقصد هؤلاء المائة ألف إنما يقصد المجموع فشمول التسعمائة أو الأقل أو الأكثر رافع للغوية فهنا توجد فائدة لأنّ هناك رُسل يوصلون وهنا رفعنا اللغوية بوصول الأحكام إلى هؤلاء الأفراد الذين وصلهم الخطاب ، وهناك احتمال لو كان الجميع قاطعين بعدم التكليف هنا يكون إبراز الخطاب لغوي ، ثم يجيء السيد الشهيد ويقول :

نعم يمكن تصور ذلك بفرض غرض نفسي عند المولى جعل بسببه هذا الخطاب وهذه الأحكام الشرعية حتى نرفع محذور اللغوية ونحفظ الخطابات المولوية الشرعية فلا بد من فرض انحفاظ الواقع حتى لو قطع كل المكلفين بعدم الواقع دفاعاً عن نظرية المخطئة (الغرض النفسي يعني إذا أرسل المولى نبيّ وهؤلاء قاطعين فليس مفيد ولكن المولى حتى لو قطع كل الخلق لأنّ المولى عنده أحكام واقعية نفسية يريدّها فليس للعباد الاعتراض .

نظرية الشيخ الأنصاري (المصلحة السلوكية)

وهي كما قلنا إنّ شبهة التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية تارةً يتم دفعها بالطريقة (ونعني بالطريقة اتحاد المبادئ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي) • وتارةً أخرى ندفع شبهة بناءً على القول بالسببية في مقابل الطريقة •

والسببية هنا طبعاً بهذا المعنى : هي أنّ الأمانة الحكم الظاهري يكون سبباً لتكون مبادئ جديدةً غير مبادئ الحكم الواقعي هذه المبادئ الجديدة هي مبادئ الحكم الظاهري يتسبب الحكم الظاهري في تكون مبادئ جديدة غير مبادئ الحكم الواقعي فسمي بـ (مبنى السببية) في مقابل الطريقة (طريقة المحقق العراقي لا طريقة المحقق النائيني) إلى هنا قد وصلنا إلى شبهة الثانية : بناءً على مبنى السببية هكذا لو قلنا أنّ الحكم الظاهري الأمانة الأصل العملي يتسبب في صناعة وتحقيق وتكون مبادئ جديدةً أخرى غير مبادئ

الحكم الواقعي فهل يمكن أن نجتمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بناءً على السببية هل يمكن أن نجتمع أولاً يتعذر الجمع إذن نفتح هذا البحث بناءً على السببية :

إذا قامت الأمانة مثلاً على وجوب صلاة الجمعة (الحكم الظاهري) وكانت صلاة الجمعة في (الحكم الواقعي حرام) هنا على مبنى السببية تكون الأمانة سبباً لحدوث مبادئ جديدة فيها هذا الوجوب الذي دلت عليه الأمانة غير مبادئ الحكم الواقعي التي هي (الحرمة) لصلاة الجمعة في زمن الغيبة مثلاً بينما الحكم الظاهري التي دلت عليه الأمانة يقول بالوجوب هذا هو معنى السببية •

وبناءً على القول بالسببية لا بد من إيجاد جواب يرفع التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي مع المحافظة على الحكم الواقعي بمبادئه لأننا مخطئة وعدم وجود تضاد أو تنافي أو نقض غرض يعني ندفع الشبهة مع الحفاظ على الأحكام الواقعية لأننا مخطئة نحن هنا في هذا المقام على مبنى السببية توجد نظرية للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري (رحمه الله) هي التي سوف نستفيد منها في دفع شبهة التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بناءً على مبنى السببية نستفيد من نظرية الأنصاري التي ذكرها في غير محل ولكننا نريد أن ندفع بها شبهة التضاد ونقض الغرض على مستوى العقل النظري بناءً على السببية للشيخ الأنصاري ما هذه النظرية وهي : نظرية المصلحة السلوكية .

لا بد من ذكر معاني السببية عند الأصوليين فما هو معنى أن تكون الأمانة والحكم الظاهري يكون سبباً لإيجاد مبادئ جديدة في متعلقه لذلك توجد ثلاثة معاني للسببية :

المعنى الأول : هو المعنى المنسوب للأشاعرة : وهو أن تكون الأمانة عند المجتهد المستنبط أن تكون الأمانة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدى (صلاة الجمعة) صار بالفعل مصلحة يعني في مؤدة الأمانة فأصبحت محبوبة ومصلحة في صلاة الجمعة نتيجة فتوى المجتهد بحيث لا يكون عند المكلف خلف ما أدت له الأمانة بحيث بالواقع لا يوجد أي حكم بحقه .

يعني ما تقوله الأمانة يكون هو حكمه الواقعي المكلف به وهو كذلك مفسدته يعني إلا ما أدى إليه الحكم الظاهري بناءً على ذلك تختص الأحكام الواقعية بالعالم بها فقط، وهذا هو التصويب فلا يوجد بحق الجاهل سوى ما أدت إليه الأمارات والأحكام الظاهرية فقط .

يعني الأمانة سببت مبادئ في متعلقاتها ولا يوجد حكم في الواقع فإنَّ أحكام هذا المكلف الذي يعمل بالطرق والأمارات هي أحكامه فلا توجد عنده أحكام بالواقع حتى تخالف الحكم الظاهري فهذا هو التصويب على كل حال وهذا هو السببية بالمعنى الأشعري أو ما نسب إلى الشاعرة وهذه السببية رفعت الواقع فلا نريدها لأنَّنا مُحْطِئَةٌ ولا نقبل بتغيير الواقع .

المعنى الثاني للسببية : هو ما نسب للمعتزلة من عدم خلو الواقع من الأحكام بل لله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكم (يعني مثل قول العدلية ولكن) ثابت بالواقع والواقع ليس فارغ من الأحكام سواء وجد عليه نص أو لا وصلنا أو لم يصلنا لكل واقعة حكم في الواقع لكن هذا الواقع يتبدل إلى ما أدى إليه نظر المجتهد

فإذا كانت صلاة الجمعة واجبة في الواقع وأدى نظر المجتهد إلى حرمتها في الظاهر فيتبدل الحكم الواقعي إلى الحرمة .

وهذا كذلك يلزم منه التصويب ، وهو ما يسمى بالتصويب المعتزلي هكذا الأمانة في نظر المعتزلي تؤدي إلى تبديل الواقع أم الأشعري عنده الأمانة هي التي تملأ الواقع فكلاهما مرفوض عندنا لأنَّه عندهم أمَّا واقع غير موجود أو واقع يبدل ونحن نقول الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل ، هنا جاءت المصلحة السلوكية للشيخ الأنصاري يقول : نقبل السببية ولكن لا على طريقة الأشاعرة ولا على طريقة المعتزلة لأنَّها خلاف المبادئ الثابتة عندنا وهي أنَّ الأحكام الشرعية مشتركة عندنا بين العالم والجاهل .

ونقبل السببية بمعنى ثالث : بحيث لا يلزم تصويب ويبقى الواقع على كرامته لا يمسّه أحد وجوب مبادئ خطاب باعثة ومحركة يعني الواقع على حاله وهذه المبادئ

الجديدة التي سببتها الأمانة في الظاهر لا تمس الواقع ولا تنافيه فأنَّ نظرية المصلحة السلوكية : تقول أن الأمانة تحدث مبادئ جديدة ولكن ليس في نفس الفعل بل في نفس السلوك والانقياد لخبر الثقة هذا نفس سلوكك فيه مصلحة فهي ليست نفس مصلحة صلاة الجمعة في الواقع ولا في المتعلق في نفس الفعل نفس سلوكك فيه مصلحة ومبادئ فسميت (مصلحة السلوك) وهو ذكرها الشيخ الأنصاري بإشكالات العقل العملي ، لا تضاد الحكم الواقعي لاختلاف العنوان لأنَّ المفسدة والمصلحة متعلقة بنفس الفعل وليس بالسلوك الذي هو غير موضوع الفعل هل توجد مبادئ بالأمانة؟.

الجواب : نعم هل تضاد الحكم الواقعي؟ الجواب : كلا لماذا ؟ لأنَّ العنوان تغير لأنَّ المصلحة في نفس السلوك والحرمة الواقعية مفسدة في نفس الفعل المفسدة تعلقت بشيء وهو الفعل والمصلحة تعلقت بشيء وهو السلوك فأختلف العنوانان في أفق العناوين الشرعية سلوك الأمانة عنوان وإتباعها فيه مصلحة خاصة وصلاة الجمعة كفعل من الأفعال عنوان تعلق به وجوب حرمة فاختلفت العناوين فإذا هنا الأمانة سببت مبادئ جديدة تخالف الواقع ولكنها لا تخالف الواقع ، الواقع صلاة الجمعة واجبة فيها مصلحة شديدة الظاهر الحكم الظاهري سلوك الأمانة والانقياد مع الأمانة نفس الانقياد فيه مصلحة وإلاَّ كيف شرعة المولى الأمانة في زمن الغيبة فإذا انسد عليك باب العلم بالأحكام الواقعية الشرعية جعل لك المولى الأمارات الظنية طريق وجعلها حجة وفيها مبادئ بنفسها وبنفس سلوكها فالمصلحة في السلوك نفسه وليس في الفعل فهنا الشيخ الأنصاري غير عنوان المصلحة والمفسدة حتى لا يجتمعان في فعل واحد لكي يلزم اجتماع الضدين إذن لا تضاد .

والأحكام الشرعية متعلقة بعناوينها فأنَّ الشيخ الأنصاري سحب المبادئ من الفعل الخارجي إلى نفس سلوك الأمانة في عصر الغيبة ونفس تصديقنا في خبر الثقة فيه مصلحة حتى لو أدى إلى مخالفة الواقع فبقى الواقع على كرامته فأن صلاة الجمعة الواجبة في الواقع تبقى واجبة ولا تتغير ولا تتبدل بقيام الأمانة على خلافها وهذه الأمانة فيها مصلحة اسمها المصلحة السلوكية فع اختلاف العناوين يرفع التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية بناءً على القول بالسببية .

طيب السؤال موجه للشيخ الأنصاري ، المصلحة التي هي في الحكم الواقعي فأتت على المكلف؟

ج : الشيخ الأنصاري إنَّ إتباع الأمانة هو الذي عوض المكلف عن خسارة المصلحة في الأحكام الواقعية نعم هي مصلحة رقم اثنين ولكن لا تعارض لأنَّ عنوانين لكل واحد منهم عنوان .

إذنَّ شبهة اختلاف الضدين بناءً على مبنى السببية مدفوعةٌ وذلك باختلاف العناوين صحيح الحكم الظاهري له مبادئ خاصة بالسببية وتختلف عن مبادئ الحكم الواقعي ولكنهما مبادئ لعنوانين مختلفين فلا يجتمع الضدان بناءً على نظرية المصلحة السلوكية وكذلك يرتفع إشكال نقض الغرض الذي هو على مستوى العقل النظري .

نحن نقول (السيد الشهيد) إشكال نقض الغرض أيضاً مدفوع باعتبار ممكن أنَّ ينقض الغرض من أجل غرضٍ أهم وهذه محمولة فالعقل العملي يقبلها والعقل النظري يقبلها فأنَّ نقض الغرض من أجل الحفاظ على غرضٍ أهم وأقوى فينقض غرضه الواقعي بجعل الأمانة لأجل المصلحة في سلوك الأمانة حتى لو فوتت الأمانة المصلحة لأنها حافطة على مصلحة أهم من تلك المصلحة الموجودة في الحكم الواقعي فيقدم

الأهم على المهم فلا يلزم منه محذور لا على مستوى العقل النظري ولا على مستوى العقل العملي .

هنا الأمانة سببت مبادئ جديدة ولكن هذه المبادئ الجديدة التي سببتها الأمانة لا غير الواقع ولا بدلت الواقع إذن المصلحة السلوكية لا يلزم منها تصويب لا تصويب بالمعنى الأشعري ولا تصويب بالمعنى المعتزلي هذا بالنسبة لمن يقول بالسببية وإلا الطريقة فلها قاعدة التزاحم الحفظي والتفاصيل التي تقدمه ترفع الشبهة والحمد لله رب العالمين .

المقام الثاني

في دفع شبهة التنافي في الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية وهو تصوير الفكرة على مدركات العقل العملي حيث قلنا في بداية هذه الأبحاث أن التنافي بين الأحكام الظاهرية والواقعية تارةً نتصوره على مستوى مدركات العقل النظري وهي استحالة اجتماع الضدين ونقض الغرض وتارةً أخرى نصوره على مستوى مدركات العقل العملي التي تحكم بالقبح والحسن وليس بالاستحالة .

إذن بمدركات العقل العملي نحكم بالاستحالة والامتناع والإمكان نقول هذا شيء مستحيل وهذا شيء ممكن وهذا ممتنع مثلاً اجتماع النقيضين مستحيل ولكن بمدركات العقل العملي لا نحكم بكل هذا بل نحكم بالحسن والقبح فنقول العدل حسن والظلم قبيح وهذا فرق مهم بين مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري .

ففي مدركات العقل العملي تصوير الشبهة أن المولى سبحانه تعالى عندما يتعبد المكلفين بالظن والظن قد يكون مخالف للواقع كما تعلمون فإذاً يمكن أن تفوت مصالح واقعية على المكلف الذي يتعبد بالظن في حالة مخالفته للواقع ويمكن أن يقع في مفاسد

واقعية من خلال التعبد بالظن فيلزم محذور الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة من خلال التعبد بالظن والأمارات والإلقاء في المفسدة من قبل المولى الحكيم قبيح وتفويت المصلحة على المكلف من قبل المولى الحكيم كذلك قبيح فهذه محاذير على مستوى العقل العملي .

ونحن في المقام الأول دفعنا الاستحالة من اجتماع الضدين ونقض الغرض وهناك قلنا لا يوجد ضدان أصلاً في العقل النظري هنا في مقام العقل العملي لابد أن ندفع القبح ، فنقول أن جعل الأحكام الظاهرية وإن كان

في بعض الحالات تخالف الواقع ولكنه ليس بقبيح يعني ندفع القبح مع مخالفة الواقع واحتمال الوقوع في المفسدة فإذاً المولى من خلال تشريع الأحكام الظاهرية يوقع المكلف في المفسد ويفوت عليه المصالح ويكلا هذين الأمرين قبيح في مدركات العقل العملي .

ملاحظة منهجية : الأحكام العقلية لا تخصص يعني القواعد العقلية لا تخصص في مدركات العقل النظري وكذلك العقل العملي فثلاً العدل حسن والظلم قبيح فلا يوجد استثناء على طول الظلم قبيح وكذلك العدل حسن لذلك يستحيل تخصيص القواعد العقلية .

إذن : كيف ندفع هذه الأمور القبيحة التي تلزم من جعل الحجية للأحكام الظاهرية إلقاء في المفسدة وتفويت للمصلحة وهذا واقع بالفعل عندما نتعبد بالظن هنا السيد الشهيد (رحمته) يقول : بناءً على ما قدمناه في الجواب على مستوى مدركات العقل النظري وهو الذي كان يستند على قاعدة التزاحم الحفظي وأن المولى سبحانه وتعالى عندما تتزاحم الملاكات الواقعية والأغراض الواقعية بسبب شك المكلف واشتباه

المكلف فيقدم الملاك الأهم ويقدم الغرض الأهم هذا نفس الجواب على مستوى مدركات العقل النظري هو نفسه هذا الجواب نافع لدفع الشبهة في مستوى مدركات العقل العملي بل بناءً على نظرية التزاحم الحفظي التي قدمناها تكون شبهة العقل العملي لا يبقى لها لا موضوع ولا محمول منتفيةً موضوعاً ومحمولاً ، إلقاء في المفسدة قبيح وتفويت المصالح قبيح يقول السيد الشهيد بناءً على نظرية التزاحم الحفظي لا يكون هناك تفويت للمصالح (موضوعاً) ولا يكون هناك قبح (محمول) منتفي الشبهة موضوعاً ومحمولاً ، لا يوجد تفويت للمصلحة ولا إلقاء في المفسدة ولا يوجد قبح سالبة بانتفاء الموضوع كيف يحصل هذا وأنا أتعبد في الظن ممكن أن أخالف الواقع واقع في المفسدة ارتكب حراماً يفوت عليه واجب تفوت عليه المصلحة .

يقول السيد الشهيد (تتجذ): : عندما تقولون إنَّ الإلقاء في المفسدة قبيحٌ ولكن هذا القبح في المحمول العقلي ثابتٌ للعنوان الأولي للإلقاء في المفسدة قبيح لا يصدر من الحكيم ولكن لو أنَّ هذه المفسدة الإلقاء فيها قبيح تزاحمت مع مفسدة أخرى ولا يمكن دفع أحدهما ولا يمكن حفظها بعنوانها الأولي في هذه المفسدة تزاحمت الأغراض الواقعية عند المولى فلا بد أن يقدم الغرض الأهم عند المولى في تقديم الغرض الأهم .

إذا تزاحمت مفسدتان ولا يمكن التخلص منهما معاً لا بد من ارتكاب أحدهما لأنَّ المكلف انسد عليه باب العلم ووقع في الشك والاشتباه فلكي يحفظ المولى أغراضه الواقعية يقدم الأهم وهنا سوف يقع المكلف في بعض المفاسد فهذا الوقوع في المفسدة ليس بعنوانه الأولي بل جاء بعد التزاحم بأغراضه الواقعية عند المولى وعندما يقدم أغراضه الأهم فيلزم من ذلك الوقوع في المفسدة فهذا ليس قبيح أصلاً وليس إلقاء

بالمفسدة المولى حفظ لك مصالح أهم وحتى لا تقع بالمفسدة مائة بالمائة إذا ما يتعبد المكلف بالظن والأحكام الظاهرية هذا القبيح جداً فإذاً هذا التصوير على قاعدة التزاحم الحفظي سيرفع القبيح لأن الإلقاء في المفسدة يحصل إذا كان بشكل أولي .

أما القبيح يمكن تصويره بهذا الشكل مثلاً : الله خلق الخلق ولم يرسل أنبياء ولا رسالات سماوية فهنا إلقاء في المفسدة مائة بالمائة لأن الإنسان مخلوق قاصر عن العلم بالأحكام الواقعية ولم تبعث الأنبياء والرسول الذين يهدون البشر إلى الكمال والمصالح الواقعية فهذا إلقاء في المفسدة وهذا قبيح وهذا لا يفعله الحكيم هذا الفرض مال الأحكام الظاهرية وجعل الأحكام الظاهرية لكي يحفظ المصالح ويطيق من الفاسد فأن التعبد بالظن سوف يحفظ ٨٠ بالمائة أو أكثر من المصالح ودفع مثلها من المفاصد إذن بعد التزاحم سوف نضحي ببعض المصالح لحفظ الأهم حاشا للحكيم أن يلقيك في المفاصد بشكلها الأولي ويفوت عليك المصالح بشكلها الأولي .

إذن جعل الأحكام الظاهرية وإن كان ينظر له بإشكال العقل العملي بأنه تفويت للمصالح وإلقاء في المفاصد قبيح ولكن من هو القبيح الذي يحكم به العقل العملي بقبحه هو الإلقاء في المفاصد بعنوانه الأولي هذا هو صحيح وتفويت المصالح بعنوانها الأولي هذا كذلك قبيح والحال إن الصغرى في الأحكام الظاهرية والواقعية ليست كذلك فأنها جاءت حفظاً للمصالح ودرءاً للمفاصد فهنا لا يوجد موضوع للقبح هنا وكذلك محمولها غير موجود إلقاء في المفاصد لدرء المفاصد وتفويت للمصالح لحفظ المصالح .

إذن على نظرية التزاحم الحفظي شبه إشكالات العقل العملي الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة لا موضوع لها وبالتالي لا محمول لها بناءً على هذا التصوير بل إن الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة بعد حصول التزاحم بين الأغراض الواقعية حسن

وتفويت المصالح حسنٌ لماذا لأنَّ تفويت المصلحة لأجل مصلحة أهم حسن والإلقاء في المفسدة من أجل درء مفسدة أهم حسن لأنَّه دائماً محمولات القضايا تتبع موضوعاتها لأنَّ موضوع القضية بمثابة العلة للمحمول إذا تحقق موضوع القضية تحقق المحمول إذا تغير موضوع القضية تغير المحمول الإلقاء في المفسدة قبيحٌ بعنوانه الأولي صحيح ولكن إذا كان لدرء مفسدة أخرى أكبر وأشنع وأعظم يصبح غير قبيح بل حسن لأنَّ تغير الموضوع لذلك السيد الشهيد دائماً يؤكد أنَّ الشبهة بناءً على نظرية التزامم الحفظي شبهة منتفية موضوعاً ومحمولاً لا تفويت لمصلحة ولا وقوع بمفسدة وجعل الأحكام الظاهرية في موارد الشك والتردد فإذن بناءً على المقام الثاني في مدركات العقل العملي هذه الشبهة على مبنى التزامم الحفظي أيضاً مدفوعة من أساسها ونص عبارة السيد الشهيد (ص ٢٥٥ ج ١٨ تقريرات السيد الشهيد) (نَهْجٌ) •

وأما مع فرض هذا التفويت للمصالح كان نتيجة لأعمال قوانين باب التزامم في المبادئ الحقيقية الأساسية للأحكام الواقعية المتزاممة في دائرة الحفظ والمحركة بالنحو الذي شرحناه فلا يكون فيه أيّ شائبة تفويت المصالح والإلقاء في المفسد بل يكون هذا حسناً من قبل المولى ويكون خلافه قبيحاً يعني لو لم يلقيك في هذه المفسد قبيح لماذا قبيح لأنَّه إذا لم يشرع لك الأحكام الظاهرية والتعبد بالظن لأنَّك سوف ترتكب المفسد مائة بالمائة وتذهب عليك المصالح مائة بالمائة لذلك قول الأصوليين كيف يشرع المولى أحكام ظاهرية وهذه الأحكام الظاهرية سوف توقعنا في المفسدة وتفوت علينا المصالح •

والجواب : كدفاع عن المولى الحكيم نقول كلا لا يوجد قبح ولا إلقاء بالمفسدة ولا تفويت مصلحة بهذا التصوير وبهذا الشكل الآن نستطيع القول على مستوى

إشكالات العقل النظري وإشكالات العقل العملي حسب جواب السيد الشهيد (تتمة)
بنظرية (التزاحم الحفظي) يمكن جعل الأحكام الظاهرية فلا يلزم منها استحالة في
العقل النظري ولا يلزم منها قبحٌ في العقل العملي .

مناقشة السيد الشهيد محمد باقر الصدر لنظرية الشيخ الأعظم (لنظريته مصلحة
السلوك) وفهم المحقق النائيني ومدرسته وجواب السيد الشهيد (عنه) .

من الجدير ذكره هنا التحقيق والتدقيق الذي ذكره السيد الشهيد عن نظرية
الشيخ الأعظم (عنه) إنّ الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري في شبهة التنافي بين
الأحكام الظاهرية والواقعية والمبني على نظرية المصلحة السلوكية يواجه هذا الجواب
نفسه إشكال التصويب كما ذكر الشيخ الأنصاري نفسه حيث يمكن أن يلزم من ذلك
انقلاب الحكم الواقعي من وجوب تعييني إلى وجوب تخيري حسب ما قد مضى وهذا
نحو من أنحاء التصويب على غير حال لأنه غير الواقع ثم جاء المحقق النائيني (عنه) لدفع
هذا الإشكال وقال لا بالحقيقة لا يوجد انقلاب بالواقع ولا تغيير بالواقع وذلك لأنّ
الحكم الظاهري الذي هو حجية الأمانة والمصلحة الموجودة في سلوك الأمانة هذا الحكم
الظاهري مترتب على الحكم الواقعي وواقع في طول الحكم الواقعي ومادام واقع في طوله
ومترباً عليه فيستحيل أن يكون مؤثراً فيه لأنّ هذا يلزم منه أن يكون المتأخر مؤثراً في
المتقدم وهذا مستحيل والحكم الظاهري الذي هو حجية الأمانة والمصلحة الموجودة في
حجية الأمانة كلّها مترتبة على وجود حكم واقعي مشكوك فبهي واقعة في طوله فلا تؤثر
فيه وما دام مستحيل التأثير إذن لا ينقلب الواقع من وجوب تعييني إلى وجوب
تخيري بل يبقى الواقع وجوباً تعيينياً أفرض لصلاة الظهر مثلاً والظاهر هذا وجوب
لصلاة الجمعة والمصلحة فيه هو مصلحة في سلوك الأمانة السيد الشهيد يقول في الحقيقة

هذا البيان من المحقق الميرزا النائيني (رحمته) لا محصل له لماذا لأنَّ المحقق النائيني استند إلى هذه القاعدة العقلية ، وما هي القاعدة العقلية ؟

القاعدة هي : إنَّ (ب) مترتبة على (أ) يعني متأخرة عنه ، (ب) في طول (أ) فيستحيل أن يكون (ب) المتأخر عن (أ) والمتولد من (أ) أن يكون مؤثراً في (أ) هذه كقاعدة عقلية صحيحة لا إشكال فيها يعني في صحة الاستحالة ولا يكون المترتب مؤثر على المترتب عليه يلزم أن يكون متقدماً عليه فيلزم التناقض هذه القاعدة في نفسها صحيحة يقول السيد الشهيد فلسفياً وعقلياً .

ولكن المقام وهو الحكم الظاهري والحكم الواقعي ليس صغرى لهذه القاعدة ولا تنطبق عليه هذه القاعدة نعم هذه القاعدة تحصل وتحقق وتنطبق على أمرين غير متنافيين في نفسيهما بحيث واحد مترتب على الآخر (ب) مترتب على (أ) يعني لا ينافيه فأكيداً (ب) لا يمكن أن يكون مؤثراً على (أ) لأنَّه متأخر عنه بينما أنت يا شيخنا تفرضهم موجودين فإنَّ الحكم الظاهري والحكم الواقعي بينهما منافاة (حسب نظرية ابن قبا) يستحيل أن يجتمع الحكم الظاهري والواقعي ونحن هدفنا دفع المنافاة لأنَّه حسب دعوى من يدعي المنافاة بين الحكم الظاهري والواقعي فأنت أيُّها المحقق النائيني هذا جوابك أفترض أنَّ الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا يوجد بينهما تنافي واحد واقع في طول الثاني ويصيرون صغرى لهذه القاعدة لأنَّ المتأخر لا يؤثر في المتقدم وهم في الحقيقة متنافيين أصل الدعوى هي هكذا فإن قلت غير متنافيين إذن لا توجد أيُّ مشكلة أصلاً والسلام إذن الأحكام الظاهرية لا تنافي الأحكام الواقعية وهذا خلاف القاعدة إذن قاعدة الشيخ النائيني لا محصل لها في تطبيقها على الحكم الواقعي غير صحيح ولا محصل له .

إذن نظرية المصلحة السلوكية تقول هذه النظرية تتدارك المصلحة الواقعية وتعوضها ولكن الشيخ الأنصاري أشكل على نفسه وقال هذا يلزم معه التصويب في بعض الفروض مثل انقلاب الوجوب التعيني إلى وجوب تخيري ، المحقق النائي لم يستطع أن يدفع مشكلة التصويب وشبهة التصويب الجديدة التي ظهرت من المصلحة السلوكية فإذا نفعل فهل نهدم كل نظرية المصلحة السلوكية ونقول إنها لم تجب على إشكالات العقل العملي ونغلق الباب ، السيد الشهيد الصدر يقول : لا في الحقيقة نظرية المصلحة السلوكية ممكن أن نصححها ببيان يدفع إشكال العقل العملي وكذلك مشكلة التصويب لأنَّ نظرية المصلحة السلوكية فيها فذلك لطيفة وهو نقل المصلحة من متعلق الحكم إلى نفس سلوك الأمانة هذه خطوة فنية منهجية تحل كثير من المشاكل بين الأحكام الظاهرية والواقعية ولكن تحتاج إلى ترتيب جديد ولذلك يقول السيد الشهيد : نحن لا نعلم مراد الشيخ الأنصاري لأنَّ الشيخ الأنصاري قال (المصلحة السلوكية احتمال يحصل منها التصويب ولكن أدفعه الخ) فلما جاء الشيخ النائي وتكلم كما مضى فهنا السيد الشهيد يقول : هذا لا محصل منه .

ويقول عن الشيخ الأعظم (رحمته) ولعل مقصود الشيخ الأعظم شيئاً آخر لم نعرفه ولذلك صار السيد الشهيد يرمم نظرية الشيخ الأنصاري بالمقدار الذي يدفع فيه شبهات العقل العملي وشبهات التصويب كيف يقول كان ينبغي للشيخ الأنصاري أن لا يأتي بفكرة التدارك والاستيفاء لأنَّ الشيخ الأعظم قال أن المصلحة السلوكية في سلوك الأمانة تستوفي وتتدارك المصلحة الواقعية الفائتة فهنا انتفت تفويت المصلحة يعني أتت مصلحة عوضت تلك المصلحة الفائتة وهذه المصلحة الجديدة عوضت واستوفت المصلحة الواقعية .

فجاء الإشكال من جهة التصويب قلنا إنَّ هذه المصلحة عندما تستوفي الواقع وتتدارك الواقع يعني حلت محل الواقع وهنا التصويب بعينه فانقلب الواقع من التعيين إلى التخيير لأنَّ الشيخ فرض أنَّ المصلحة السلوكية تستوفي المصلحة الواقعية يعني تحل محلها فصار التصويب •

أمَّا السيد الشهيد يريد أن يقول أنَّ الإشكال في نظرية سلوك المصلحة السلوكية بل في فرض تعويضها وتداركها للمصلحة الواقعية هنا نختلف معك بـ (كلمة تستوفي المصلحة الواقعية وتتداركها) نحن نقول لا المصلحة السلوكية لا تتدارك المصلحة الواقعية ولا تستوفي المصلحة الواقعية بل أنَّها تعارض المصلحة السلوكية وتتأني الواقع إذنَّ الجمع كيف نحله يقول السيد الشهيد هذه نحن نحلها نرجع إمَّا للتزاحم الحفظي عندما تختلط المصلح نقدم المصلحة الأهم نقدم المصلحة السلوكية على مصلحة الواقع ولكن بملاك التزاحم الحفظي ولا نقول أنَّ المصلحة السلوكية تستوفي المصلحة الواقعية لأنَّه يأتي إشكال التصويب لأنَّ المصلحة السلوكية تضاد المصلحة الواقعية لأنَّ المصلحة الواقعية في وجوب صلاة الظهر والمصلحة السلوكية في وجوب صلاة الجمعة نقبلها متضادة ونحلها بالتزاحم الحفظي إذا لم تدركوا التزاحم الحفظي فنحلها بالتزاحم الثاني وهو التزاحم الامتثالي لا يمكن استيفاءهم معاً طبعاً لا فالجاهل بالحكم الواقعي يمثل للحكم الظاهري فالمولى في باب التزاحم أمَّا يحافظ على أحكامه الواقعية التي هي وجوب صلاة الظهر وأمَّا يحافظ على المصلحة السلوكية هي الأمانة التي تؤدي إلى وجوب صلاة الجمعة لا يمكن استيفاءهما لأنَّه أحكام ظاهرية مأخذ فيهما الشك فيقدم •

فهذا الحكم نشأ بعد إعمال قوانين التزاحم فالواقع على حاله باقي عندما قدمنا المصلحة السلوكية ليس لتغيير الواقع بل لحفظ الواقع بعد التزاحم بقاعدة المصلحة

السلوكية بتفعيل قوانين التزاحم الحفظي تقديم الأهم على المهم لا يقال له تفويت للمصلحة ولا إلقاء في المفسدة فهنا إشكال العقل العملي مرفوع وأما إشكال التصويب فأنَّ تقديم المصلحة السلوكية كان نتيجة لأعمال قوانين باب التزاحم وهذا لا يلزم منه تغيير الواقع يبقى الواقع على ما هو عليه بملاكه ومصلحته وجعله وخطابه باقي شامل للعالم والجاهل غاية الأمر قدمنا الأمر العمل بالأمانة التي فيها مصلحة سلوكية من باب أعمال باب التزاحم لاختلاف الموضوع لأنَّ سلوك مصلحة الأمانة يختلف عن الأمانة لماذا قدمنا سلوك الأمانة لأنَّه أصبح عندنا موضوعان وقدمنا الحكم الظاهري بقوانين باب التزاحم سواء الحفظي أو الامتثالي فندفع مشكلة العقل العملي وكذلك مشكلة التصويب إذن إلى هذه النقطة استطعنا أن ندفع الشبهات على مستوى العقل النظري وهي اجتماع الضدين ونقض الغرض وكذلك الشبهات على مستوى العقل العملي وهي تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة بسبب جعل الأحكام الظاهرية المخالفة للأحكام الواقعية ، فإذا الآن أثبتنا كنتيجة للبحث إمكان جعل الحكم الظاهري وإن كان مخالفاً للحكم الواقعي ممكن هذا ولا توجد استحالة عقلية وهذا المقام الثاني والأول تقدم وهو حجية الظن .

المقام الثالث : وهو تأسيس الأصل عند الشك في الحجية فقد تقدم الأمر الأول في هذه الأبحاث وهل أنَّ الحجية ذاتية للظن أو لا والأمر الثاني هو مدى إمكان جعل الحجية للظن ومناقشة إشكالات ابن قبا التي قالت أنَّه يستحيل عقلاً جعل الحجية للظن لأنَّه قد يخالف الواقع وخرجنا بنتيجة من البحث السابق وهي إمكان جعل الحجية للظن وإن كان مخالفاً للواقع ولا يلزم من ذلك لا محذور على مستوى العقل العملي ولا محذور على مستوى العقل النظري على إيِّ حال إذن يمكن جعل الحجية للظن مع أنَّه قد يخالف الواقع لا محذور في ذلك .

ثم جاء الأمر الثالث وهو تأسيس الأصل عند الشك في الحجية فتارةً نحصل على دليل يثبت حجية ظن ما من الظنون فيكون هذا الظن حجةً مثل خبر الثقة أو الظهور وتارةً نحصل على دليل ينفي الحجية لظن ما فيخرج من المعادلة وتارةً ثلاثة لا نجد دليل على ظن ما ولا دليل على عدم الحجية فيحصل هنا عندنا شك في أصل الحجية (أصل حجية الظن) كمثال :

خبر الثقة ظن قام الدليل على حقيقته إذن استندوا على خبر الثقة القياس بالمعنى (الفقهي) ظن قام الدليل على عدم الاستناد إليه لعدم حقيقته لذلك خرج فلا يكون حجةً في مقام الاستنباط لأن جاءت الروايات الناهية بالسنن شديدة تنهى عن القياس هذا دليل على عدم الحجية .

وتارةً ثلاثة لا يوجد عندنا دليل على الحجية ولا يوجد عندنا دليل على الحجية مثلاً : الكشف هل يمكن أن يكون حجة أو الرؤيا المنام هل تكون حجة يصل لك حكم شرعي من خلال الرؤيا والرؤيا تولد ظن عند الرائي فلا يوجد دليل عند الرائي هنا يأتي تأسيس هذا الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية وهذا متفق عليه الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية ولا يوجد خلاف في ذلك وإنما وقع الخلاف والبحث بين الأصوليين في تخريج ذلك صناعياً وفنياً وعلمياً .

وأهمية هذا الأصل هو عندما نريد أن نخرج عن هذا الأصل فلا بد أن نأتي بدليل على الحجية لظن ما عندما نريد أن نجعله حجة لا بد أن تأتي بدليل وإلا يبقى تحت الأصل وهو عدم الحجية ليس كل ظن حجة والظن الحجة هو ذلك الظن الذي قام الدليل على حقيقته إذن لا بد أن تؤسس الأصل عند الشك في الحجية إذا أردنا إقامة حجة على ظن ما لنفرض إقامة الدليل على حجية خبر الثقة لا بد أن يكون دليل قطعي وليس

ظَنّ وإلاّ لزم الدور فلا بد من دليل قطعي حتى نقطع التسلسل والدور فكل الأمارات لا بد أن تكون قد ثبتت بحجّة قطعية لذلك نحن في زمن الغيبة نعمل بالظنون المعتمدة خبر ثقة ظهور.... الخ وهذا متفق عليه ولكن وقع الشك لعدم الحجية عند الشك هنا السيد الشهيد (رحمته) يقول : قبل أن ندخل في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية يقول في البحث الأساسي لا بد من ذكر مقدمة هذه المقدمة لها تأثير ونتيجة تختلف في هذا البحث عن النتيجة والأثر الذي يثبت بناءً على مباني المشهور يعني السيد الشهيد في البحوث السابقة جمع الحكم الظاهري والحكم الواقعي ودفع إشكالات ابن قبا بناءً على نظره وتحليلاته وتفصيلاته التي ذكرت في الأبحاث السابقة مشهور الأصوليين أيضاً دفعوا مشكلة ابن قبا بناءً على نظرهم ومبانيهم الخاصة والتي كان السيد الشهيد قد ناقشها ونقحها ولكن في المقام السابق وهو دفع إشكالات ابن قبا السيد الشهيد لديه طريق ومباني والمشهور لديهم طريق ومباني لدفع إشكالات ابن قبا فالسيد الشهيد يقول هذا تأسيس الأصل عند الشك في الحجية سوف نبنيه على المباني السابقة والمباني السابقة تختلف وإذا اختلفت المباني سوف تختلف النتيجة والأثر نحن والمشهور لذلك نحن قبل أن ندخل بالبحث الأساس وحتى لا يحصل خلط نقدم هذه المقدمة ما نقتبسه من الأبحاث السابقة بناءً على مبانينا وبناءً على مباني المشهور.

المقدمة هي أن الأحكام الظاهرية المجعولة من قبل الشارع سواء الأحكام الظاهرية التنجيزية أو الأحكام الظاهرية الترخيصية المجعولة من الشارع إنما تكون مؤثرة في الحجية وإتباعها والعمل بها إنما تكون مؤثرة باعتبار ما تكشف عنه وليس باعتبار مجموعها الذي جعل فيها المشهور قبل السيد الشهيد يقولون أن الأحكام الظاهرية وشأن الأحكام الظاهرية واعتبار الأحكام الظاهرية إنما هو باعتبار مجموعها واعتبار ما جعل الشارع فيها

السيد الشهيد يقول اعتبار الأحكام الظاهرية وقيمتها وشأنيتها وإتباعها إنما هو باعتبار ما تكشف عنه وليس باعتبار الشيء الذي جعلت لأجله .

نبين ذلك مثلاً : الشيخ المحقق النائيني قال : إنَّ المجعول في الأحكام الظاهرية الأمارات هو الكاشفية والطريقة هذا هو المجعول تتم كشفها وجعلها طريقاً أمّا في الأصول العملية يقول المجعول (هو الوظيفة العملية) لأنَّ الأصول العملية لا توجد فيها كاشفية فقط وظيفة عملية يتجه البحث عند المشهور هو المجعول ومبنى آخر يقول ينشأ حكم مماثل في الأحكام الظاهرية ومبنى آخر يقول المجعول هو الحجة ومبنى آخر يقول المجعول في الأحكام الظاهرية هو المنجزية والمعدرية فكل كلمات المشهور تتجه لإبراز أهمية الأحكام الظاهرية وشأنيتها إلى المجعول في الأحكام الظاهرية .

أمّا السيد الشهيد الصدر الأول (رحمته) يقول : نحن لا نقبل هذا وقلنا كل هذه مجرد اختلافات لفظية جعل الحجة والطريقة والحكم المماثل المجزية والمعدرية كلّها تعبر عن معنى واحد المهم في الأحكام الظاهرية هو ما تكشف عنه يعني المهم المنكشف في الأحكام الظاهرية هذا هو الذي يحدد قيمة الأحكام الظاهرية وليس المجعول عند السيد الشهيد جوهر في الأحكام الظاهرية وهو (ما تكشف عنه الأحكام الظاهرية) يعني الأحكام الظاهرية مثل صدق خبر الثقة ، (رفع ما لا يعلون) في الأحكام الترخيصية والأحكام الإلزامية فهذه الأحكام الظاهرية الخطابات التي تبرز الأحكام الظاهرية لها مدلول تصديقي لأنّها خطابات شرعية موجهة للمكلفين في حالات الشك وفقدان العلم فلها مدلول تصديقي فما هو مدلولها التصديقي الأحكام الظاهرية عن إيّ شيء تكشف الأحكام الظاهرية يقول السيد الشهيد : الأحكام الظاهرية (التنجزية) تكشف وتبرز عن اهتمام المولى الشديد بملاكاته الواقعية هذا هو المنكشف بالأحكام

الظاهرية لماذا جعل الشارع خبر الثقة حُجَّة ؟ لأنه مهم اهتماماً شديداً بملاكاته الواقعية التي لا يرضى أن تفوت حتى في حالات الشك وعدم العلم هذا هو المنكشف في الأحكام الظاهرية وفي الأحكام الترخيضية مثل (رفع ما لا يعلمون) المنكشف هو أيضاً عدم شدة اهتمام المولى بملاكاته الواقعية أي يرضى بتفويتها في حالات الشك يعني الأحكام الظاهرية الترخيضية فإذا نحن على مبانينا عبرنا المجعول بالأحكام الظاهرية هذه خلافات لفظية وذهبنا للجوهر وهو المنكشف بالحكم الظاهري هذا هو الذي يعطي الأهمية والاعتبار والشأنية للحكم الظاهري يعني المولى من يقول صدق خبر الثقة نفهم على مبنى السيد الشهيد المولى مهتماً اهتماماً شديداً بملاكاته الواقعية مادام جعل لهذا الظن حُجَّة في الأحكام الظاهرية الإلزامية إذن الحكم الظاهري كشف لك عن مدلول تصديقي ومن تسمع (رفع ما لا يعلمون) خطاب ظاهري في حالة الشك البدوي بشروطه ما عليه مرخص نعم مرخص حتى لو خالفت الواقع نعم حتى لو خالفت الواقع (رفع ما لا يعلمون) وهذا يعني أن المولى ليس لديه اهتمام شديد بملاكاته الواقعية في حال الشك فرخص لي فالأحكام الظاهرية سواء كانت إلزامية أو ترخيضية إنما هي باعتبار منكشفها وما تكشف عنه إما شدة اهتمام المولى بملاكاته الواقعية أو عدم شدة اهتمام المولى بملاكاته الواقعية في حالات الترخيص إذن هذا هو الخلاف مع المشهور باعتبار الأهمية والشأنية للأحكام الظاهرية تأتي من المجعول عند المشهور ينظرون للمجعول .

بينما السيد الشهيد (تذ) يقول : لا ليس لنا علاقة بالمجعول بأي لسان ورد لا توجد عندنا مشكلة باللسان إنما مشكلتنا بالجوهر وما تكشف عنه وهو إبراز شدة اهتمام المولى بملاكاته الواقعية أو إبراز عدم شدة اهتمام المولى بملاكاته في حالات الأحكام الظاهرية الترخيضية .

إذن هنالك خلاف بيننا وبين المشهور في أهمية وحقيقة الأحكام الظاهرية هذا الاختلاف سوف يكون له أثرٌ ونتيجة في هذا البحث في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية بناءً على هذين المسلكين أو هذين الاتجاهين ما هي هذه النتيجة والأثر يقول السيد الشهيد بناءً على المسلك المشهوري أنّ اعتبار الأحكام الظاهرية باعتبار ما جعل فيها سوف لا يقع تنافي وتضاد بين الخطابين الظاهريين بالتشريع يعني المولى جعل الحجية لخبر الثقة قال صدق الثقة وجعل الحجية للأصل العملي بـ (رفع ما لا يعلمون) وهذان حكمان ظاهريان وهذان الحكمان الظاهريان يمكن أن تتصور بينهما التنافي لماذا التنافي ، رفع ما لا يعلمون إذن ما عندك علم فأنت مرخص صدق خبر الثقة (ليس بعلم) ظن فهنا رفع ما لا يعلمون تشملك لأنك لا تعلم وخبر الثقة قال هذا حلال وهذا واجب أقول أنا سوف أتمسك برفع ما لا يعلمون لأن لا يوجد عندي علم وجداني وهذا ظن ورفع ما لا يعلمون لها إطلاق (دليل لفظي) يشمل صدق خبر الثقة لأنّ خبر الثقة ظن إذن خبر الثقة حكم ظاهري ورفع ما لا يعلمون حكم ظاهري يمكن أن يقع بينهما التنافي ولكن التنافي أين يقع إذا وصلا سوية للمكلف وهما على إطلاقهما هذا يشمل هذا وهذا يشمل هذا فهنا يتنافيا في حالة الوصول ولكن بناءً على المشهور لا مشكلة في جعلهما في لوح التشريع لأنّ المهم عند المشهور هو المجعول وليس ما تكشف عنه عند المولى ويمكن أن يجعل الشارع باعتبار عنده خبر الثقة واعتبار لرفع ما لا يعلمون كلاهما يجعله عنده ولا منافاة في لوح التشريع بين هذا وبين هذا المنافاة تحصل إذا وصلا إلى المكلف أمّا إذا وصل أحدهما يعمل به المكلف صدق خبر الثقة أو وصل خبر ما لا يعلمون يعمل به إذا وصلا الاثنان إلى المكلف وحافظ كل منهما على إطلاقه فسوف يتصادمان في مادة الاجتماع لعدم العلم فالمكلف مشمول بالاثنتين معاً بناءً على المشهور الحكم الظاهري ينشأ من المجعول في الأحكام الظاهرية

وفي الأصول العملية (الوظيفة العملية) وفي الأمارات الطريقية والمنجزية الحكم
المماثل هذا له منشأ وهذا له منشأ وهذا له مجموع وهذا له مجموع ولكن التنافي يحصل
بينهما في حالات الوصول هذا بناءً على المشهور .

أمّا بناءً على مبانينا يقول السيد الشهيد فجعل حكّمين ظاهرين متنافيين مستحيل في
التشريع أصلاً وليس في الوصول فقط لأنّ الحكم الظاهري الإلزامي يكشف عن شدة
اهتمام المولى والحكم الظاهري الترخيصي يكشف عن عدم شدة اهتمام المولى فيلزم في
نفس المولى في مورد واحد الاهتمام وعدم الاهتمام ولا يمكن أن يكون أمراً واحداً
في عالم التشريع وفي نفس المولى أن يكون مهم وغير مهم فيستحيل صدور هكذا
حكّمين ظاهريين في نفسه لأنّ الأحكام الظاهرية عند السيد الشهيد اعتبارها بما
تكشف عنه وهو (اهتمام المولى وعدم اهتمام المولى والاهتمام وعدم الاهتمام لا
يمكن أن يجتمعا في نفس المولى من الأصل) فإذا الأحكام الظاهرية المتنافية لا
يمكن أن تجتمع في أصل التشريع على مبنى السيد الشهيد والأحكام الظاهرية المتنافية
يمكن أن تجتمع في أصل التشريع دون الوصول بناءً على مبنى المشهور بهذا الشكل
والمهم عدنا هو الوصول إلى المطالب بشكل واضح وصرّح فيقول السيد الشهيد قلنا هناك
عبارة ذكرت في كلمات المشهور حول تأسيس الأصل في الشك في الحجة مفادها أن
الشك في حجة أمانة من الأمارات مساوق للقطع بعدم الحجية مادام أنا أشك في حجة
الأمانة ما عندي دليل على حقيقتها ولا عندي دليل على عدم حقيقتها شك فهو نفس هذا
الشك أنت يعني إنك لست بعالم تقطع بعدم الحجية ما دام صار عندك شك بالحجة
وهكذا بدأ البحث في كلمات المشهور في هذا الموضوع السيد الشهيد حسب المقدمة
التي مضت قال أن البحث بهذا الشكل ليس صحيحاً فنياً بل لا بد أن نعرف حقيقة
الحكم الظاهري عند المشهور وحقيقة الحكم الظاهري في مباني السيد الشهيد الصدر

الأول ثم ندخل البحث الأساسي باعتبار أنَّ الشكَّ في الحُجَّة هو شكٌ بحكم ظاهري وليس شكٌ بحكم واقعي فتارةً يشكُّ المكلف في حكم واقعي كالتدخين أقول التدخين حلال أو حرام وتارةً أخرى أشكُّ في حكم ظاهري أنَّ الشارع جعل الحُجَّة لخبر الثقة أو لم يجعلها الحُجَّة حكم ظاهري هنا أنفتح عندنا باب وبحث جديد وهو جريان الأحكام الظاهرية في الشكِّ في الأحكام الظاهرية وهذا بحث جديد .

لا بد أن يؤسس بشكل صحيح وانطلاقته تكون بشكل صحيح على المباني فقال الأحكام الظاهرية في ما بينها يمكن أن نقسمها إلى قسمين رئيسيين :

القسم الأول : أحكام ظاهرية بعضها يقع في بعض العرض الآخر فهذه أحكام ظاهرية متنافية لا يمكن أن تجتمع في مورد واحد كما في هذا المثال وهو الحكم الظاهري بِحُجَّة خبر الثقة ، وحكم ظاهري آخر (رفع ما لا يعلمون) المطلق الذي حجته مطلقة فهنا حُجَّة خبر الثقة وَحُجَّة ما لا يعلمون فأحدهما يقع في عرض الآخر لماذا لأن حُجَّة خبر الثقة تولد لك موقف عملي أفرض حرمة أو وجوب حسب مؤداها ورفع ما لا يعلمون تحقق لك موقف عملي منافي لما أدى إليه خبر الثقة فهذان حكمان ظاهريان متعارضان ومتنافيان لا يمكن أن يجتمعا إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر إذا حكمان ظاهريان في عرض واحد ومتنافيان فإذا ثبت أحد هما بِحُجَّتِهِ فَأَنَّ الثاني قد انتفت حُجَّتُهُ .

والقسم الآخر : من الأحكام الظاهرية هي الطولية : أحدهما يقع في طول الآخر فهذه الأحكام الطولية لا يقع تنافي بينها وإذا ثبت أحدهما فلا يعني أنَّ الآخر انتفى بل يمكن تصور اجتماعهما في لوح تشريع الأحكام الظاهرية عند المولى لأنَّ لا توجد مشكلة لأنَّ أحدهم في طول الآخر فيثبتان فيمكن ثبوت حُجَّتَيْهما معاً .

إذن النتيجة من هذه المقدمة :

كما هو مذكور في (ص ٢٧٥ ج ١٨ تقارير السيد الشهيد) يقول : إذن محصل المقدمة أن الخطابات الظاهرية بناءً على المسلك المشهوري لا يقع بينهما تنافي بما هما حكمان مولويان ظاهران صادران من قبل المولى وإنما يقع التنافي بينهما في مرحلة الوصول والتأثير أما بناءً على مسلكنا أن الخطابات والأحكام الظاهرية إنما تنجز وتعذر باعتبار منكشفهما التصديقي فلا محالة يحصل التنافي بين خطابين ظاهريين إذا كانا في مرتبة واحدة إذ في هذه المرتبة الواحدة يكشف الخطاب الظاهري الإلزامي عن شدة الاهتمام ويكشف الخطاب الظاهري الترخيصي عن عدم شدة الاهتمام فلا يجتمعان بقطع النظر عن وصولهما إلى المكلف ولا يعقل في المرتبة الواحدة أن يفرض شدة الاهتمام وعدم شدة الاهتمام فلا محال يحصل التنافي بين الحكيمين الظاهريين المولويين في المرتبة السابقة بناءً عن وصولهما إلى المكلف ونتيجة ذلك :

أنه لو ثبت صدور أحد الخطابين من المولى فيكون هذا الخطاب بنفسه دالاً على عدم صدور الآخر في مرتبته ينفي حجية الخطاب الآخر وعدم حجية الخطاب الآخر في مرتبته فلا نحتاج إلى دليل لنفي الخطاب الآخر إذا جعل الحجة لأحد الخطابين المتنافيين في مرتبة واحدة فأكد الخطاب الثاني ليس بحجة لأجل التنافي بينهما .

بخلافه في باب المسلك المشهوري فإنه بناءً عليه لا يكون صدور أحد الخطابين دليلاً على عدم صدور الآخر لأنهما متنافيان في الواقع إذ لا مانع من اجتماعهما في نفس الأمر عند المولى مع فرض عدم وصول أحدهما فأن كل المانع عند المشهور هو في اجتماعهما وصولاً لا اجتماعهما صدوراً عند المولى على سبيل الجعل والتشريع هذا حاصل المقدمة التي أردنا توضيحها قبل الدخول في البحث الأساسي .

المقام الثالث والأخير

كيف نؤسس الأصل المختار عندما نشك في الحجية (يعني بحثنا يدور حول الحجية) وليس الشك بالأحكام الواقعية لا بالحرمة ولا بالوجوب بل الشك بأصل الحجية فهنا الأمانة المشكوكة تخبر الثقة يوجد فيها فرضان :

الفرض الأول : أنَّ هذه الأمانة مثبتة للتكليف تدل على وجوب أو تدل على حرمة .

والفرض الثاني : إنَّ هذه الأمانة المشكوكة التي قامت عندنا ولا نعلم حقيتها تكون نافية للتكليف يعني تنفي الوجوب والحرمة (إباحة) تدل على حلية تنفي الأحكام الإلزامية كالوجوب والحرمة فيوجد هنا مقامان في البحث هما :

الأول : إذا قامت أمانة مشكوكة على إثبات التكليف كالوجوب والحرمة .

الثاني : إذا قامت أمانة مشكوكة على نفي التكليف فما هو موقفنا من هذه الأمانة الأصل الذي نريد أن نؤسسه عندما تقوم أمانة مشكوكة الآن الأمانة الغير مشكوكة التي ثبتت حقيتها (خرجت عن البحث) لأنها حجة أمّا الأمانة التي قام الدليل على عدم حقيتها كذلك خرجت عن البحث .

ولكن الأمانة أو ظن من الظنون لم يقيم الدليل على عدم حقيتها وكذلك لم يقيم الدليل على حقيتها يعني لا تنفي ولا تثبت أي تكليف فهنا مقامان :

الأول : الأمانة المشكوكة الحجة على إثبات التكليف على وجوب أو على حرمة أو خبر آحاد أو شي من هذا القبيل مشكوك حقيتها مثلاً على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هذا الوجوب إثبات للتكليف فما هو موقفنا العملي اتجاه هذه الأمانة المشكوكة؟

التي تثبت التكليف في المقام الأول في هذا المقام في الأمانة المثبتة للتكليف يوجد شقان للبحث أيضاً :

الشق الأول : وهو تارةً يقع الكلام في القواعد والأصول الجارية بلحاظ الواقع المشكوك الذي دلت عليه الأمانة المشكوك ، مثال قام خبر على وجوب الداء عند رؤية الهلال هنا يوجد عندنا شيان الخبر نفسه (الأمانة نفسها) والحكم الواقع المشكوك التي دلت عليه الأمانة الذي هو (وجوب الداء عند رؤية الهلال) فنحن نشك في وجوب الداء عند رؤية الهلال الحكم الشرعي نفسه ونشك في حجية الأمانة (حجية هذا الخبر) فما هو الأصل في حالة وجوب حكم تكليفي قامة عليه أمانة مشكوك ؟

وهو تأسيس الأصل عند الشك في الحجية .

ويكون البحث في الأصول والقواعد بلحاظ نفس الأمانة المشكوك هذه الأمانة المشكوك ما هو الأصل العملي فيها فهنا أصلاً سوف نتكلم في الأصل الجاري المشكوك والأصل الجاري في نفس الأمانة المشكوك الحجية هذان أمران يختلفان لأن الأصل الجاري في الحكم الواقعي المشكوك هو أصل في حكم تكليفي واقعي وجوب حرمة الأصل الجاري في نفس حجية الأمانة أصل الشك في الحكم الظاهري .

إذن الحكم الواقعي المشكوك وهو الداء عند رؤية الهلال ما هي الأصول والقواعد الجارية قبل قيام هذا الخبر مشكوك الحجية ولنفرض نحن لم نسمع بخبر مشكوك الحجية ولم يصلنا فما هو موقفنا من وجوب الداء عند رؤية الهلال هل يوجد عندنا موقف سابق عملي قبل وصول الخبر من قواعد عقلية أو شرعية مثل الموقف العقلي اتجاه هكذا خبر وجوب الداء عند رؤية الهلال أمّا نتعامل معه بالأصل العقلي أو بالأصل

الشرعي قبل أن يأتي خبر مشكوك الحجة إذن هذه الأمانة المشكوك الحجة تؤثر على موقفنا السابق أو لا ، لا تؤثر فما هو موقفنا العملي من هذه الأمانة المشكوك فيها مرة نتكلم عن الموقف العملي العقلي وأخرى نتكلم عن الموقف العملي الشرعي فما هو الحال السابق إذن الحال السابق أما أن تجري قواعد شرعية أو قواعد عقلية الجارية قبل هذا الخبر مشكوك الحجة فما هو موقفك العقلي اتجاه الأحكام المشكوك الحجة هنا مسلكان :

المسلك الأول : قبح العقاب بلا بيان .

المسلك الثاني : مسلك حق الطاعة .

القائلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان قام خبر شرعي مشكوك الحجة فما هو موقفنا العقلي ؟

يقولون نحن عندنا قاعدة وهي ثابتة عقلاً قبح العقاب بلا بيان وهي البراءة العقلية وموضوعها الا بيان وهو عدم العلم ما دام ليس عندك علم إذن يقبح العقاب جاءت الأمانة المشكوك فهل خرجت عن الموضوع وهو الا بيان أو لا بقيت في الا بيان ؟ الجواب : طبعاً من أهل قاعدة الا بيان كلا لازلنا بلا بيان لأن الأمانة الواصلة مشكوك الحجة لا يوجد علم عندهم بل هذا الخبر أضاف لك شك جديد فيصبح شك + شك = شك .

لذلك المشهور يقول هنا ليس عندي بيان (براءة) قبل الخبر المشكوك وبعد الخبر المشكوك أنا بريء وهكذا يبقى المشهور متمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو البراءة العقلية اتجاه الخبر الشرعي الذي دلت عليه الأمانة المشكوك هذا موقف عقلي .

أما على مسلك حق الطاعة فلا يختلف الأمر عندهم يقول التكليف المشكوك (منجز على المكلف) بناءً على مسلك حق الطاعة وهو منجزية الاحتمال وهذا احتمال التكليف ليس احتمال وشك بسيط وإنما إحتمال وشك مركب لأنَّ عندي أمانة مشكوكة الحجة سواء كان مقبولة مرسلّة على أيّ حال مشكوكة الحجة ولكنها أمانة مشكوكة الحجة فصار عندي احتمال التكليف هذا أولاً ثم احتملت مرةً أخرى إنَّ هذا التكليف مهم عند المولى بحيث أنَّ المولى لا يرضى بتفويت هذا الاحتمال حتى في حالات الشك هكذا صار عندي الاحتمال فصار عندي شك واحتمال مركب وهذا الاحتمال والشك منجز حسب مسلك حق الطاعة فهذا موقفي العملي القائل بمسلك حق الطاعة إذن : السيد الشهيد عنده الموقف السابق مع المولى منجزية الاحتمال عقلاً وقد قامت الأمانة المشكوكة عند أهل مسلك حق الطاعة فإذا لم يوجد مثلاً (حكم رفع ما لا يعلمون) فعند ذلك يقوم السيد الشهيد بالفتوى بالاحتياط الوجوبي استناداً إلى موقفه العقلي عنده أصالة الاحتياط العقلية .

بينما المشهور من أهل قاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل الأمانة المشكوكة الحجة ليس لديهم علم فهم في براءة وبعد وصول الأمانة مشكوكة الحجة فكذلك هم بلا علم وحكمهم حسب قاعدتهم (قبح العقاب بلا بيان) البراءة .

إذن الأصول الجارية قبل وصول الأمانة المشكوكة الحجة اختلفت بعد وصول الأمانة مشكوكة الحجة عند مسلك المشهور قبح العقاب بلا بيان ؟ ومدرسة السيد الشهيد الصدر الأول (رحمته) مسلك حق الطاعة هذا تمام الشق الأول بالنسبة للموقف العقلي السابق .

أمّا بالنسبة للشق الثاني : فهو للموقف الشرعي السابق يعني قبل قيام الأمانة المشكوكة فما هو الموقف الشرعي السابق طبعاً عندنا (رفع ما لا يعلمون) وأصالة البراءة الشرعية ثابتة عندك بدليلها إذن إذا علمت بالحكم الشرعي ثبت عندك إذن رفع ما لا يعلمون هذا الأصل الشرعي عندنا الذي نستند عليه في حالات الشك .

هنا جاءت الأمانة المشكوكة خبر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أمانة مشكوكة فهل يختلف الحال يقول السيد الشهيد (رحمه الله) هنا لا يوجد خلاف بيننا وبين المشهور كيف لأنّ موقفنا واحد نحن القائلون بالبراءة الشرعية المتمسكين برفع ما لا يعلمون كلنا المشهور وأهل حق الطاعة عندنا حكم شرعي رفع ما لا يعلمون وأتى خبر مشكوك الحجية ورفع ما لا يعلمون شاملة وفيها إطلاق لفظي وهو شمول لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فإذا علمت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فهي شاملة لك وإذا لم تعلم فأنت مشمول برفع ما لا يعلمون لأنّ فيها إطلاق .

جاء الخبر مشكوك الحجية يجب الدعاء عند رؤية الهلال ما هو موقفنا العملي نبقي تحت رفع ما لا يعلمون أو نبقي تحت رفع ما لا يعلمون الجواب سوف نبقي تحت رفع ما لا يعلمون وفق هذا الترتيب والتنظير أن رفع ما لا يعلمون نبقي نتمسك بإطلاقها لكل الحالات عدم العلم ، ما لم يقدّم دليل على تخصيص ما لا يعلمون وعند مجيء الخبر مشكوك الحجية فأني سوف أبقى داخل عدم العلم لأنّ الخبر القائم عندي مشكوك الحجية ؟ فهذا الخبر لم يغير من حالي السابق وهو التمسك بأصل (ما لا يعلمون) فهذا الخبر لم يخص ما لا يعلمون ولا يقيد العام إلاّ بثبوت الخاص فكيف أقيد معلوم ثابت بقرينة مشكوكة وغير ثابتة إذن رفع ما لا يعلمون تبقى صامدة سواء كانت عندي أمانة مشكوكة أو لم توجد عندي أمانة مشكوكة أبقى تحت حكم ما لا يعلمون .

إذن الموقف الشرعي عند قيام أمانة مشكوكة يبقى على حاله قبل القيام وبعد القيام وهذا معناه الأصل عدم الحجة فإذا قامت أمانة مشكوكة دلت على حكم شرعي فما هو موقفنا العملي اتجاه هذا الحكم الشرعي الذي دلت عليه الأمانة موقفنا العملي الشرعي البراءة يعني هذه البراءة المشكوكة ليست بحجة .

فالشك بالحجة يساوق عدم الحجة وكل ما مضى هو تنظير للموقف العملي العقلي والموقف العملي الشرعي هذا كله نتكلم في الموقف العملي اتجاه الحكم الشرعي المشكوك الذي دلت عليه الأمانة المشكوكة وبعد ذلك سوف نصل إلى الموقف العملي اتجاه الحجة في نفس الحجة للموقف العملي وهذا في المقام الثاني .

وعلى كل حال السيد الشهيد يتفق مع المشهور في البراءة الشرعية فنبقى متمسكون في البراءة الشرعية في مثل هذه الحالات وهذا مهم بالاستنباط وعموماً نتيجة هذا البحث ممكن تلخيصه :

سبق أن قلنا إننا عندما تقوم عندنا أمانة مشكوكة الحجة ونبحث عن الأصل في هذه الحالة فتارة يكون الكلام على مستوى الأصل وتارة أخرى يكون الكلام والبحث على مستوى الأصل الشرعي والأصل العقلي فيه مسلكان :

أولاً : الأصل العقلي وفيه مسلكان مسلك المشهور وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومسلك الشهيد الصدر ومدرسته وهو مسلك حق الطاعة ومنجزة احتمال التكليف عند السيد الشهيد وفي الأمانة المشكوكة الحجة يوجد عندنا أمران :

الأمر الأول : الحكم الواقعي المشكوك الذي تدل عليه الأمانة مثل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال والأمر الثاني هو نفس الحجة الحكم الظاهري حجة هذا الظن وحجة هذه الأمانة كذلك هي مشكوكة فلا بد من التفريق فرة نبحث عن الأصل

العملي بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك وأخرى نبحث عن الأصل العملي بلحاظ الحجة
نفس حجة الظن وقد قلنا في الدرس السابق قبح العقاب بلا بيان وكذلك مسلك حق
الطاعة تكلمنا فيه على مستوى الحكم الواقعي المشكوك وليس عن حجة الأمانة ماذا
نفعل ؟

لذلك قلنا بالنسبة للحكم الواقعي المشكوك بالنسبة لأهل قاعدة قبح العقاب بلا بيان
فلا يختلف موقفهم قبل قيام الأمانة المشكوك أو بعد قيام الأمانة المشكوك لأنه
متحقق عندهم الا بيان لا يوجد علم عندهم بالحكم الشرعي فحتى لو قامت عندهم
أمانة مشكوك يبقى عندهم لا بيان وهو البراءة من الحكم الواقعي المشكوك وهو
وجوب الدعاء عند رؤية الهلال .

وأما مسلك حق الطاعة عندهم إذا قامت أمانة على وجوب الدعاء عند رؤية
الهلال فعند مسلك أهل حق يصير محتمل والمحتمل عند السيد الشهيد منجز ووجود
تكليف من المولى والمولى مهتم بتكليفه حتى في حالات الشك فمسلك حق الطاعة هنا
يحكم بأصالة الاحتياط بالنسبة للحكم الواقعي المشكوك .

وأما البراءة الشرعية (رفع ما لا يعلمون) فأكيد جارية في الدعاء عند رؤية
الهلال الذي جاءت به الأمانة المشكوك خبر مرسل مقطوع وجوب الدعاء عند رؤية
الهلال فتأتي رفع ما لا يعلمون وتجري البراءة وهنا لا يوجد فرق بين السيد الشهيد
والمشهور فالجميع يعمل برفع ما لا يعلمون وهذا الحديث ثابت عند الطرفين إذن الموقف
الشرعي عدم الدعاء عند رؤية الهلال فالأصل العملي جاري هنا .

أمّا الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية في جريانهما في مثل هذه الحالة ونحن عندنا أمران حكم واقعي مشكوك الحجيةُ حُجَّةُ الأمانة المشكوكَة وهذا هو بحثنا نحن نريد أن نؤسس أصل عملي للحجية المشكوكَة :

نأتي إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي البراءة العقلية أمنتنا من الحكم الواقعي المشكوك وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فقالت لا دعاء لأن لا علم (لا بيان) إذن أتم في أصل مؤمن هذا الخبر والحكم الواقعي المشكوك الحجيةُ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فالأصل العملي العقلي بشكل طبيعي من العقاب من الحكم الواقعي المشكوك والسؤال هنا الأصل العملي العقلي هنا قبح العقاب بلا بيان هل نجريه في الحجية المشكوكَة حُجَّةُ الخبر المرسل هل نستطيع أن نجري الأصل العملي العقلي ونقول الأصل عدم الحجية بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقول السيد الشهيد : لا يجوز ذلك لأن إجراء الأصل العملي العقلي لنفي الحجية .

لماذا لأن الأصل العملي العقلي يقول قبح العقاب بلا بيان فيقول العقاب لا يجري على من ليس لديه علم لأن قبح العقاب يؤمننا من الأحكام الواقعية التي فيها عقاب فيقول يقبح عقابكم إذا لم تكونوا تعلمون وخالفتم الأحكام الشرعية إذن قاعدة قبح العقاب تجري بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكَة لأن مأخوذ فيها حيثية العقاب في حين إنَّ الحجيةُ حكم ظاهري ليس فيه عقاب وعدم العقاب فهي حكم ظاهري مشكوك لا يترتب عليها عقاب لأن أشك فيه أنَّ الحجيةُ ثابتة لهذا الخبر أو لا فتقول قاعدة قبح أنا غير مسؤولة عن هذه الأحكام التي ليس فيها عقاب فلا معنى لجريان البراءة العقلية في الحجية المشكوكَة لأنَّ الحجيةُ حكم ظاهري وقاعدة قبح بلا بيان تجري بالأحكام الواقعية لماذا تجري بالأحكام الواقعية لأنَّ مأخوذ فيها حيثية العقاب .

س : متى يكون المولى أن يعاقب العبد ؟

ج : إذا خالف الأحكام الواقعية إذا لم يخالف الأحكام الواقعية لا يعاقبه لأنَّ كلمة عقاب وعدم العقاب متعلقة بالأحكام الواقعية والحجية ليست حكم واقعي حتى من يخالفها يستحق العقاب فهي ليست وجوب وحرمة فهي حكم ظاهري طريقي فلا معنى لجريان البراءة العقلية في حُجَّة مشكوكة قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الشك في الحُجَّة لأنَّ الأصل العقلي يقول بعدم الحُجَّة (قبح العقاب بلا بيان) فلا معنى لجريانها .

إذن الأصل العقلي (قبح العقاب بلا بيان) يجري فقط لتأمين الحكم الواقعي المشكوك فهو لتأمين الأحكام الواقعية المشكوكة فقط .

أمَّا الأصل العملي الشرعي الذي هو (رفع ما لا يعلمون) ففيه فرق بين الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي في الجريان رفع ما لا يعلمون أصل عملي شرعي هذا الأصل أسسه الشرع وليس العقل (الشرع قال رفع عن أمّتي ما لا يعلمون) الأصل العملي الشرعي أكيد يؤمننا من الحكم الواقعي المشكوك وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لا نعلم فيأتي رفع ما لا يعلمون بدون أي مشكلة يؤمننا من الأحكام الواقعية المشكوكة والسؤال هل يجري الأصل العملي (رفع ما لا يعلمون) لنفي الحجة المشكوكة أو لا ؟ الجواب : نعم رفع ما لا يعلمون سنجرها لنفي الحُجَّة المشكوكة-

الآن كلامنا في علم الأصول الشك في الحُجَّة هذه الحُجَّة المشكوكة ما هو موقفنا العملي منها وقد وصلنا إلى أجرى رفع ما لا يعلمون في الحُجَّة المشكوكة ممكن نعم ممكن وصحيح .

ولكن هناك ملحوظة : وهي قولنا رفع ما لا يعلمون أصل عملي شرعي وهذه العبارة ليست دقيقة علمياً لأننا عندنا أصل عملي ، وعندنا الدليل على الأصل العملي ، ورفع ما لا يعلمون ليس أصل عملي ورفع ما لا يعلمون ، رواية دليل لفظي على الأصل العملي إذن ما هو الأصل العملي ؟

الجواب : هو نفس هذا الإجراء مثلاً عندما تقول الآن موقفي البراءة من حرمة التدخين (نفس البراءة هو الأصل العملي) أمّا رفع ما لا يعلمون فهو دليل على أصل البراءة ولذلك رفع ما لا يعلمون رواية عن النبي وهي دليل محرز (اجتهادي) وكذلك الاستصحاب (لا تنقض اليقين بالشك) فلا تنقض اليقين بالشك دليل على الاستصحاب وليس هي الاستصحاب وهكذا رفع ما لا يعلمون دليل على البراءة وليس هو البراءة أمّا الأصل العملي هي الحالة التي يجريها الفقيه يقول مثلاً لم أجد دليل على حرمة التدخين إذن ما هو موقفي العملي ووظيفتي العملية (البراءة) إذن هذا أصل عملي هذا هو الجريان مثلاً عندي يقين سابق وشك لاحق ووحدة الموضوع يعني أركان الاستصحاب / أجري عملية الاستصحاب .

فالأصل العملي هو نفس الإجراء العملي الذي يتخذه الفقيه إذن لا تنقض اليقين بالشك رواية ورفع ما لا يعلمون كذلك رواية وهي دليل الأصل .

الآن لنذهب إلى الحجية المشكوك ، نشك في أمانة ما ، ما هو موقفي العملي من الحجية المشكوك نحن في حالات الشك تجري الأصول وهنا نشك في حجية أمانة فريد نجري الأصل في حالة شك ، السيد الشهيد (رحمه الله) يقول : في الحقيقة عندما نشك في الحجية لا نجري أصل عملي ولا نجري براءة .

وإنَّما عندنا دليل اجتهادي دليلٌ لفظي وهو رواية (رفع ما لا يعلمون) لأنَّ البراءة نحتاجها عند فقدان الدليل اللفظي والمحرز عند ذلك نجري الأصل العملي في حين نحن عندنا رواية دليل لفظي نفس رواية رفع ما لا يعلمون وفيها إطلاق لفظي والإطلاق اللفظي حجة وهو حجة الظهور صغرى من صغريات حجة الظهور إذن عندنا دليل على عدم الحجية في الأمانة المشكوكة كيف نجري هذا الدليل ؟

رفع ما لا يعلمون دليل لفظي فيه إطلاق شامل لكل حالات عدم علم ومن حالات عدم العلم حالة الحجية المشكوكة .

س : الأمانة المشكوكة عندكم علم فيها ؟

الجواب : كلا .

فيجري إطلاق رفع ما لا يعلمون لأن دليل لفظي فيه إطلاق شامل للأمانة المشكوكة الحجة وهذا دليل اجتهادي وليس فقاهي لأنَّ دليل محرز كيف رفع ما لا يعلمون الرواية فيه إطلاق شامل لكل حالات عدم العلم ومن حالات عدم العلم الحجية المشكوكة لا نعلم بحجيتها .

فرفع ما لا يعلمون الدليل اللفظي نأمن به أنفسنا من الحكم الواقعي المشكوك ونؤمن به أنفسنا من الحجية المشكوكة ولكن بملاحظة هذه المسألة وهي إنَّ رفع ما لا يعلمون الدليل اللفظي الرواية تدل بالمطابقة يعني بدالاتها المطابقة على نفي الحكم الواقعي المشكوك برفع عن أممي ما لا يعلمون ما هو المرفوع الأحكام الواقعية المشكوكة التي لا يعلمونها بالدلالة المطابقة وبنفس رفع ما لا يعلمون الرواية تدل بالالتزام بالدلالة الالتزامية على الحجية المشكوكة وبنفس الدليل اللفظي .

غاية الأمر الفرق بين الحكم الواقعي المحيية المشكوكة أنَّ الحكم الواقعي المشكوك تدل عليه الرواية (رفع ما لا يعلمون) بالدلالة المطابقة والمحيية المشكوكة تدل على نفيها رفع ما لا يعلمون بالدلالة الالتزامية .

س : لماذا بالدلالة الالتزامية ؟ لأنَّ الأحكام الظاهرية (المحيية حكم ظاهري) هي بالحقيقة خطاباتها تبرز اهتمام المولى وعدم اهتمام المولى فإذا أبرز المولى عدم اهتمامه (وهو رفع ما لا يعلمون) في حالات الشك ليس مهمتهم بالحرمان والواجبات لأنَّ رفع ما لا يعلمون يبرز عدم اهتمام المولى لذلك لا يمكن في نفس المورد يكون اهتمام للمولى وعدم اهتمام للمولى فإذا لم يهتم المولى بخطاب ظاهري هذا معناه لا يثبت الحكم الثاني المتنافي له فرفع ما لا يعلمون الدليل اللفظي بالدلالة الالتزامية تدلُّ على حكم ظاهري عدم اهتمام المولى بالملاكات الواقعية في مثل هذه الحالات معنى ذلك إذا شككنا بالمحيية فإنَّها غير ثابتة لم يجعل المحيية للأمانة المشكوكة هذه فهمناها بالدلالة الالتزامية من رفع ما لا يعلمون ما دام قال رفع ما لا يعلمون إذن بالمطابقة نحن مؤمنون برفع ما لا يعلمون بالالتزام المحييات المشكوكة المولى لم يجعلها .

إذن بناءً على هذا الكلام نحن في حالات الشك في المحيية لا نقول الأصل عند الشك في المحيية لا نقول ذلك بل عندنا دليل لفظي ينفي المحيية للأمانة المشكوكة وهو عدم المحيية لذلك من الخطأ أن نقول نجري أصالة البراءة في المحيية المشكوكة بل نقول نجري أصالة ما لا يعلمون بالدليل الظاهري اللفظي لنفي حجية الأمانة المشكوكة .

النتيجة البراءة الشرعية (رواية رفع ما لا يعلمون) تجري لتأسيس أصلٍ عملي وهو البراءة من الحكم الواقعي المشكوك وتجري لتأسيس أصلٍ وقاعدة وهي نفي المحيية المشكوكة ولكن تجري بإطلاقها وبألفاظها وإنَّها رواية ودليل لفظي .

إذن نحن من الناحية الشرعية مؤمنون من الأحكام الواقعية المشكوكة ومن
الحجيات المشكوكة والدليل رفع ما لا يعلمون ولكن ليس أصل البراءة بل رواية رفع ما
لا يعلمون هي دليلنا لنفي الحجية المشكوكة ولكن بدالاتها الالتزامية وليس بدالاتها
المطابقة.

إشكال السيد الشهيد على نفسه ورد الإشكال

وهو نحن في هذا البحث السابق نفينا الحجة عن الأمانة المشكوكة وذلك بالتمسك بإطلاق (رفع ما لا يعلمون قلنا إنَّ حديث رفع ما لا يعلمون دليل لفظي له إطلاق وإطلاقه حُجَّة وهو شامل لكل حالات عدم العلم (رفع ما لا يعلمون) فرفع ما لا يعلمون الدليل اللفظي بدلالته المطابقة يؤمننا من الأحكام الواقعية المشكوكة ومن الحُجَّيات المشكوكة ، والإشكال يقول : نفيت الحجة بالتمسك بالإطلاق والإطلاق ظهور ونحن في الخطابات الظاهرية التأمينية التي نريد منها أن تؤمننا عن الواقع المشكوك (الأصول التأمينية في الأحكام الظاهرية) مثل رفع ما لا يعلمون وغيرها الأحكام الظاهرية التأمينية نريد منها أن تثبت لنا القطع بعدم اهتمام المولى بالواقع المشكوك فالمؤمن الشرعي لا بد أن يولد لنا القطع بعدم اهتمام المولى بالواقع المشكوك إذا ثبت عدم اهتمام المولى نحن إذن ذهبنا بالمؤمن وأصل البراءة فالخطابات الظاهرية المؤمنة .

إذن هذا التمسك بالإطلاق ولدَ عندكم القطع بعدم الحجة أو أنه لم يولد القطع بعدم الحجة .

سؤال : عندما تمسكنا بالإطلاق وقلنا هذه الأمانة ليست بحجة هل ولد عندنا القطع بعدم الحجة أو لا بقت الحجة مشكوكة فإن قلت أن التمسك بالإطلاق بهذا البيان الماضي حقق عندي القطع بعدم الحجة (حجة الأمانة المشكوكة) فهنا خرجنا عن أصل البحث .

وهو أن الحجة مشكوكة ونريد أن نؤسس الأصل عند الحجة المشكوكة لذلك لابد أن يبقى الشك في الحجة ونؤسس أصل نعمل به هذا :

الفرض الأول : في الإشكال نخرج من عنوان البحث .

الفرض الثاني : إن قلنا لا التمسك بالإطلاق (رفع ما لا يعلمون) لإثبات عدم الحجية لا يولد لنا القطع بعد الحجية المشكوكة وإنما تبقى حجية الأمانة مشكوكة حتى مع قيام هذا الإطلاق يعني قطع وجداني لم يتحقق فما هو الجواب ؟

يقول السيد الشهيد (رحمته) في (بحث الأصول ج ١٨ / ص ٢٨٣) : وقد قلنا فيما سبق بأن الخطابين الظاهريين إنما يتنافيان إذا كانا في رتبة واحدة لا ما إذا كانا في ربتين فهنا المكلف يحتمل شدة اهتمام المولى بالواقع بحيث أن المولى لا يرى الشك في الواقع مع قيام الخبر المعذر ومسقطا لكن هنا نتمسك بحديث الرفع بلحاظ دليل حجية الإطلاق (والطلاق حجة) وثبت أن الشك في الواقع مع الشك في الحجية ونحن نشك في الواقع ونشك في الأمانة المشكوكة نريد نتمسك برفع ما لا يعلمون للتأمين من كلا الشكّين الواقع بالدلالة المطابقة والظاهر بالدلالة الالتزامية وثبت أن الشك في الواقع مع الشك في الحجية مجموع هذين الشكّين فيكون مسقطاً فالقطع بعدم الاهتمام يكون في مرتبة الشك الثاني يعني نقطع بعدم اهتمام المولى عند التمسك بإطلاق رفع ما لا يعلمون واحتمال شدة الاهتمام في مرتبة الشك الأول فالشك في الأمانة المشكوكة في مرتبة والقطع بعدم الاهتمام في مرتبة ولا تنافي بين ذلك الاحتمال وما بين القطع بعدم اهتمام المولى الذي تم الاستفادة منه بجريان الإطلاق في حديث رفع ما لا يعلمون .

وبهذا نكون قد أمنا أنفسنا من الواقع المشكوك والحجية المشكوكة لأننا كما نشك بالواقع بدعاء عند رؤية الهلال ونشك بالطريق إلى الواقع وهو الطريق إلى الخبر

المشكوك في الحجة فعند التمسك برفع ما لا يعلمون نقطع بعدم اهتمام المولى بالملاكات الموجودة هنا هذا القطع بمرتبة التمسك بالإطلاق .

والنتيجة يبقى هذا الاستدلال صحيحاً والتمسك برفع ما لا يعلمون لنفي الحجة المشكوك في الأمانة أما الاستصحاب :

فهذا الكلام كله لرفع الحجة المشكوك بالتمسك برفع ما لا يعلمون ولكننا الآن نريد نجري الاستصحاب وهو كذلك رواية (لا تنقض اليقين بالشك) المثال نفسه الخبر الدعاء عند رؤية الهلال نجري عليه رواية لا تنقض اليقين في الشك وهي كذلك دليل لفظي مطلق ونطبقه كما فعلنا برواية الرفع بالتمام والكمال لأن إطلاقه يقول في كل حالات الشك لا تنقض اليقين بالشك .

إذن الاستصحاب يؤمنني من الحكم الواقعي المشكوك الموجود في الرواية أما الحكم الظاهري فلا نذهب لأصل الاستصحاب بل لدليل الاستصحاب وهو الرواية التي تقول لا تنقض اليقين بالشك فنتمسك بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك وهو دليل لفظي ظاهر بعدم نقض اليقين بالشك فنجربه على حجة الرواية المشكوك بتمام والكمال كما فعلنا برواية رفع ما لا يعلمون حيث تمسكنا بإطلاق ما لا يعلمون فهذا دليل لفظي رفع ما لا يعلمون وكذلك لا تنقض اليقين بالشك دليل لفظي يعني لا تنقض اليقين بالشك بدالاتها المطابقة تؤمننا من الحكم الواقعي المشكوك ثم نسأل الاستصحاب هل تؤمنني من حجة الأمانة المشكوك السيد الشهيد يقول : كلا .

لماذا لأننا عندنا ظهور لفظي وهو رواية (لا تنقض اليقين بالشك) فنجرها على الحجة المشكوك كما فعلنا بالظهور اللفظي برواية (رفع ما لا يعلمون) يعني لا تنقض اليقين بالشك بدالاتها المطابقة تؤمنني من الشك بالحكم الواقعي ودالاتها الالتزامية

تؤمنني من الحجة المشكوكة يعني موقفنا العقلي السابق باقي نفسه من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة وكذلك موقفنا الشرعي من الأصل الشرعي المؤمن رفع ما لا تعلمون ولا تنقض اليقين بالشك .

لقد مضت عندنا ثلاثة وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة والأصل الشرعي رفع ما لا يعلمون ولا تنقض الشك باليقين يعني براءة واستصحاب والآن عندنا حالة رابعة وهي : وجود دليل لفظي فيه إطلاق وفيه عموم ، يقول (كل دعاء مستحب) دليل لفظي كل دعاء مستحب وهذا صحيح دلالة وسنداً جاءت أمانة مشكوكة خبر مشكوك الحجة ماذا يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال هنا ما هو موقفني أبقى على نفس حالتي السابقة أو تتغير ؟

الجواب : نعم تبقى نفس حالتي السابقة .

لأن كل دعاء ليس بواجب ويجب الدعاء عند رؤية وهو خاص ولكن ليس بحجة فيشملة لفظ كل دعاء مستحب وهنا يعني كل دعاء ليس بواجب ولكن الفرق هنا إن الظهور اللفظي كل دعاء مستحب لا ينفي الحجة المشكوكة لماذا لا ينفي الحجة المشكوكة لأن الظهور فقط منجز ومعذر وهو ليس مصيب للواقع مائة بالمائة .

لأنه فقط يسقط الواجب لأنه كل دعاء مستحب يعني بخلاف الحالات الثلاثة مع هذا يبقى موقفنا نفسه كما سبق وهذا معناه الشك في الحجة يساقط القطع بعدم الحجة صحيح وتام .

وهذه عبارة السيد الشهيد في (بحث الظن ج ١٨ ص ٢٩٢) :

يقول : وبهذا يظهر من الحالات الأربعة إنَّه من الصحيح أن نقول في المقام الأصل عدم الحجية لأنَّ احتمال الحجية هنا لم يؤثر شيئاً في القواعد والمقررات التي كانت تجري بلحاظ الواقع لو لا احتمال الحجية فوجوده كعدمه من هذه الناحية يعني مقصود الحجية لم يغير موقفنا السابق وهذا هو الذي ينبغي أن يكون من مراد من قولهم (تَدُلُّ) لأنَّ عبارة المشهور لم تشرح ولم ينظر لها قبل السيد الشهيد (تَدُلُّ) الشك في الحجية يساوق عدم الحجية .

ويقول السيد الشهيد في نهاية البحث هذا المراد من قولهم (تَدُلُّ) إنَّ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية فأنَّه ليس المراد من ذلك أنَّ القطع في الحجية أخذ في موضوع الحجية بل مرادهم أنَّ الشك في الحجية بحسب الآثار العملية حاله حال ما لم يوجد مثل هذا الشك فكيف كما نصنع إذا وجد عندنا شك الحجية بالنسبة للقواعد والأصول الجارية بالنسبة للواقع المشكوك والآن مع الشك في الحجية نرجع إلى تلك القواعد والأصول حالنا كما سبق .

وبعبارة أخرى إنَّ الشك في صدور الحجية وجعل الحجية من قبل المولى يوجب القطع عدم ترتب الوظائف العقلية والعملية عليها يعني نقطع بعدم ترتب إي وظيفة جديدة إذن موقفنا السابق وكأنَّ هذه لم تكن لأنَّ الوظائف قبل الشك في الحجية هي الوظائف بعد الشك في الحجية فيقصد من الحجية المقطوع بعدمها الوظائف العملية العقلية ويقصد من الحجية المشكوك صدور الخطاب الظاهري من قبل المولى وعلى أية حال هذا الكلام هو ما بيناه من أنَّ احتمال الحجية لا يؤثر في القواعد والمقررات التي كانت تجري بلحاظ الواقع المشكوك قبل الشك في الحجية وهذا تام في المقام بعد إعطائه هذه الروح بهذا التفصيل .

إذن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية لا يترتب أثر جديد على الموقف العملي السابق إذا قامت عندك أمانة مشكوكة الحجية ويقول السيد الشهيد ويضاف إليه ما أشرنا له من أن أدلة الأحكام الظاهرية التي تكون في رتبة الحجية المشكوكة تدل بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة فيكون عندنا دليل (اجتهادي) على نفي الحجية المشكوكة الصادرة من المولى لا فقط على عدم ترتب الآثار هذا ما ينبغي أن يقال في تأسيس الأصل في المقام ، والأصل هو عند الشك في الحجية عدم الحجية .

إذن تم وبحمد الله بحث المقام الأول : وهو هل أن الظن حجية ذاتية أو مجعولة مثل القطع وكذلك تم البحث في المقام الثاني : هل يمكن جعل الحجية للظن أو لا يمكن عقلاً وجاءت هناك إشكالات ابن قبا وخلصنا في المقام الثاني إلى أنه يمكن جعل الحجية للظن ولا يلزم منه محذور من إلقاء بالمفسدة وتفويت للمصلحة ولا نقض للغرض ورد كل إشكالات العقل العملي وإشكالات العقل النظري ويمكن جعل الحجية للظن .

إذن خلصنا إلى جعل الحجية للظن ، أمّا في المقام الثالث وهو تأسيس الأصل عن الشك في الحجية إذا قام عندنا دليل على حجية ظن ما فنعمل به وإذا قام عندنا دليل بعدم الحجية فهنا تسقط حجيتة ، أمّا مشكوك الحجية ما هو موقفنا العملي منه ؟ فقد وصلنا إلى عدم الحجية نتيجة البحث الذي مضى آنفاً .

والحمد لله رب العالمين .

الخلاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله بعد تمام وكال بحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر (تت) في المقامات الثلاثة من مبحث الظن وهما :

المقام الأول : هل أن الظن حجة ذاتية مثل القطع أو مجعولة وفيها ناقش السيد الشهيد المشهور إن جعل الحجة للظن على مسلك المشهور بقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية يرد عليها إشكال في الأحكام الظاهرية الإلزامية التنجزية من وجوب وحرمة أمّا في الترخيصية فيرد الإشكال على من يقول بمسلك حق الطاعة ولكن السيد الشهيد ملتفت وقد علق ذلك على عدم وجود ترخيص من المولى وأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان سيالة وعليها إشكال في العلم الإجمالي وهنا السيد بواسطة مسلكه بحق الطاعة وهي من إبداعات السيد الشهيد تخلص من إشكالات التنافي بين الحكم العقلي العملي والحكم الشرعي الإلزامي فإنّ العقل العملي عند أهل مسلك حق الطاعة منجز بالظن والشك والاحتمال فضلاً عن القطع المتفق عليه .

المقام الثاني : وهل يمكن جعل الحجة للظن أو لا يمكن عقلاً جعل الحجة للظن وجاءت إشكالات ابن قبا وكانت نتيجة هذا البحث إن خلصنا إلى إنه يمكن جعل الحجة للظن ولا يلزم منه محذور من الإلقاء في المفسدة ولا تفويت للمصلحة ولا نقض للغرض ورد كل إشكالات العقل العملي والعقل النظري ويمكن جعل الحجة للظن وبهذا تكون نتيجة البحث إمكان جعل الحجة للظن ببركة قاعدة التزام الحفظي التي هي من مبتكرات السيد الشهيد (تت) .

المقام الثالث : وهو تأسيس الأصل العملي عند الشك في الحجية فإذا قام عندنا دليل على حجية ظن ما سوف نعمل به بعد أن دل الدليل على حجيته عندنا وإذا قام عندنا الدليل على عدم دليل حجية ما فأننا سوف نسقطها ولا نعمل بها ثم جرى البحث في الحجية المشكوكة وما هو الموقف العملي منها وكانت النتيجة عدم الحجية كما هو حاصل عند المشهور ولكن السيد الشهيد (تذلل) نظر لها بشكل جديد

وجعل دليلها نفس رواية (رفع ما لا يعلمون) وليس الأصل العملي البراءة وبهذا نقلها من الفقاهتي إلى الاجتهادي وهذا من ابتكارات سيدنا الشهيد (تذلل) .

ومن الجدير ذكره هنا وبشكل مختصر عن إبداعات السيد الشهيد الأصولية هي قواعده التي أسسها في علم الأصول ومنها :

أولاً : قاعدة التزام الحفظي وهي إن هذه القاعدة الأصولية تهدف إلى تفسير علاقة الأحكام الظاهرية بالأحكام الواقعية وفيها يثبت السيد الشهيد أن الأحكام الظاهرية تُشرع للحفاظ على الأحكام الواقعية وليس منافية لها في سياق تعارضها من حيث الظاهري يتم التزام هنا في مقام الحفظ التشريعي لدى الشارع وهو يختلف عن التزام الذي يحدث عند المكلف وهو لا يتعلق بتضاد الأحكام بل بتزامم ملاكاتها عند الشارع عند تعارضها .

ثانياً : هدفها هو حل مشكلة التعارض الظاهري بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري وتوضح أن الحكم الظاهري ليس منافياً للحكم الواقعي بل هو وسيلة لحفظه وضمان تحققه .

ثالثاً : التزام المذكور ليس عند المكلف بل عند الشارع المقدس وهو تزامم بين الأغراض والملاكات الواقعية التي يريد الشارع حفظها وليس بين الأفعال نفسها .

رابعاً : ترى النظرية أنَّ الشارع قد يواجه تزامناً بين ملاك الحكم الإلزامي وملاك الحكم الترخيصي بحيث يجد الشارع نفسه بين طريقين عند التشريع فيقدم الأهم ملاكاً.

خامساً : يرى السيد الشهيد أنَّ الأسباب التي دعت إلى تشريع الحكم الواقعي هي نفسها التي دعت إلى تشريع الحكم الظاهري مما يجعل الأخير مفسراً للأول حتى يحفظ مقاصده .

سادساً : هذه النظرية تتميز بأنَّها انطلقت من التشريعات نفسها مما جعلها متناغمة معها ومُفسِّرة لها وهي قد ساهمت مساهمة فعالة في معالجة الكثير من الأمور الأصولية التي عجزت عنها النظريات الأخرى كما مرَّ علينا من مناقشة مشهور الأعلام والمحققين (رحمهم الله) في معالجة العلاقة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية .

ومن المهم الإشارة إلى أنَّ السيد الشهيد من خلال ابتكار نظرية التزام الحفظي ومسلك حق الطاعة ردَّ شبهة ابن قبا بشكل نهائي وقطعي وأثبت خلافاً إنَّ فرضية وجود حكم ظاهري من أساسها باطلة ولا أساس لها أصلاً نعم هي حركت علم الأصول ، وانبرى الأعلام من المحققين للدفاع عن مبنى العدلية (المخطئة) ولكن أساس الفرض لا يستند على دليل حقيقة وقد انساق معه السابقين لمدة ألف سنة أو أكثر ولكن السيد الشهيد ذهب لأصل المشكلة وهو هل يوجد فعلاً حكم ظاهري عند المولى يعني هل يوجد في اللوح المحفوظ قائمتان من الأحكام واقعية وظاهرية فتبين من الجواب لا يوجد مثل هكذا فرض أساساً فأصبحت المسألة منتفية من أساسها (يعني سالبة بانتفاء الموضوع) حيث إنَّ الواقع عند المولى الحقيقي واحد ولا يتجزأ لأنَّنا عقائدياً كُمنَّطَّة عندنا الواقع واحد وهو شامل للعالم والجاهل (وهذا الثابت عندنا

محفوظ لا نقبل أن يُمس (ولكن الذي حصل هو أن الأحكام الواقعية لم تصل إلى المكلف فحصل عند المكلف الشك .

والتردد وباب العلم مسدود بسبب غياب (الإمام) فلم يسع المولى الحكيم أن يترك عبده في حيرة وضياح وحفظاً لأغراض المولى وملاكااته الواقعية في اللوح المحفوظ لكي لا تضع كل ملاكااته وحتى يحفظ أكثر تلك الأغراض والملاكات أهمية وفائدة ضحى بالقليل لأجل حفظ النسبة الأكبر لذلك قال خذوا بنجر الثقة والأصل العملي الترخيصي (رفع عن أمّتي ما لا يعلون) حفظاً لأغراضه الحقيقة الواقعية من الضياح الكامل وليس تشريعاً جديداً أبداً وقطعاً وما يسمونه حكم ظاهري شرعي هو في حقيقته تضحية ببعض الملاكات الأقل أهمية لحفظ بقية الملاكات الأكثر أهمية كما هو حاصل في حالة الاحتياط .

ومن الجدير ذكره إنَّ السيد الشهيد قد أجاب على شبهة العقل النظري وجعل الأحكام الظاهرية فلا يلزم الاستحالة وكذلك أجاب على شبهة العقل العملي ولا يلزم منها قبح وفي المقام الثالث نظرَ ودقق في قاعدة الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية فقد جعل لها روح وقواعد فجعل دليلها اجتهادي وليس فقاهتي بواسطة ظهور إطلاق رواية رفع ما لا يعلون وكذلك رواية لا تنقض اليقين بالشك .

والحمد لله ربَّ العالمين وأتم الصلاة وأزكى التسليم للمبعوث رحمة للعالمين الرؤوف الرحيم بالمؤمنين أبي القاسم محمد وآله القادة الميامين

تم في الخامس من جمادي الآخر ١٤٤٧ هـ

الشيخ كاظم أبو علي الجبري

المصادر والمراجع

ت	المصدر	الملاحظات
١-	القرآن الكريم	
٢-	الأحاديث والروايات	
٣-	أصول الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني	
٤-	وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي	
٥-	مقدمة عدة الأصول للشيخ الطوسي	
٦-	مباحث الحجج والأصول العملية للشيخ حسن عبد الساتر	
٧-	مباحث الحجج والأصول العملية للسيد محمود الهاشمي	
٨-	مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري	
٩-	محاضرات في علم أصول الفقه ج ١٨ من دورة التقريرات للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر	
١٠-	حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم	